



P U T U S A N

Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Perkara Pidana Khusus.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I.

Nama lengkap : **TAQWA ZAINUDIN.**

Tempat lahir: Lamongan.

Umur/ tgl lahir : 54 Tahun / 23 Juni 1971.

Jenis kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Raya Roomo No. 371 RT 001/RW 001, Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta (KTP)/ Kepala Desa Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

Pendidikan : SLTA.

Terdakwa II.

Nama lengkap : **RUDI HERMANSYAH, S.Kom.**

Tempat lahir: Gresik.

Umur/ tgl lahir : 37 Tahun / 21 Maret 1988.

Jenis kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Raya Meduran No. 90 RT 003 RW 003 Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta (KTP)/Sekretaris Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.

Pendidikan : S-1

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Hal 1 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak Tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024.
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Gresik, sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan 24 Desember 2024.
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Gresik, sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025.
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025.
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 4 Juli 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu: Zulhaidir, SH dan Nanang Rubiyanto, SH, Para Advokat pada Kantor Advokat "Budi Harjo, SHI & Rekan, beralamat di Jl. Dr Wahidin SH 14M/09 Randuagung, Kabupaten Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Februari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Februari 2025 dengan register Nomor: 692/HK/II/2025.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 17/Pid. Sus-TPK/2025/PN Sby tanggal 5 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 17/Pid. Sus-TPK/2025/PN Sby tanggal 5 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 2 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN dan Terdakwa II RUDI HERMANSYAH,S.Kom., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan oleh karenanya terhadap para Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN dan Terdakwa II RUDI HERMANSYAH,S.Kom., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN dan Terdakwa II RUDI HERMANSYAH,S.Kom., masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan Pidana denda terhadap Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN dan Terdakwa II RUDI HERMANSYAH,S.Kom., masing-masing sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
6. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1) 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Jatim Nomor 0272959081 atas nama Pemerintah Desa Roomo yang sudah dilegalisir.

Hal 3 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembayaran pengadaan beras CSR PT Smelting 2024 Tahap I, 11.500kg x Rp.13.100,- dari Pemerintah Desa Roomo kepada UD Bumi Berkah yang ditandatangani oleh SISWANTO, sebesar Rp.150.650.000,- tertanggal 30 Agustus 2024
- 3) 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor : 00828/Kwt/10.2023/2024 tertanggal 30 Agustus 2024, yang menerima UD Berkah ditandatangani oleh SISWANTO.
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi asli untuk pembayaran Pelunasan beras CSR PT Smelting Tahap I harga Rp.13.100 x 11.500kg sebesar Rp. 120.659.000,- dari Pemerintah Desa Roomo kepada ABDUL MUIS (ditandatangani) tertanggal 30 Agustus 2024;
- 5) 1 (satu) lembar kwitansi asli untuk pembayaran DP beras CSR PT Smelting Tahap I harga Rp.13.100 x 11.500kg sebesar Rp. 30.000.000,-, dari Pemerintah Desa Roomo kepada ABDUL MUIS (ditandatangani) tertanggal 27 Agustus 2024;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Penawaran Nomor: 460/205/437.103.4/2024 tanggal 19 Agustus 2024, ditandatangani oleh Rudi Hermansyah S.Kom selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT Smelting) dan Kepala Desa Roomo Taqwa Zainudin ditujukan kepada UD BUMI BERKAH.
- 7) 2 (dua) lembar Surat Penawaran Harga tanpa nomor tertanggal 26 Agustus 2024, ditandatangani Siswanto (UD Bumi Berkah) ditujukan kepada Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Roomo, berikut lampiran surat penawaran harga sebesar Rp.150.650.000,-
- 8) 1 (satu) bendel surat perjanjian bantuan program pengembangan masyarakat antara PT. Smelting dan Pemerintah Desa Roomo nomor : 970/002/437.103.4/2023, Nomor : SAD-053/AGT/XII/2023 tanggal 01 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Presiden Direktur PT. Smelting, Kepala Desa Roomo, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Roomo, masing-masing tertanggal 27 Desember 2023.
- 9) 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV pertemuan antara Sdr. Saksi NURHASIM, Sdr. Rudi Hermansyah, dan Sdr. Siswanto, bertempat di kediaman Sdr. Katrim yang beralamat di Dusun. Kalisogo RT/01 RW/08 Desa Soko Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan

Hal 4 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Uang tunai sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- 11) 1 (satu) lembar catatan rincian pesan ke Pak Siswanto alias Pak Narto dan uang yang diterima dari Sdr. H. NUR HASIM, S.H., M.M.
- 12) 1 (satu) lembar tangkapan layer/Screenshoot dari handphone nomor 08123115805 tertanggal 20 September 2024 pukul 11.15 Wib.
- 13) Surat Keputusan Kepala Desa Roomo Nomor : 40 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Terpilih Sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
- 14) Surat Keputusan Camat Manyar Nomor : 144/15/437.103/2023 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (Desa Roomo Tentang Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa) Desa Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
- 15) Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor :141/475/HK/437.12/2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Antarwaktu Terpilih Sebagai Kepala Desa dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
- 16) Surat Keputusan Kepala Desa Roomo Nomor : 141/049/437.103.4/2024 Tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
- 17) Print out/cetakan 5 (lima) halaman dokumen SISKEUDES (aplikasi sistem keuangan desa) Bendahara Desa Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik untuk pelaksanaan setiap program kegiatan Desa
- 18) 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) karung dengan logo Desa Roomo dan PT. SMELTING berisi beras CSR dari PT. SMELTING kepada Pemerintah Desa Roomo
- 19) 1 (satu) plastik besar berisi beras CSR dari PT. SMELTING kepada Pemerintah Desa Roomo;
- 20) 1 (satu) plastik kecil berisi beras CSR dari PT. SMELTING kepada Pemerintah Desa Roomo
- 21) 1 (satu) sak berisi beras dalam kondisi tidak utuh bertuliskan pemerintah desa roomo (disertai logo), BPD desa roomo (disertai logo), PT. Smelting (disertai logo), bantuan CSR PT. Smelting Tahun 2024

Hal 5 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama NURHASIM yang dilakukan penuntutan secara terpisah.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum sebagaimana telah diuraikan dalam Nota Pembelaan tanggal 28 Mei 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan segala hormat, Majelis Hakim Yang Mulia setelah mempertimbangkan segala fakta dan hukum yang ada dalam perkara ini, kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa I Taqwa Zainudin dan Terdakwa II Rudi Hermansyah mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I Taqwa Zainudin dan Terdakwa II Rudi Hermansyah tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, karena tidak cukup bukti yang meyakinkan untuk menyatakan Para Terdakwa bersalah;
2. Memutuskan dan menetapkan bahwa Terdakwa I Taqwa Zainudin dan Terdakwa II Rudi Hermansyah bebas dari segala dakwaan dan tuntutan;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa I Taqwa Zainudin dan Terdakwa II Rudi Hermansyah dari tahanan;
4. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa I Taqwa Zainudin dan Terdakwa II Rudi Hermansyah dengan segala akibat hukumnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya, demi tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan asas kepatutan dan asas kelayakan (*ex aequo et bono*) dan atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukun yang disampaikan tertulis pada tanggal 3 Juni 2025 yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya semula.

Hal 6 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: Pds-03/Gresik/Ft.2/01/2025 tanggal 21 Januari 2025, sebagai berikut:.

KESATU

Primair

Bahwa Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN Selaku Kepala Desa Roomo masa jabatan tahun 2023 sampai tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor: 141/475/HK/437.12/2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Antar waktu Terpilih Sebagai Kepala Desa dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik tertanggal 13 November 2023, bersama-sama dengan **Terdakwa II RUDI HERMANSYAH selaku Sekretaris Desa** masa jabatan tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Roomo Nomor: 141/049/437.103.4/2024 Tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik tertanggal 02 Agustus 2024 yang juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 berdasarkan Rencana Kegiatan CSR dan Anggaran Pemerintah Desa Roomo tertanggal 13 Desember 2023, serta bersama-sama dengan **Saksi NURHASIM selaku Ketua BPD Desa Romo** masa jabatan tahun 2023 sampai tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Camat Manyar Nomor: 144/15/437.103/2023 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (Desa Roomo Tentang Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa) Desa Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik tertanggal 16 Oktober 2023 (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), **pada tanggal 1 September 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2024, bertempat di Kantor Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik**, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk Kabupaten Gresik dan merupakan daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah **“melakukan, yang**

Hal 7 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara”, YAITU:

Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN sebagai Kepala Desa Roomo Ex. Officio Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), dalam pengadaan pembelian beras pada Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I memiliki peran, tugas dan fungsi menyetujui permintaan pembayaran atas barang/jasa yang seharusnya telah melalui tahap uji verifikasi kelengkapan permintaan pembayaran dan kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran, namun yang teraktualisasikan dalam tindakannya telah menyetujui permintaan pembayaran atas barang/jasa untuk pengadaan pembelian beras pada Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I sebesar Rp.150.650.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa adanya tahap uji verifikasi, bahwa **Terdakwa II RUDI HERMANSYAH** yang melaksanakan tugas/ fungsi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) pada Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I telah menyerahkan uang sebesar Rp.150.650.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pelaksanaan pembelian beras tersebut kepada Saksi NURHASIM selaku Ketua BPD Desa Roomo yang tidak memiliki tugas, dan fungsi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) ataupun sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK), bahkan dilarang sebagai pelaksana pekerjaan/pengadaan Pemerintah Desa, lalu Saksi NURHASIM melakukan pembelian beras kepada Saksi SISWANTO melalui Saksi ABDUL MUIS dan Saksi ISA LAILIYAH, dengan cara mark up harga beras dari Rp.11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) ke Rp.13.100,00 (tiga belas ribu seratus rupiah) dan mark up kuantitas beras dari 11 Ton menjadi 11,5 Ton, serta telah membeli beras dengan kualitas yang tidak memenuhi syarat mutu benda asing yang apabila dikonsumsi dapat menimbulkan resiko bahaya keamanan pangan, sehingga akan meningkatkan resiko bahaya bagi kesehatan, kemudian pada tanggal 1

Hal 8 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 Saksi SISWANTO mengirimkan beras sebanyak 11 Ton di Kantor Desa Roomo, Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN bertindak melaksanakan tugas/fungsi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I, yang seharusnya menerima, dan melakukan pengecekan terhadap kuantitas dan kualitas beras tersebut, akan tetapi tidak melaksanakan tugas/fungsi TPK tersebut justru Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN langsung menyetujui dokumen-dokumen persyaratan permintaan pembayaran yang dibuat oleh Terdakwa II RUDI HERMANSYAH, dengan cara Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN dan Terdakwa II RUDI HERMANSYAH menandatangani Surat tertanggal 26 Agustus 2024 perihal Penawaran Harga, dari UD. Bumi Berkah yakni Saksi SISWANTO yang ditujukan kepada Ketua TPK Desa Roomo, dengan lampiran daftar rincian beras 11.500 Kg harga Rp.13.100,00 (tiga belas ribu seratus rupiah) dengan harga total Rp.150.650.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN bersama-sama Terdakwa II RUDI HERMANSYAH dan Saksi NURHASIM menyuruh Saksi SISWANTO menandatangani beberapa dokumen antara lain: Surat Penawaran Harga (tanpa nomor) tertanggal 26 Agustus 2024 dari UD. Bumi Berkah, berikut daftar rincian harga beras tertanggal 26 Agustus 2024, Tanda bukti pengeluaran uang nomor: 00828/KWT/10.2023/2024 tertanggal 30 Agustus 2024, dan Kwitansi pembayaran Pengadaan Beras CSR PT. Smelting 2024 tahap 1, tertanggal 30 Agustus 2024, dimana seluruh dokumen tersebut menerangkan sekaligus merupakan syarat administratif seolah-olah benar bahwa Pemerintah Desa Roomo telah melaksanakan pengadaan beras Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I sebanyak 11.500 Kg beras seharga Rp.13.100,00 (tiga belas ribu seratus rupiah) per kilogramnya, padahal kenyataannya yang dibelanjakan hanya sebanyak 11.000 Kg seharga Rp.11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) per kilogramnya. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II RUDI HERMANSYAH, dan Saksi NURHASIM tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.150.650.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Inspektorat

Hal 9 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gresik Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Kasus Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dan Penyalahgunaan APBDes dan CSR Pemerintah Desa Roomo TA 2024 Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Nomor X.700/3475/437.72/2024 tanggal 06 Desember 2024, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Desa Roomo Tahun Anggaran 2023 s/d 2024 memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

o Tahun 2023

Kepala Desa	: Taqwa Zainudin
Ketua BPD	: H. Nurhasim, S.H., M.M.
Sekretaris Desa	: Abdul Jamal Putra, S.ST
Kasi Perencanaan dan Pembangunan	: Rudi Hermansyah, S.Kom
Kaur Keuangan	: Ninis Kustitamai Cahyani, S.E.
Kasi Kesra	: Silviana Mursidta
Kasi Pemerintahan	: Zainul Arifin, S.E.
Kasi Pelayanan	: -

o Tahun 2024

Kepala Desa	: Taqwa Zainudin
Ketua BPD	: H. Nurhasim, S.H., M.M.
Sekretaris Desa	: Perubahan di akhir Juli 2024 Menjadi Rudi Hermansyah, S.Kom
Kasi Perencanaan dan Pembangunan	: Abdul Jamal Putra, S.ST
Kaur Keuangan	: Ninis Kustitamai Cahyani, S.E.
Kasi Kesra & Plt. Kaur TU & Umum	: Silviana Mursidta
Plt. Kasi Pemerintahan	: Rudi Hermansyah, S.Kom
Kasi Pelayanan	: Zainul Arifin, S.E.

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2023, Desa Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik telah menerima Dana CSR dari PT. Smelting sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Bantuan Program Pengembangan Masyarakat Nomor 970/002/437.103.4/2023, Nomor SAD-053/AGT/XII/2023 yang ditangani oleh Hideya Sato selaku Presiden Direktur PT. Smelting dan ditangani oleh Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN selaku Kepala Desa Roomo dan Saksi NURHASIM selaku Ketua BPD Desa Roomo;

Hal 10 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Jo. Pasal 11 ayat (2) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Dana CSR PT. Smelting sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk Desa Roomo tersebut merupakan sumber lain-lain pendapatan Desa yang sah bagi Desa Roomo, serta berdasarkan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa, menyatakan bahwa seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa, maka Dana CSR PT. Smelting sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk Desa Roomo tersebut adalah bagian dari APBDesa Desa Roomo;
- Bahwa berdasarkan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES), dijelaskan bahwa pengelolaan CSR di Desa Roomo telah dimuat dalam APBDesa tahun 2024 berdasarkan Peraturan Desa Roomo Nomor 7 Tahun 2023 tentang APBDesa Romo Tahun 2024 dalam kode rekening 4.3 Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp.1.052.500.000,00 (satu miliar lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Peraturan Kepala Desa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBDesa Tahun 2024 dengan kode rekening 4.3.3 Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa sebesar Rp.1.000.000.000,00, (satu miliar rupiah) dan Laporan Realisasi APBDesa Romo Tahun 2024 per 31 Oktober 2024 dalam kode rekening 4.3.3 Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa sebesar Rp.428.226.800,00 (empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dari pagu anggaran Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa Dana CSR PT. Smelting yang masuk ke dalam APBDes Roomo T.A. 2024 tersebut merupakan bagian dari sistem keuangan negara yang dikelola oleh Desa sebagai bagian dari sistem Pemerintahan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka terhadap keuangan Negara, Hak dan kewajiban keuangan Desa adalah bagian dari keuangan negara berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pengertian keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa

Hal 11 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

- Bahwa Dana CSR PT. Smelting sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk Desa Roomo telah dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan dalam beberapa bidang yaitu Bantuan Langsung (Donasi), Bidang Sosial, Bidang Pendidikan, Bidang Ekonomi, Bidang Lingkungan, Biaya Operasional, dengan rincian kegiatan dan anggaran sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran
1.	Bantuan Langsung	
	Beras Warga (2 tahap penyaluran)	Rp.325.005.000,00
	Penanganan Keadaan Darurat Desa	Rp.50.000.000,00
2.	Bidang Sosial	
	Operasional Tempat Ibadah Masjid dan Mushola	Rp.133.200.000,00
	Bantuan Beras Anak Yatim Piatu	Rp.83.430.000,00

Hal 12 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



3.	Bidang Pendidikan	
	Insentif Tenaga TPQ, KB, Madin	Rp.95.700.000,00
4.	Bidang Ekonomi	
	Pembinaan UMKM	Rp.10.560.000,00
5.	Bidang Lingkungan	
	Pemeliharaan dan Operasional Sampah Desa	Rp.51.900.000,00
	Proklam (program lingkungan)	Rp.220.204.800,00
6.	Biaya Operasional	
	Pengelolaan Program CSR	Rp.30.000.000,00

Hal 13 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



TOTAL	Rp.1.000.000.000,00
--------------	----------------------------

- Bahwa Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 mekanismenya menjadi satu bagian dalam Program/ Kegiatan Dana CSR PT. Smelting yang mana sebelum tahun berjalan telah diusulkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) sehingga tidak terdapat proposal dalam setiap pelaksanaannya dan teknis pemberian Dana CSR PT. Smelting tersebut adalah per termin dengan cara yaitu pemerintah Desa Roomo membuat RAB kegiatan selanjutnya RAB tersebut disetujui oleh PT. Smelting lalu Dana CSR PT. Smelting diterima dan dileburkan ke dalam RAPBDDes Desa Roomo, kemudian pada saat tahun pelaksanaan penyaluran Dana CSR PT. Smelting, Pemerintah Desa Roomo melaporkan hasil kegiatan penggunaan Dana CSR kepada PT. Smelting sekaligus pengajuan dana untuk kegiatan selanjutnya;
- Bahwa dari rincian pengelolaan Dana CSR PT. Smelting tersebut masih sekitar 40% yang telah dicairkan dan sampai pada bulan Mei 2024 dalam 2 termin dengan rincian sebagai berikut:
 - Termin pertama pengajuan Dana Januari s/d Maret menjadi satu dan ditransfer ke Rekening Desa Roomo sebesar Rp.312.260.800,00 (tiga ratus dua belas juta dua ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 24 April 2024;
 - Termin kedua pengajuan Dana CSR bulan April dan Mei ditransfer pada bulan Mei sebesar Rp.115.966.000,00 (seratus lima belas juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 22 Mei 2024;sehingga, total pengelolaan Dana CSR PT. Smelting yang diterima Pemerintah Desa Roomo adalah sebesar Rp.428.226.800,00 (empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana yang tercantum pada rekening koran Bank Jatim atas nama Pemerintah Desa Roomo dengan No. Rekening 0272959081, dari dana tersebut, terdapat alokasi untuk pembelian beras yang akan dibagikan untuk masyarakat Desa Roomo sejumlah Rp.325.005.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta lima ribu rupiah), terhadap alokasi pembelian beras tersebut, Pemerintah Desa Roomo tidak kunjung membelanjakannya meskipun sudah lewat termin 1 (satu) dengan alasan menunggu harga beras turun, dimana
Hal 14 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya akan dibelanjakan beras termin 1 sejumlah 11,5 ton yang akan dibagikan kepada 1.150 rumah (shoma), dan masing-masing rumah mendapatkan beras sebesar 10 Kg;

- Bahwa mekanisme ataupun alur pengadaan barang/ jasa pada Pemerintahan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Jo. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, setelah menunjuk Kaur/Kasi yang bertugas sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) kemudian Kepala Desa menerbitkan Surat Keputusan perihal penunjukan tim yang melaksanakan kegiatan atau Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang berasal dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau Masyarakat, selanjutnya PKA menyusun dokumen persiapan yang berisi uraian detail kebutuhan pengadaan baik dari segi jumlah, spesifikasi, dan kesesuaiannya dengan pagu anggaran, kemudian berdasarkan dokumen persiapan tersebut TPK melakukan survey terhadap surat penawaran para calon penyedia serta membuat evaluasi dan penilaian sebagai dasar penetapan penyedia, dengan parameter kualitas dan harga terbaik, selanjutnya penyedia yang telah ditetapkan mengirimkan barang sesuai dengan parameter yang telah ditentukan, lalu TPK melakukan pengecekan untuk memeriksa, menguji, dan memastikan bahwa barang yang telah dikirim telah sesuai dengan dokumen persiapan, apabila sudah sesuai maka PKA menandatangani surat pesanan, lalu dari surat pesanan tersebut diterbitkanlah Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa, terhadap SPP tersebut Kepala Desa memberikan persetujuan pembayaran. Namun kenyataannya pada Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I, Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN selaku Kepala Desa Roomo tidak menerbitkan Surat Keputusan perihal penunjukan tim yang melaksanakan kegiatan atau Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) maupun menunjuk Kaur/ Kasi yang bertugas sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) sehingga siapapun Perangkat Desa yang menerima barang pesanan secara otomatis memiliki tugas/ fungsi sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I tersebut, Terdakwa II RUDI HERMANSYAH mengecek kembali Dana CSR dari PT. Smelting yang

Hal 15 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



diperuntukkan pembelanjaan beras bahwa benar sudah ada di rekening Desa Roomo sehingga Terdakwa II RUDI HERMANSYAH melaporkan kepada Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN terkait hal tersebut, kemudian Terdakwa II RUDI HERMANSYAH meminta Bendahara Desa Roomo yakni Saksi NINIS KUSTITAMAI CAHYANI untuk mencairkan anggaran untuk Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I sebesar Rp.155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) yang setelah dipotong pajak 3% menjadi sebesar Rp.150.650.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi NINIS KUSTITAMAI CAHYANI membuat list pengambilan dana tersebut yang disetujui dan tandatangani oleh Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN selaku Kepala Desa Roomo Ex. Officio Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), lalu Saksi NINIS KUSTITAMAI CAHYANI melakukan pengambilan uang di Bank JATIM, yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa II RUDI HERMANSYAH dalam 2 tahap yaitu:

- Pertama pada awal Agustus 2024 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui Saksi SILVIANA MURSIDTA karena dalam Siskeudes adalah kegiatan tersebut masuk dalam program Kasi Kesra yaitu Saksi SILVIANA MURSIDTA, awalnya dana tersebut diambil dari uang kegiatan penghijauan yang belum terlaksana, namun atas permintaan Terdakwa II RUDI HERMANSYAH uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa II RUDI HERMANSYAH kemudian digunakan sebagai pembayaran Down Payment (DP) pembelian beras untuk Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I;
- Kedua pada akhir Agustus 2024 sebesar Rp.120.650.000,00 (seratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Saksi SILVIANA MURSIDTA karena dalam Siskeudes adalah kegiatan tersebut masuk dalam program Kasi Kesra yaitu Saksi SILVIANA MURSIDTA, awalnya dana tersebut diambil dari uang kegiatan penghijauan yang belum terlaksana, namun atas permintaan Terdakwa II RUDI HERMANSYAH uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa II RUDI HERMANSYAH kemudian digunakan sebagai pembayaran pelunasan pembelian beras

Hal 16 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



untuk Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting)
tahun 2024 tahap I;

- Bahwa selanjutnya terhadap uang tersebut diatas, Terdakwa II RUDI HERMANSYAH memberikannya kepada Saksi NURHASIM dengan maksud untuk belanja pengadaan beras untuk Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma, kemudian pada tanggal 25 Agustus 2024 Saksi NURHASIM mendatangi Toko Rahma dan meminta kepada pemilik Toko Rahma Saksi ABDUL MUIS dan Saksi ISA LAILIYAH untuk memesan beras dengan kualitas standar selep dengan harga yang rendah, terhadap hal tersebut Saksi ISA LAILIYAH menelepon Saksi SISWANTO dengan mode *loudspeaker* di depan Saksi NURHASIM, lalu mengatakan “*Ini Bosnya (Saksi NURHASIM) mau cari beras seperti biasanya (kualitas selep)*”, bahwa yang dimaksud “Bos” adalah Saksi NURHASIM, baik Saksi SISWANTO maupun Saksi ISA LAILIYAH sudah sama-sama mengerti karena Saksi NURHASIM sebelumnya juga sudah sering memesan beras untuk Program/ Kegiatan Pengadaan Bantuan Langsung Beras Warga kepada Saksi SISWANTO melalui Saksi ABDUL MUIS dan Saksi ISA LAILIYAH, dan Saksi SISWANTO merupakan penghubung (makelar) antara pemilik Toko Rahma Saksi ABDUL MUIS dan Saksi ISA LAILIYAH dengan UD. Bumi Berkah (milik Saksi KATRIM), sedangkan menurut Saksi SISWANTO yang dimaksud “beras kualitas selep” yang diminta oleh Saksi NURHASIM, adalah beras dengan harga rendah dan dengan mutu dan kualitas di bawah standar;
- Bahwa terhadap permintaan beras dari Saksi NURHASIM tersebut, Saksi SISWANTO telah menawarkan kepada Saksi NURHASIM melalui Saksi ISA LAILIYAH beras dengan harga Rp.11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah), Rp.12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dan harga Rp.12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah,) namun Saksi NURHASIM melalui Saksi ISA LAILIYAH meminta beras tersebut ditawarkan lagi hingga harga Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dengan beras kualitas selep, dan Saksi SISWANTO tidak menyanggupinya hingga akhirnya diperoleh kesepakatan antara Saksi SISWANTO dengan Saksi NURHASIM untuk pembelian beras dengan harga Rp.11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah total

Hal 17 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan 11 Ton yang dikemas dalam 1.100 zak, masing-masing zak berisi 10 Kg beras, harga tersebut sudah termasuk biaya ongkos kirim, biaya zak, dan biaya cetak zak bertuliskan "Bantuan CSR PT. Smelting tahun 2024", dengan logo Pemerintah Desa Roomo dan BPD Desa Roomo. Setelah itu, Saksi NURHASIM menyampaikan kepada Terdakwa II RUDI HERMANSYAH bahwa sudah melakukan pemesanan beras dengan kesepakatan pembayaran Down Payment (DP) sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan pihak Saksi SISWANTO;

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2024 Terdakwa II RUDI HERMANSYAH menyerahkan uang kepada Saksi NURHASIM sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran *Down Payment* (DP) pembelian beras, kemudian Saksi NURHASIM menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut secara tunai ke Saksi ABDUL MUIS dan Saksi ISA LAILIYAH untuk dibayarkan kepada Saksi SISWANTO, selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2024 Saksi ABDUL MUIS mentransfer uang tersebut kepada Saksi SISWANTO menggunakan rekening milik Saksi KATRIM sebagai DP pembelian beras permintaan Saksi NURHASIM;
- Bahwa pada sekira akhir bulan Agustus setelah Terdakwa II RUDI HERMANSYAH menerima uang untuk pelunasan pembelian beras sebesar Rp.120.650.000,00 (seratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi NINIS KUSTITAMAI CAHYANI, kemudian Terdakwa II RUDI HERMANSYAH menyerahkan uang tersebut kepada Saksi NURHASIM untuk dilakukan pelunasan pembelian beras kepada Toko Rahma, lalu pada tanggal 31 Agustus 2024 Saksi NURHASIM dan Terdakwa II RUDI HERMANSYAH mendatangi Toko Rahma dan Saksi NURHASIM menyerahkan uang sebesar Rp.113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah) untuk pelunasan beras kepada Saksi ABDUL MUIS dan Saksi ISA LAILIYAH, selanjutnya pada tanggal 01 September 2024 Saksi ABDUL MUIS dan Saksi ISA LAILIYAH menyerahkan uang pelunasan pembelian beras kepada Saksi SISWANTO sebesar Rp.96.500.000,00 (sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Saksi SISWANTO dan Saksi KATRIM telah menerima total pembayaran sebesar Rp.126.500.000,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya pada tanggal 01 September 2024 Saksi SISWANTO mengirim

Hal 18 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beras yang dipesan sebanyak 11.000 Kg (11 Ton) ke Balai Desa Roomo, setelah beras tersebut tiba Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN, Terdakwa II RUDI HERMANSYAH dan Saksi NURHASIM menerima beras tersebut, lalu Terdakwa II RUDI HERMANSYAH membuat dokumen-dokumen dengan tanggal mundur atas arahan Saksi NURHASIM agar ditandatangani oleh Saksi SISWANTO yang sepengetahuannya merupakan pemilik UD. Bumi Berkah, setelah dokumen-dokumen tersebut jadi kemudian Terdakwa II RUDI HERMANSYAH bersama-sama Saksi NURHASIM, dan Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN, meminta tanda tangan Saksi SISWANTO pada dokumen kelengkapan administrasi pengadaan beras tersebut di Kantor Desa Roomo, yang mana Dokumen-dokumen tersebut terdiri dari:

- Surat tertanggal 26 Agustus 2024 perihal Penawaran Harga, dari Pemilik UD. Bumi Berkah yakni Saksi SISWANTO kepada Ketua TPK Desa Roomo, dengan lampiran daftar rincian beras 11.500 Kg harga Rp.13.100,00 (tiga belas ribu seratus rupiah) dengan harga total Rp.150.650.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanda bukti pengeluaran uang nomor: 00828/KWT/10.2023/2024 tertanggal 30 Agustus 2024, tertulis uang sebesar Rp.150.650.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) diterima dan ditandatangani oleh Saksi SISWANTO sebagai pembayaran Beras CSR PT. Smelting sebanyak 1150 zak x Rp.13.100,00 (tiga belas ribu seratus rupiah) x 10 Kg;
- kwitansi pembayaran Pengadaan Beras CSR PT. Smelting 2024 tahap 1, 11.500 Kg x Rp.13.100,00 (tiga belas ribu seratus rupiah) sebesar Rp.150.650.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) diterima dan ditandatangani oleh Saksi SISWANTO;

Dimana seluruh dokumen tersebut menerangkan sekaligus merupakan syarat administratif seolah-olah benar bahwa Pemerintah Desa Roomo telah melaksanakan pengadaan beras Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I sebanyak 11.500 Kg (11,5 Ton) beras seharga Rp.13.100,00 (tiga belas ribu seratus rupiah) per kilogramnya, padahal kenyataannya yang dibelanjakan hanya sebanyak 11.000 Kg (11 Ton) seharga Rp.11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) per

Hal 19 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogramnya;

- Bahwa dari total uang yang diterima oleh Saksi ABDUL MUIS dan Saksi ISA LAILIYAH dari Saksi NURHASIM untuk pembelian beras sebesar Rp.143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah), uang tersebut telah dibayarkan oleh Saksi ABDUL MUIS dan Saksi ISA LAILIYAH kepada Saksi SISWANTO sebesar Rp.126.500.000,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), maka terdapat selisih uang sebesar Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), yang pada tanggal 2 September 2024, selisih uang Rp.16.500.000,00 (enam belas ribu lima ratus ribu rupiah) tersebut, Saksi ABDUL MUIS dan Saksi ISA LAILIYAH telah menyerahkannya kembali kepada Saksi NURHASIM di Toko Rahma, dan telah diterima oleh Saksi NURHASIM kemudian Saksi NURHASIM memberikan kepada Saksi ABDUL MUIS dan Saksi ISA LAILIYAH sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun Saksi ABDUL MUIS dan Saksi ISA LAILIYAH sempat menolak karena terlalu besar akan tetapi karena disampaikan oleh Saksi NURHASIM bahwa uang tersebut "Fee" untuk Saksi ABDUL MUIS dan Saksi ISA LAILIYAH, akhirnya Saksi ABDUL MUIS dan Saksi ISA LAILIYAH menerima uang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 12 September 2024 Pemerintah Desa Romo membagikan beras Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I kepada Masyarakat Desa Roomo, namun masyarakat banyak yang mengeluh dan protes karena kualitas beras yang diterima menurut mereka berkualitas buruk sehingga banyak masyarakat yang mengembalikan berasnya ke Balai Desa Roomo dan tidak mau mengkonsumsinya, puncaknya pada tanggal 17 September 2024 masyarakat Desa Roomo melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Desa Roomo menuntut transparansi dan pembagian beras yang layak konsumsi;
- Bahwa setelah aksi unjuk rasa tersebut, Saksi NURHASIM berupaya melakukan langkah-langkah yaitu pada tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi NURHASIM menyerahkan kembali uang sisa sebesar Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Toko Rahma dengan maksud agar uang tersebut dibawa oleh Saksi ABDUL MUIS dan Saksi ISA LAILIYAH seolah-olah mereka berdua yang telah mengambil keuntungan dari pengadaan beras Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I, serta saat itu juga Saksi

Hal 20 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHASIM bersama-sama dengan Terdakwa II RUDI HERMANSYAH membuat 2 kwitansi untuk ditandatangani Saksi ABDUL MUIS selaku pemilik Toko Rahma, diantaranya:

- kwitansi tertanggal 27 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Saksi ABDUL MUIS, dengan nominal uang tertulis Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk DP beras CSR PT. Smelting tahap I harga Rp.13.100,- x 11.500 Kg dan;
- kwitansi tertanggal 30 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Saksi ABDUL MUIS, dengan nominal uang tertulis Rp.120.650.000,00 (seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pelunasan beras CSR PT. Smelting tahap I harga Rp.13.100,- x 11.500 Kg;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian balai besar pengawas obat dan makanan Surabaya No. LHU.096.K.06.13.24.0002 tanggal 12 November 2024, yang dikeluarkan oleh balai besar pengawasan obat dan makanan di Surabaya yang ditandatangani oleh LAILATUL ROCHMA PUSPONEGORO, S.Si. Apt. M. Farm., dengan Hasil Pengujian Pemerian/organoleptis berupa butiran padat, berwarna putih kusam, terdapat kutu, ulat, dan lain sebagainya yang kesimpulan sampel beras yang diuji TMS (Tidak Memenuhi Syarat) Benda Asing/kotoran;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN bersama-sama Terdakwa II RUDI HERMANSYAH dan Saksi NURHASIM tersebut telah melanggar prinsip umum pengadaan barang dan jasa di pemerintahan desa sebagaimana pasal 2 Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019, khususnya pada prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, dengan peran masing-masing sebagai berikut:
 - Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN pada pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I, oleh karena tidak menerbitkan SK penunjukkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sehingga secara otomatis tanggung jawab Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN bertindak melaksanakan tugas/ fungsi Tim Pengelola Kegiatan (TPK), hal mana seharusnya memiliki tugas menerima, dan melakukan pengecekan terhadap kuantitas dan kualitas beras tersebut, akan tetapi tidak melaksanakan tugas/ fungsi TPK tersebut justru Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN sebagai Kepala Desa Roomo Ex. Officio Pemegang Kekuasaan

Hal 21 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) langsung menyetujui dokumen-dokumen persyaratan permintaan pembayaran yang dibuat oleh Terdakwa II RUDI HERMANSYAH tanpa adanya tahap uji verifikasi dari Sekretaris Desa yaitu Terdakwa II RUDI HERMANSYAH, telah melanggar Pasal 11 ayat (5) Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan melanggar Pasal 55 ayat (4) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sedangkan Terdakwa II RUDI HERMANSYAH yang pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Desa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) huruf c Jo. Pasal 55 ayat (3) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memiliki tugas sebagai Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) yakni melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa yang diantaranya berkewajiban melakukan uji verifikasi kelengkapan permintaan pembayaran dan kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran, namun pada faktanya langsung menerima beras pesanan, tanpa melakukan uji verifikasi dan pengecekan kebenaran perhitungan serta langsung membuat dokumen-dokumen persyaratan permintaan pembayaran pengadaan beras untuk dimintakan persetujuan kepada Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN;

- Bahwa perbuatan Saksi NURHASIM yang melakukan belanja beras untuk Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I yang dilakukan dengan cara mark up harga beras dari Rp.11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) ke Rp.13.100,00 (tiga belas ribu seratus rupiah) dan mark up kuantitas beras dari 11 Ton menjadi 11,5 Ton, dan kualitas beras yang dibeli tidak memenuhi syarat mutu benda asing yang apabila dikonsumsi dapat menimbulkan resiko bahaya keamanan pangan, sehingga akan meningkatkan resiko bahaya bagi kesehatan, dan perbuatan Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN bersama-sama Terdakwa II RUDI HERMANSYAH dan Saksi NURHASIM menyuruh Saksi SISWANTO menandatangani beberapa dokumen antara lain: Surat Penawaran Harga

Hal 22 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



(tanpa nomor) tertanggal 26 Agustus 2024 dari UD. Bumi Berkah, berikut daftar rincian harga beras tertanggal 26 Agustus 2024, Tanda bukti pengeluaran uang nomor: 00828/KWT/10.2023/2024 tertanggal 30 Agustus 2024, dan Kwitansi pembayaran Pengadaan Beras CSR PT. Smelting 2024 tahap 1, tertanggal 30 Agustus 2024, dimana seluruh dokumen tersebut menerangkan sekaligus merupakan syarat administratif seolah-olah benar bahwa Pemerintah Desa Roomo telah melaksanakan pengadaan beras Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I sebanyak 11.500 Kg beras seharga Rp.13.100,00 (tiga belas ribu seratus rupiah) per kilogramnya, padahal kenyataannya yang dibelanjakan hanya sebanyak 11.000 Kg seharga Rp.11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) per kilogramnya;

- Bahwa Saksi NURHASIM yang melakukan belanja beras untuk Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I yang dilakukan dengan cara mark up harga beras dari Rp.11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) ke Rp.13.100,00 (tiga belas ribu seratus rupiah) dan mark up kuantitas beras dari 11 Ton menjadi 11,5 Ton, dan kualitas beras yang dibeli tidak memenuhi syarat mutu benda asing yang apabila dikonsumsi dapat menimbulkan resiko bahaya keamanan pangan, sehingga akan meningkatkan resiko bahaya bagi kesehatan, dan perbuatan Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN bersama-sama Terdakwa II RUDI HERMANSYAH dan Saksi NURHASIM menyuruh Saksi SISWANTO menandatangani beberapa dokumen antara lain: Surat Penawaran Harga (tanpa nomor) tertanggal 26 Agustus 2024 dari UD. Bumi Berkah, berikut daftar rincian harga beras tertanggal 26 Agustus 2024, Tanda bukti pengeluaran uang nomor: 00828/KWT/10.2023/2024 tertanggal 30 Agustus 2024, dan Kwitansi pembayaran Pengadaan Beras CSR PT. Smelting 2024 tahap 1, tertanggal 30 Agustus 2024, dimana seluruh dokumen tersebut menerangkan sekaligus merupakan syarat administratif seolah-olah benar bahwa Pemerintah Desa Roomo telah melaksanakan pengadaan beras Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I sebanyak 11.500 Kg beras seharga Rp.13.100,00 (tiga belas ribu seratus rupiah) per kilogramnya, padahal kenyataannya yang dibelanjakan hanya sebanyak 11.000 Kg seharga Rp.11.500,00 (sebelas ribu

Hal 23 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



lima ratus rupiah) per kilogramnya, yang mana seharusnya Saksi NURHASIM sebagai ketua BPD, memiliki tugas, dan fungsi sebagaimana dalam Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa Jo. Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, sehingga Saksi NURHASIM sebagai ketua BPD tidak memiliki tugas, dan fungsi sebagai Pelaksana Kegiatan, bahkan berdasarkan Pasal 26 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Anggota BPD menjelaskan bahwa BPD dilarang sebagai pelaksana proyek Desa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II RUDI HERMANSYAH, dan Saksi NURHASIM tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.150.650.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Gresik Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Kasus Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dan Penyalahgunaan APBDes dan CSR Pemerintah Desa Roomo TA 2024 Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Nomor X.700/3475/437.72/2024 tanggal 06 Desember 2024.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**

Subsidiar

Bahwa Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN Selaku Kepala Desa Roomo masa jabatan tahun 2023 sampai tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor: 141/475/HK/437.12/2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Antarwaktu Terpilih Sebagai Kepala Desa dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik tertanggal 13 November 2023, bersama-sama dengan Terdakwa II RUDI HERMANSYAH selaku Sekretaris Desa masa jabatan tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Roomo Nomor: 141/049/437.103.4/2024 Tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Roomo

Hal 24 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik tertanggal 02 Agustus 2024 yang juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 berdasarkan Rencana Kegiatan CSR dan Anggaran Pemerintah Desa Roomo tertanggal 13 Desember 2023, serta bersama-sama dengan Saksi NURHASIM selaku Ketua BPD Desa Romo masa jabatan tahun 2023 sampai tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Camat Manyar Nomor: 144/15/437.103/2023 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (Desa Roomo Tentang Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa) Desa Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik tertanggal 16 Oktober 2023 (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada tanggal 1 September 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2024, bertempat di Kantor Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk Kabupaten Gresik dan merupakan daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah **"melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, YAITU:**

Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN sebagai Kepala Desa Roomo Ex. Officio Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), dalam pengadaan pembelian beras pada Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I memiliki peran, tugas dan fungsi menyetujui permintaan pembayaran atas barang/ jasa yang seharusnya telah melalui tahap uji verifikasi kelengkapan permintaan pembayaran dan kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran, namun yang teraktualisasikan dalam tindakannya telah menyetujui permintaan pembayaran atas barang/ jasa untuk pengadaan pembelian beras pada Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I sebesar Rp.150.650.000,00 (seratus lima puluh juta enam

Hal 25 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa adanya tahap uji verifikasi, bahwa Terdakwa II RUDI HERMANSYAH yang melaksanakan tugas/ fungsi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) pada Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I telah menyerahkan uang sebesar Rp.150.650.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pelaksanaan pembelian beras tersebut kepada Saksi NURHASIM selaku Ketua BPD Desa Roomo yang tidak memiliki tugas, dan fungsi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) ataupun sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK), bahkan dilarang sebagai pelaksana pekerjaan/ pengadaan Pemerintah Desa, lalu Saksi NURHASIM melakukan pembelian beras kepada Saksi SISWANTO melalui Saksi ABDUL MUIS dan Saksi ISA LAILIYAH, dengan cara mark up harga beras dari Rp.11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) ke Rp.13.100,00 (tiga belas ribu seratus rupiah) dan mark up kuantitas beras dari 11 Ton menjadi 11,5 Ton, serta telah membeli beras dengan kualitas yang tidak memenuhi syarat mutu benda asing yang apabila dikonsumsi dapat menimbulkan resiko bahaya keamanan pangan, sehingga akan meningkatkan resiko bahaya bagi kesehatan, kemudian pada tanggal 1 September 2024 Saksi SISWANTO mengirimkan beras sebanyak 11 Ton di Kantor Desa Roomo, Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN bertindak melaksanakan tugas/ fungsi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I, yang seharusnya menerima, dan melakukan pengecekan terhadap kuantitas dan kualitas beras tersebut, akan tetapi tidak melaksanakan tugas/ fungsi TPK tersebut justru Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN langsung menyetujui dokumen-dokumen persyaratan permintaan pembayaran yang dibuat oleh Terdakwa II RUDI HERMANSYAH, dengan cara Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN dan Terdakwa II RUDI HERMANSYAH menandatangani Surat tertanggal 26 Agustus 2024 perihal Penawaran Harga, dari UD. Bumi Berkah yakni Saksi SISWANTO yang ditujukan kepada Ketua TPK Desa Roomo, dengan lampiran daftar rincian beras 11.500 Kg harga Rp.13.100,00 (tiga belas ribu seratus rupiah) dengan harga total Rp.150.650.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN bersama-sama Terdakwa II RUDI HERMANSYAH dan Saksi NURHASIM menyuruh Saksi SISWANTO

Hal 26 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



menandatangani beberapa dokumen antara lain: Surat Penawaran Harga (tanpa nomor) tertanggal 26 Agustus 2024 dari UD. Bumi Berkah, berikut daftar rincian harga beras tertanggal 26 Agustus 2024, Tanda bukti pengeluaran uang nomor: 00828/KWT/10.2023/2024 tertanggal 30 Agustus 2024, dan Kwitansi pembayaran Pengadaan Beras CSR PT. Smelting 2024 tahap 1, tertanggal 30 Agustus 2024, dimana seluruh dokumen tersebut menerangkan sekaligus merupakan syarat administratif seolah-olah benar bahwa Pemerintah Desa Roomo telah melaksanakan pengadaan beras Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I sebanyak 11.500 Kg beras seharga Rp.13.100,00 (tiga belas ribu seratus rupiah) per kilogramnya, padahal kenyataannya yang dibelanjakan hanya sebanyak 11.000 Kg seharga Rp.11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) per kilogramnya. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II RUDI HERMANSYAH, dan Saksi NURHASIM tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.150.650.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Gresik Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Kasus Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dan Penyalahgunaan APBDes dan CSR Pemerintah Desa Roomo TA 2024 Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Nomor X.700/3475/437.72/2024 tanggal 06 Desember 2024, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemerintah Desa Roomo Tahun Anggaran 2023 s/d 2024 memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

o Tahun 2023

Kepala Desa	: Taqwa Zainudin
Ketua BPD	: H. Nurhasim, S.H., M.M.
Sekretaris Desa	: Abdul Jamal Putra, S.ST
Kasi Perencanaan dan Pembangunan	: Rudi Hermansyah, S.Kom
Kaur Keuangan	: Ninis Kustitamai Cahyani, S.E.
Kasi Kesra	: Silviana Mursidta
Kasi Pemerintahan	: Zainul Arifin, S.E.
Kasi Pelayanan	: -

Hal 27 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Tahun 2024

Kepala Desa : Taqwa Zainudin
Ketua BPD : H. Nurhasim, S.H., M.M.
Sekretaris Desa : Perubahan di akhir Juli 2024
Menjadi Rudi Hermansyah, S.Kom
Kasi Perencanaan dan Pembangunan: Abdul Jamal Putra, S.ST
Kaur Keuangan : Ninis Kustitamai Cahyani, S.E.
Kasi Kesra & Plt. Kaur TU & Umum : Silviana Mursidta
Plt. Kasi Pemerintahan : Rudi Hermansyah, S.Kom
Kasi Pelayanan : Zainul Arifin, S.E.

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2023, Desa Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik telah menerima Dana CSR dari PT. Smelting sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Bantuan Program Pengembangan Masyarakat Nomor 970/002/437.103.4/2023, Nomor SAD-053/AGT/XII/2023 yang ditangani oleh Hideya Sato selaku Presiden Direktur PT. Smelting dan ditangani oleh Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN selaku Kepala Desa Roomo dan Saksi NURHASIM selaku Ketua BPD Desa Roomo;
- Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Jo. Pasal 11 ayat (2) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Dana CSR PT. Smelting sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk Desa Roomo tersebut merupakan sumber lain-lain pendapatan Desa yang sah bagi Desa Roomo, serta berdasarkan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa, menyatakan bahwa seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa, maka Dana CSR PT. Smelting sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk Desa Roomo tersebut adalah bagian dari APBDesa Desa Roomo;
- Bahwa berdasarkan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES), dijelaskan bahwa pengelolaan CSR di Desa Roomo telah dimuat dalam APBDesa tahun 2024 berdasarkan Peraturan Desa Roomo Nomor 7 Tahun 2023 tentang APBDesa Romo Tahun 2024 dalam kode rekening 4.3

Hal 28 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp.1.052.500.000,00 (satu miliar lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Peraturan Kepala Desa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBDesa Tahun 2024 dengan kode rekening 4.3.3 Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa sebesar Rp.1.000.000.000,00, (satu miliar rupiah) dan Laporan Realisasi APBDesa Romo Tahun 2024 per 31 Oktober 2024 dalam kode rekening 4.3.3 Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa sebesar Rp.428.226.800,00 (empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dari pagu anggaran Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- Bahwa Dana CSR PT. Smelting yang masuk ke dalam APBDes Roomo T.A. 2024 tersebut merupakan bagian dari sistem keuangan negara yang dikelola oleh Desa sebagai bagian dari sistem Pemerintahan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka terhadap keuangan Negara, Hak dan kewajiban keuangan Desa adalah bagian dari keuangan negara berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pengertian keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
- Bahwa Dana CSR PT. Smelting sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk Desa Roomo telah dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan dalam beberapa bidang yaitu Bantuan Langsung (Donasi), Bidang Sosial, Bidang Pendidikan, Bidang Ekonomi, Bidang Lingkungan, Biaya Operasional, dengan rincian kegiatan dan anggaran sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran
1.	Bantuan Langsung	
	Beras Warga (2 tahap penyaluran)	Rp.325.005.000,00
	Penanganan Keadaan Darurat Desa	Rp.50.000.000,00
2.	Bidang Sosial	
	Operasional Tempat Ibadah Masjid dan Mushola	Rp.133.200.000,00
	Bantuan Beras Anak Yatim Piatu	Rp.83.430.000,00
3.	Bidang Pendidikan	
	Insentif Tenaga TPQ, KB, Madin	Rp.95.700.000,00
4.	Bidang Ekonomi	

Hal 29 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



	Pembinaan UMKM	Rp.10.560.000,00
5.	Bidang Lingkungan	
	Pemeliharaan dan Operasional Sampah Desa	Rp.51.900.000,00
	Proklim (program lingkungan)	Rp.220.204.800,00
6.	Biaya Operasional	
	Pengelolaan Program CSR	Rp.30.000.000,00
TOTAL		Rp.1.000.000.000,00

- Bahwa Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 mekanismenya menjadi satu bagian dalam Program/ Kegiatan Dana CSR PT. Smelting yang mana sebelum tahun berjalan telah diusulkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) sehingga tidak terdapat proposal dalam setiap pelaksanaannya dan teknis pemberian Dana CSR PT. Smelting tersebut adalah per termin dengan cara yaitu pemerintah Desa Roomo membuat RAB kegiatan selanjutnya RAB tersebut disetujui oleh PT. Smelting lalu Dana CSR PT. Smelting diterima dan dileburkan ke dalam RAPBDes Desa Roomo, kemudian pada saat tahun pelaksanaan penyaluran Dana CSR PT. Smelting, Pemerintah Desa Roomo melaporkan hasil kegiatan penggunaan Dana CSR kepada PT. Smelting sekaligus pengajuan dana untuk kegiatan selanjutnya;
- Bahwa dari rincian pengelolaan Dana CSR PT. Smelting tersebut masih sekitar 40% yang telah dicairkan dan sampai pada bulan Mei 2024 dalam 2 termin dengan rincian sebagai berikut:
 - Termin pertama pengajuan Dana Januari s/d Maret menjadi satu dan ditransfer ke Rekening Desa Roomo sebesar Rp.312.260.800,00 (tiga ratus dua belas juta dua ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 24 April 2024;
 - Termin kedua pengajuan Dana CSR bulan April dan Mei ditransfer pada bulan Mei sebesar Rp.115.966.000,00 (seratus lima belas juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 22 Mei 2024;sehingga, total pengelolaan Dana CSR PT. Smelting yang diterima Pemerintah Desa Roomo adalah sebesar Rp.428.226.800,00 (empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana yang tercantum pada rekening koran Bank Jatim atas nama Pemerintah Desa Roomo dengan No. Rekening 0272959081, dari dana tersebut, terdapat alokasi untuk pembelian beras yang akan dibagikan untuk masyarakat Desa Roomo sejumlah Rp.325.005.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta lima ribu rupiah), terhadap alokasi pembelian beras tersebut, Pemerintah Desa Roomo tidak kunjung membelanjakannya meskipun sudah

Hal 30 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



lewat termin 1 (satu) dengan alasan menunggu harga beras turun, dimana rencananya akan dibelanjakan beras termin 1 sejumlah 11,5 ton yang akan dibagikan kepada 1.150 rumah (shoma), dan masing-masing rumah mendapatkan beras sebesar 10 Kg;

- Bahwa mekanisme ataupun alur pengadaan barang/ jasa pada Pemerintahan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Jo. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, setelah menunjuk Kaur/ Kasi yang bertugas sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) kemudian Kepala Desa menerbitkan Surat Keputusan perihal penunjukan tim yang melaksanakan kegiatan atau Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang berasal dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau Masyarakat, selanjutnya PKA menyusun dokumen persiapan yang berisi uraian detail kebutuhan pengadaan baik dari segi jumlah, spesifikasi, dan kesesuaiannya dengan pagu anggaran, kemudian berdasarkan dokumen persiapan tersebut TPK melakukan survey terhadap surat penawaran para calon penyedia serta membuat evaluasi dan penilaian sebagai dasar penetapan penyedia, dengan parameter kualitas dan harga terbaik, selanjutnya penyedia yang telah ditetapkan mengirimkan barang sesuai dengan parameter yang telah ditentukan, lalu TPK melakukan pengecekan untuk memeriksa, menguji, dan memastikan bahwa barang yang telah dikirim telah sesuai dengan dokumen persiapan, apabila sudah sesuai maka PKA menandatangani surat pesanan, lalu dari surat pesanan tersebut diterbitkanlah Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa, terhadap SPP tersebut Kepala Desa memberikan persetujuan pembayaran. Namun kenyataannya pada Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I, Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN selaku Kepala Desa Roomo tidak menerbitkan Surat Keputusan perihal penunjukan tim yang melaksanakan kegiatan atau Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) maupun menunjuk Kaur/ Kasi yang bertugas sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) sehingga siapapun Perangkat Desa yang menerima barang pesanan secara otomatis memiliki tugas/ fungsi sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I tersebut, Terdakwa II RUDI

Hal 31 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANSYAH mengecek kembali Dana CSR dari PT. Smelting yang diperuntukkan pembelanjaan beras bahwa benar sudah ada di rekening Desa Roomo sehingga Terdakwa II RUDI HERMANSYAH melaporkan kepada Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN terkait hal tersebut, kemudian Terdakwa II RUDI HERMANSYAH meminta Bendahara Desa Roomo yakni Saksi NINIS KUSTITAMAI CAHYANI untuk mencairkan anggaran untuk Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I sebesar Rp.155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) yang setelah dipotong pajak 3% menjadi sebesar Rp.150.650.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi NINIS KUSTITAMAI CAHYANI membuat list pengambilan dana tersebut yang disetujui dan tandatangani oleh Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN selaku Kepala Desa Roomo Ex. Officio Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), lalu Saksi NINIS KUSTITAMAI CAHYANI melakukan pengambilan uang di Bank JATIM, yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa II RUDI HERMANSYAH dalam 2 tahap yaitu:

- Pertama pada awal Agustus 2024 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui Saksi SILVIANA MURSIDTA karena dalam Siskeudes adalah kegiatan tersebut masuk dalam program Kasi Kesra yaitu Saksi SILVIANA MURSIDTA, awalnya dana tersebut diambil dari uang kegiatan penghijauan yang belum terlaksana, namun atas permintaan Terdakwa II RUDI HERMANSYAH uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa II RUDI HERMANSYAH kemudian digunakan sebagai pembayaran Down Payment (DP) pembelian beras untuk Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I;
- Kedua pada akhir Agustus 2024 sebesar Rp.120.650.000,00 (seratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Saksi SILVIANA MURSIDTA karena dalam Siskeudes adalah kegiatan tersebut masuk dalam program Kasi Kesra yaitu Saksi SILVIANA MURSIDTA, awalnya dana tersebut diambil dari uang kegiatan penghijauan yang belum terlaksana, namun atas permintaan Terdakwa II RUDI HERMANSYAH uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa II RUDI HERMANSYAH kemudian digunakan sebagai pembayaran pelunasan pembelian beras untuk Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I;

Hal 32 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terhadap uang tersebut diatas, Terdakwa II RUDI HERMANSYAH memberikannya kepada Saksi NURHASIM dengan maksud untuk belanja pengadaan beras untuk Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma, kemudian pada tanggal 25 Agustus 2024 Saksi NURHASIM mendatangi Toko Rahma dan meminta kepada pemilik Toko Rahma Saksi ABDUL MUIS dan Saksi ISA LAILIYAH untuk memesan beras dengan kualitas standar selep dengan harga yang rendah, terhadap hal tersebut Saksi ISA LAILIYAH menelepon Saksi SISWANTO dengan mode *loudspeaker* di depan Saksi NURHASIM, lalu mengatakan "*Ini Bosnya* (Saksi NURHASIM) *mau cari beras seperti biasanya* (kualitas selep)", bahwa yang dimaksud "Bos" adalah Saksi NURHASIM, baik Saksi SISWANTO maupun Saksi ISA LAILIYAH sudah sama-sama mengerti karena Saksi NURHASIM sebelumnya juga sudah sering memesan beras untuk Program/ Kegiatan Pengadaan Bantuan Langsung Beras Warga kepada Saksi SISWANTO melalui Saksi ABDUL MUIS dan Saksi ISA LAILIYAH, dan Saksi SISWANTO merupakan penghubung (makelar) antara pemilik Toko Rahma Saksi ABDUL MUIS dan Saksi ISA LAILIYAH dengan UD. Bumi Berkah (milik Saksi KATRIM), sedangkan menurut Saksi SISWANTO yang dimaksud "beras kualitas selep" yang diminta oleh Saksi NURHASIM, adalah beras dengan harga rendah dan dengan mutu dan kualitas di bawah standar;
- Bahwa terhadap permintaan beras dari Saksi NURHASIM tersebut, Saksi SISWANTO telah menawarkan kepada Saksi NURHASIM melalui Saksi ISA LAILIYAH beras dengan harga Rp.11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah), Rp.12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dan harga Rp.12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah,) namun Saksi NURHASIM melalui Saksi ISA LAILIYAH meminta beras tersebut ditawarkan lagi hingga harga Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dengan beras kualitas selep, dan Saksi SISWANTO tidak menyanggupinya hingga akhirnya diperoleh kesepakatan antara Saksi SISWANTO dengan Saksi NURHASIM untuk pembelian beras dengan harga Rp.11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah total pemesanan 11 Ton yang dikemas dalam 1.100 zak, masing-masing zak berisi 10 Kg beras, harga tersebut sudah termasuk biaya ongkos kirim, biaya zak, dan biaya cetak zak bertuliskan "Bantuan CSR PT. Smelting tahun 2024", dengan logo Pemerintah Desa Roomo dan BPD Desa Roomo. Setelah itu, Saksi NURHASIM menyampaikan kepada Terdakwa II RUDI HERMANSYAH

Hal 33 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sudah melakukan pemesanan beras dengan kesepakatan pembayaran Down Payment (DP) sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan pihak Saksi SISWANTO;

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2024 Terdakwa II RUDI HERMANSYAH menyerahkan uang kepada Saksi NURHASIM sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran *Down Payment* (DP) pembelian beras, kemudian Saksi NURHASIM menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut secara tunai ke Saksi ABDUL MUIS dan Saksi ISA LAILIYAH untuk dibayarkan kepada Saksi SISWANTO, selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2024 Saksi ABDUL MUIS mentransfer uang tersebut kepada Saksi SISWANTO menggunakan rekening milik Saksi KATRIM sebagai DP pembelian beras permintaan Saksi NURHASIM;
- Bahwa pada sekira akhir bulan Agustus setelah Terdakwa II RUDI HERMANSYAH menerima uang untuk pelunasan pembelian beras sebesar Rp.120.650.000,00 (seratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi NINIS KUSTITAMAI CAHYANI, kemudian Terdakwa II RUDI HERMANSYAH menyerahkan uang tersebut kepada Saksi NURHASIM untuk dilakukan pelunasan pembelian beras kepada Toko Rahma, lalu pada tanggal 31 Agustus 2024 Saksi NURHASIM dan Terdakwa II RUDI HERMANSYAH mendatangi Toko Rahma dan Saksi NURHASIM menyerahkan uang sebesar Rp.113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah) untuk pelunasan beras kepada Saksi ABDUL MUIS dan Saksi ISA LAILIYAH, selanjutnya pada tanggal 01 September 2024 Saksi ABDUL MUIS dan Saksi ISA LAILIYAH menyerahkan uang pelunasan pembelian beras kepada Saksi SISWANTO sebesar Rp.96.500.000,00 (sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Saksi SISWANTO dan Saksi KATRIM telah menerima total pembayaran sebesar Rp.126.500.000,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya pada tanggal 01 September 2024 Saksi SISWANTO mengirim beras yang dipesan sebanyak 11.000 Kg (11 Ton) ke Balai Desa Roomo, setelah beras tersebut tiba Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN, Terdakwa II RUDI HERMANSYAH dan Saksi NURHASIM menerima beras tersebut, lalu Terdakwa II RUDI HERMANSYAH membuat dokumen-dokumen dengan tanggal mundur atas arahan Saksi NURHASIM agar ditandatangani oleh

Hal 34 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SISWANTO yang sepengetahuannya merupakan pemilik UD. Bumi Berkah, setelah dokumen-dokumen tersebut jadi kemudian Terdakwa II RUDI HERMANSYAH bersama-sama Saksi NURHASIM, dan Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN, meminta tanda tangan Saksi SISWANTO pada dokumen kelengkapan administrasi pengadaan beras tersebut di Kantor Desa Roomo, yang mana Dokumen-dokumen tersebut terdiri dari:

- Surat tertanggal 26 Agustus 2024 perihal Penawaran Harga, dari Pemilik UD. Bumi Berkah yakni Saksi SISWANTO kepada Ketua TPK Desa Roomo, dengan lampiran daftar rincian beras 11.500 Kg harga Rp.13.100,00 (tiga belas ribu seratus rupiah) dengan harga total Rp.150.650.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanda bukti pengeluaran uang nomor: 00828/KWT/10.2023/2024 tertanggal 30 Agustus 2024, tertulis uang sebesar Rp.150.650.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) diterima dan ditandatangani oleh Saksi SISWANTO sebagai pembayaran Beras CSR PT. Smelting sebanyak 1150 zak x Rp.13.100,00 (tiga belas ribu seratus rupiah) x 10 Kg;
- kwitansi pembayaran Pengadaan Beras CSR PT. Smelting 2024 tahap 1, 11.500 Kg x Rp.13.100,00 (tiga belas ribu seratus rupiah) sebesar Rp.150.650.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) diterima dan ditandatangani oleh Saksi SISWANTO;

Dimana seluruh dokumen tersebut menerangkan sekaligus merupakan syarat administratif seolah-olah benar bahwa Pemerintah Desa Roomo telah melaksanakan pengadaan beras Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I sebanyak 11.500 Kg (11,5 Ton) beras seharga Rp.13.100,00 (tiga belas ribu seratus rupiah) per kilogramnya, padahal kenyataannya yang dibelanjakan hanya sebanyak 11.000 Kg (11 Ton) seharga Rp.11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) per kilogramnya;

- Bahwa dari total uang yang diterima oleh Saksi ABDUL MUIS dan Saksi ISA LAILIYAH dari Saksi NURHASIM untuk pembelian beras sebesar Rp.143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah), uang tersebut telah dibayarkan oleh Saksi ABDUL MUIS dan Saksi ISA LAILIYAH kepada Saksi SISWANTO sebesar Rp.126.500.000,00 (seratus dua puluh enam juta

Hal 35 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah), maka terdapat selisih uang sebesar Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), yang pada tanggal 2 September 2024, selisih uang Rp.16.500.000,00 (enam belas ribu lima ratus ribu rupiah) tersebut, Saksi ABDUL MUIS dan Saksi ISA LAILIYAH telah menyerahkannya kembali kepada Saksi NURHASIM di Toko Rahma, dan telah diterima oleh Saksi NURHASIM kemudian Saksi NURHASIM memberikan kepada Saksi ABDUL MUIS dan Saksi ISA LAILIYAH sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun Saksi ABDUL MUIS dan Saksi ISA LAILIYAH sempat menolak karena terlalu besar akan tetapi karena disampaikan oleh Saksi NURHASIM bahwa uang tersebut “Fee” untuk Saksi ABDUL MUIS dan Saksi ISA LAILIYAH, akhirnya Saksi ABDUL MUIS dan Saksi ISA LAILIYAH menerima uang tersebut;

- Bahwa pada tanggal 12 September 2024 Pemerintah Desa Romo membagikan beras Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I kepada Masyarakat Desa Roomo, namun masyarakat banyak yang mengeluh dan protes karena kualitas beras yang diterima menurut mereka berkualitas buruk sehingga banyak masyarakat yang mengembalikan berasnya ke Balai Desa Roomo dan tidak mau mengkonsumsinya, puncaknya pada tanggal 17 September 2024 masyarakat Desa Roomo melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Desa Roomo menuntut transparansi dan pembagian beras yang layak konsumsi;
- Bahwa setelah aksi unjuk rasa tersebut, Saksi NURHASIM berupaya melakukan langkah-langkah yaitu pada tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi NURHASIM menyerahkan kembali uang sisa sebesar Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Toko Rahma dengan maksud agar uang tersebut dibawa oleh Saksi ABDUL MUIS dan Saksi ISA LAILIYAH seolah-olah mereka berdua yang telah mengambil keuntungan dari pengadaan beras Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I, serta saat itu juga Saksi NURHASIM bersama-sama dengan Terdakwa II RUDI HERMANSYAH membuat 2 kwitansi untuk ditandatangani Saksi ABDUL MUIS selaku pemilik Toko Rahma, diantaranya:
 - kwitansi tertanggal 27 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Saksi ABDUL MUIS, dengan nominal uang tertulis Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk DP beras CSR PT. Smelting tahap I harga Rp.13.100,- x

Hal 36 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



11.500 Kg dan;

- kwitansi tertanggal 30 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Saksi ABDUL MUIS, dengan nominal uang tertulis Rp.120.650.000,00 (seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pelunasan beras CSR PT. Smelting tahap I harga Rp.13.100,- x 11.500 Kg;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian balai besar pengawas obat dan makanan Surabaya No. LHU.096.K.06.13.24.0002 tanggal 12 November 2024, yang dikeluarkan oleh balai besar pengawasan obat dan makanan di Surabaya yang ditandatangani oleh LAILATUL ROCHMA PUSPONEGORO, S.Si. Apt. M. Farm., dengan Hasil Pengujian Pemerian/organoleptis berupa butiran padat, berwarna putih kusam, terdapat kutu, ulat, dan lain sebagainya yang kesimpulan sampel beras yang diuji TMS (Tidak Memenuhi Syarat) Benda Asing/kotoran;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN bersama-sama Terdakwa II RUDI HERMANSYAH dan Saksi NURHASIM tersebut telah melanggar prinsip umum pengadaan barang dan jasa di pemerintahan desa sebagaimana pasal 2 Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019, khususnya pada prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, dengan peran masing-masing sebagai berikut:
 - Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN pada pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I, oleh karena tidak menerbitkan SK penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sehingga secara otomatis tanggung jawab Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN bertindak melaksanakan tugas/ fungsi Tim Pengelola Kegiatan (TPK), hal mana seharusnya memiliki tugas menerima, dan melakukan pengecekan terhadap kuantitas dan kualitas beras tersebut, akan tetapi tidak melaksanakan tugas/ fungsi TPK tersebut justru Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN sebagai Kepala Desa Roomo Ex. Officio Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) langsung menyetujui dokumen-dokumen persyaratan permintaan pembayaran yang dibuat oleh Terdakwa II RUDI HERMANSYAH tanpa adanya tahap uji verifikasi dari Sekretaris Desa yaitu Terdakwa II RUDI HERMANSYAH, telah melanggar Pasal 11

Hal 37 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



ayat (5) Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan melanggar Pasal 55 ayat (4) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sedangkan Terdakwa II RUDI HERMANSYAH yang pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Desa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) huruf c Jo. Pasal 55 ayat (3) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memiliki tugas sebagai Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) yakni melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa yang diantaranya berkewajiban melakukan uji verifikasi kelengkapan permintaan pembayaran dan kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran, namun pada faktanya langsung menerima beras pesanan, tanpa melakukan uji verifikasi dan pengecekan kebenaran perhitungan serta langsung membuat dokumen-dokumen persyaratan permintaan pembayaran pengadaan beras untuk dimintakan persetujuan kepada Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN;

- Bahwa perbuatan Saksi NURHASIM yang melakukan belanja beras untuk Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I yang dilakukan dengan cara mark up harga beras dari Rp.11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) ke Rp.13.100,00 (tiga belas ribu seratus rupiah) dan mark up kuantitas beras dari 11 Ton menjadi 11,5 Ton, dan kualitas beras yang dibeli tidak memenuhi syarat mutu benda asing yang apabila dikonsumsi dapat menimbulkan resiko bahaya keamanan pangan, sehingga akan meningkatkan resiko bahaya bagi kesehatan, dan perbuatan Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN bersama-sama Terdakwa II RUDI HERMANSYAH dan Saksi NURHASIM menyuruh Saksi SISWANTO menandatangani beberapa dokumen antara lain: Surat Penawaran Harga (tanpa nomor) tertanggal 26 Agustus 2024 dari UD. Bumi Berkah, berikut daftar rincian harga beras tertanggal 26 Agustus 2024, Tanda bukti pengeluaran uang nomor: 00828/KWT/10.2023/2024 tertanggal 30 Agustus 2024, dan Kwitansi pembayaran Pengadaan Beras CSR PT. Smelting 2024

Hal 38 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



tahap 1, tertanggal 30 Agustus 2024, dimana seluruh dokumen tersebut menerangkan sekaligus merupakan syarat administratif seolah-olah benar bahwa Pemerintah Desa Roomo telah melaksanakan pengadaan beras Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I sebanyak 11.500 Kg beras seharga Rp.13.100,00 (tiga belas ribu seratus rupiah) per kilogramnya, padahal kenyataannya yang dibelanjakan hanya sebanyak 11.000 Kg seharga Rp.11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) per kilogramnya;

- Bahwa Saksi NURHASIM yang melakukan belanja beras untuk Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I yang dilakukan dengan cara mark up harga beras dari Rp.11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) ke Rp.13.100,00 (tiga belas ribu seratus rupiah) dan mark up kuantitas beras dari 11 Ton menjadi 11,5 Ton, dan kualitas beras yang dibeli tidak memenuhi syarat mutu benda asing yang apabila dikonsumsi dapat menimbulkan resiko bahaya keamanan pangan, sehingga akan meningkatkan resiko bahaya bagi kesehatan, dan perbuatan Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN bersama-sama Terdakwa II RUDI HERMANSYAH dan Saksi NURHASIM menyuruh Saksi SISWANTO menandatangani beberapa dokumen antara lain: Surat Penawaran Harga (tanpa nomor) tertanggal 26 Agustus 2024 dari UD. Bumi Berkah, berikut daftar rincian harga beras tertanggal 26 Agustus 2024, Tanda bukti pengeluaran uang nomor: 00828/KWT/10.2023/2024 tertanggal 30 Agustus 2024, dan Kwitansi pembayaran Pengadaan Beras CSR PT. Smelting 2024 tahap 1, tertanggal 30 Agustus 2024, dimana seluruh dokumen tersebut menerangkan sekaligus merupakan syarat administratif seolah-olah benar bahwa Pemerintah Desa Roomo telah melaksanakan pengadaan beras Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I sebanyak 11.500 Kg beras seharga Rp.13.100,00 (tiga belas ribu seratus rupiah) per kilogramnya, padahal kenyataannya yang dibelanjakan hanya sebanyak 11.000 Kg seharga Rp.11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) per kilogramnya, yang mana seharusnya Saksi NURHASIM sebagai ketua BPD, memiliki tugas, dan fungsi sebagaimana dalam Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa Jo. Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan

Hal 39 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, sehingga Saksi NURHASIM sebagai ketua BPD tidak memiliki tugas, dan fungsi sebagai Pelaksana Kegiatan, bahkan berdasarkan Pasal 26 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Anggota BPD menjelaskan bahwa BPD dilarang sebagai pelaksana proyek Desa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II RUDI HERMANSYAH, dan Saksi NURHASIM tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.150.650.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Gresik Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Kasus Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dan Penyalahgunaan APBDes dan CSR Pemerintah Desa Roomo TA 2024 Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Nomor X.700/3475/437.72/2024 tanggal 06 Desember 2024.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN Selaku Kepala Desa Roomo masa jabatan tahun 2023 sampai tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor: 141/475/HK/437.12/2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Antarwaktu Terpilih Sebagai Kepala Desa dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik tertanggal 13 November 2023, bersama-sama dengan Terdakwa II RUDI HERMANSYAH selaku Sekretaris Desa masa jabatan tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Roomo Nomor: 141/049/437.103.4/2024 Tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik tertanggal 02 Agustus 2024 yang juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 berdasarkan Rencana Kegiatan CSR dan Anggaran

Hal 40 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Pemerintah Desa Roomo tertanggal 13 Desember 2023, serta bersama-sama dengan Saksi NURHASIM selaku Ketua BPD Desa Romo masa jabatan tahun 2023 sampai tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Camat Manyar Nomor: 144/15/437.103/2023 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (Desa Roomo Tentang Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa) Desa Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik tertanggal 16 Oktober 2023 (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada tanggal 1 September 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2024, bertempat di Kantor Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk Kabupaten Gresik dan merupakan daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ***“pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”***, YAITU:

Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN sebagai Kepala Desa Roomo Ex. Officio Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), dalam pengadaan pembelian beras pada Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I memiliki peran, tugas dan fungsi menyetujui permintaan pembayaran atas barang/ jasa yang seharusnya telah melalui tahap uji verifikasi kelengkapan permintaan pembayaran dan kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran, namun yang teraktualisasikan dalam tindakannya telah menyetujui permintaan pembayaran atas barang/ jasa untuk pengadaan pembelian beras pada Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I sebesar Rp.150.650.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa adanya tahap uji verifikasi, bahwa
Terdakwa II RUDI HERMANSYAH yang melaksanakan tugas/ fungsi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) pada Kegiatan Pengadaan

Hal 41 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I telah menyerahkan uang sebesar Rp.150.650.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pelaksanaan pembelian beras tersebut kepada Saksi NURHASIM selaku Ketua BPD Desa Roomo yang tidak memiliki tugas, dan fungsi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) ataupun sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK), bahkan dilarang sebagai pelaksana pekerjaan/ pengadaan Pemerintah Desa, lalu Saksi NURHASIM melakukan pembelian beras kepada Saksi SISWANTO melalui Saksi ABDUL MUIS dan Saksi ISA LAILIYAH, dengan cara mark up harga beras dari Rp.11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) ke Rp.13.100,00 (tiga belas ribu seratus rupiah) dan mark up kuantitas beras dari 11 Ton menjadi 11,5 Ton, serta telah membeli beras dengan kualitas yang tidak memenuhi syarat mutu benda asing yang apabila dikonsumsi dapat menimbulkan resiko bahaya keamanan pangan, sehingga akan meningkatkan resiko bahaya bagi kesehatan, kemudian pada tanggal 1 September 2024 Saksi SISWANTO mengirimkan beras sebanyak 11 Ton di Kantor Desa Roomo, Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN bertindak melaksanakan tugas/ fungsi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I, yang seharusnya menerima, dan melakukan pengecekan terhadap kuantitas dan kualitas beras tersebut, akan tetapi tidak melaksanakan tugas/ fungsi TPK tersebut justru Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN langsung menyetujui dokumen-dokumen persyaratan permintaan pembayaran yang dibuat oleh Terdakwa II RUDI HERMANSYAH, dengan cara Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN dan Terdakwa II RUDI HERMANSYAH menandatangani Surat tertanggal 26 Agustus 2024 perihal Penawaran Harga, dari UD. Bumi Berkah yakni Saksi SISWANTO yang ditujukan kepada Ketua TPK Desa Roomo, dengan lampiran daftar rincian beras 11.500 Kg harga Rp.13.100,00 (tiga belas ribu seratus rupiah) dengan harga total Rp.150.650.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN bersama-sama Terdakwa II RUDI HERMANSYAH dan Saksi NURHASIM menyuruh Saksi SISWANTO menandatangani beberapa dokumen antara lain: Surat Penawaran Harga (tanpa nomor) tertanggal 26 Agustus 2024 dari UD. Bumi Berkah, berikut daftar rincian harga beras tertanggal 26 Agustus 2024, Tanda bukti

Hal 42 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran uang nomor: 00828/KWT/10.2023/2024 tertanggal 30 Agustus 2024, dan Kwitansi pembayaran Pengadaan Beras CSR PT. Smelting 2024 tahap 1, tertanggal 30 Agustus 2024, dimana seluruh dokumen tersebut menerangkan sekaligus merupakan syarat administratif seolah-olah benar bahwa Pemerintah Desa Roomo telah melaksanakan pengadaan beras Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I sebanyak 11.500 Kg beras seharga Rp.13.100,00 (tiga belas ribu seratus rupiah) per kilogramnya, padahal kenyataannya yang dibelanjakan hanya sebanyak 11.000 Kg seharga Rp.11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) per kilogramnya. Bahwa perbuatan Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II RUDI HERMANSYAH, dan Saksi NURHASIM, dimana yang seharusnya Terdakwa II RUDI HERMANSYAH menguasai dan mengelola uang belanja beras Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I sebesar Rp.150.650.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), namun oleh Terdakwa II RUDI HERMANSYAH tidak dilaksanakan dan diserahkan kepada Saksi NURHASIM semua untuk melakukan pemesanan dan pembayaran belanja beras Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I, hal mana seharusnya keseluruhan uang tersebut habis dipergunakan untuk pengadaan/ belanja beras, ternyata Saksi NURHASIM hanya membelanjakan uang sebesar Rp.126.500.000,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian: Rp.7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) diambil oleh Saksi NURHASIM dan Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) diambil oleh Saksi NURHASIM lalu memaksa Saksi ABDUL MUIS untuk membawa uang tersebut dan menandatangani kwitansi tertanggal 27 Agustus 2024 dan kwitansi tertanggal 30 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Saksi ABDUL MUIS, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: p

- Bahwa Pemerintah Desa Roomo Tahun Anggaran 2023 s/d 2024 memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

o Tahun 2023

Hal 43 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa : Taqwa Zainudin
Ketua BPD : H. Nurhasim, S.H., M.M.
Sekretaris Desa : Abdul Jamal Putra, S.ST
Kasi Perencanaan dan Pembangunan: Rudi Hermansyah, S.Kom
Kaur Keuangan : Ninis Kustitamai Cahyani, S.E.
Kasi Kesra : Silviana Mursidta
Kasi Pemerintahan : Zainul Arifin, S.E.
Kasi Pelayanan : -
o Tahun 2024
Kepala Desa : Taqwa Zainudin
Ketua BPD : H. Nurhasim, S.H., M.M.
Sekretaris Desa : Perubahan di akhir Juli 2024
Menjadi Rudi Hermansyah, S.Kom
Kasi Perencanaan dan Pembangunan: Abdul Jamal Putra, S.ST
Kaur Keuangan : Ninis Kustitamai Cahyani, S.E.
Kasi Kesra & Plt. Kaur TU & Umum : Silviana Mursidta
Plt. Kasi Pemerintahan : Rudi Hermansyah, S.Kom
Kasi Pelayanan : Zainul Arifin, S.E.

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2023, Desa Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik telah menerima Dana CSR dari PT. Smelting sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Bantuan Program Pengembangan Masyarakat Nomor 970/002/437.103.4/2023, Nomor SAD-053/AGT/XII/2023 yang ditangani oleh Hideya Sato selaku Presiden Direktur PT. Smelting dan ditangani oleh Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN selaku Kepala Desa Roomo dan Saksi NURHASIM selaku Ketua BPD Desa Roomo;
- Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Jo. Pasal 11 ayat (2) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Dana CSR PT. Smelting sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk Desa Roomo tersebut merupakan sumber lain-lain pendapatan Desa yang sah bagi Desa Roomo, serta berdasarkan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa, menyatakan bahwa
Hal 44 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa, maka Dana CSR PT. Smelting sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk Desa Roomo tersebut adalah bagian dari APBDesa Desa Roomo;

- Bahwa berdasarkan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES), dijelaskan bahwa pengelolaan CSR di Desa Roomo telah dimuat dalam APBDesa tahun 2024 berdasarkan Peraturan Desa Roomo Nomor 7 Tahun 2023 tentang APBDesa Romo Tahun 2024 dalam kode rekening 4.3 Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp.1.052.500.000,00 (satu miliar lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Peraturan Kepala Desa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBDesa Tahun 2024 dengan kode rekening 4.3.3 Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa sebesar Rp.1.000.000.000,00, (satu miliar rupiah) dan Laporan Realisasi APBDesa Romo Tahun 2024 per 31 Oktober 2024 dalam kode rekening 4.3.3 Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa sebesar Rp.428.226.800,00 (empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dari pagu anggaran Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa Dana CSR PT. Smelting yang masuk ke dalam APBDes Roomo T.A. 2024 tersebut merupakan bagian dari sistem keuangan negara yang dikelola oleh Desa sebagai bagian dari sistem Pemerintahan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka terhadap keuangan Negara, Hak dan kewajiban keuangan Desa adalah bagian dari keuangan negara berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pengertian keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
- Bahwa Dana CSR PT. Smelting sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk Desa Roomo telah dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan dalam beberapa bidang yaitu Bantuan Langsung (Donasi), Bidang Sosial, Bidang Pendidikan, Bidang Ekonomi, Bidang Lingkungan,

Hal 45 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Biaya Operasional, dengan rincian kegiatan dan anggaran sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran
1.	Bantuan Langsung	
	Beras Warga (2 tahap penyaluran)	Rp.325.005.000,00
	Penanganan Keadaan Darurat Desa	Rp.50.000.000,00
2.	Bidang Sosial	
	Operasional Tempat Ibadah Masjid dan Mushola	Rp.133.200.000,00
	Bantuan Beras Anak Yatim Piatu	Rp.83.430.000,00
3.	Bidang Pendidikan	
	Insentif Tenaga TPQ, KB, Madin	Rp.95.700.000,00
4.	Bidang Ekonomi	
	Pembinaan UMKM	Rp.10.560.000,00
5.	Bidang Lingkungan	
	Pemeliharaan dan Operasional Sampah Desa	Rp.51.900.000,00
	Proklam (program lingkungan)	Rp.220.204.800,00
6.	Biaya Operasional	
	Pengelolaan Program CSR	Rp.30.000.000,00
TOTAL		Rp.1.000.000.000,00

- Bahwa Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 mekanismenya menjadi satu bagian dalam Program/ Kegiatan Dana CSR PT. Smelting yang mana sebelum tahun berjalan telah diusulkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) sehingga tidak terdapat proposal dalam setiap pelaksanaannya dan teknis pemberian Dana CSR PT. Smelting tersebut adalah per termin dengan cara yaitu pemerintah Desa Roomo membuat RAB kegiatan selanjutnya RAB tersebut disetujui oleh PT. Smelting lalu Dana CSR PT. Smelting diterima dan dileburkan ke dalam RAPBDes Desa Roomo, kemudian pada saat tahun pelaksanaan penyaluran Dana CSR PT. Smelting, Pemerintah Desa Roomo melaporkan hasil kegiatan penggunaan Dana CSR kepada PT. Smelting sekaligus pengajuan dana untuk kegiatan selanjutnya;
- Bahwa dari rincian pengelolaan Dana CSR PT. Smelting tersebut masih sekitar 40% yang telah dicairkan dan sampai pada bulan Mei 2024 dalam 2 termin dengan rincian sebagai berikut:
 - Termin pertama pengajuan Dana Januari s/d Maret menjadi satu dan ditransfer ke Rekening Desa Roomo sebesar Rp.312.260.800,00 (tiga ratus dua belas juta dua ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) pada Hal 46 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 April 2024;

- Termin kedua pengajuan Dana CSR bulan April dan Mei ditransfer pada bulan Mei sebesar Rp.115.966.000,00 (seratus lima belas juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 22 Mei 2024;

sehingga, total pengelolaan Dana CSR PT. Smelting yang diterima Pemerintah Desa Roomo adalah sebesar Rp.428.226.800,00 (empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana yang tercantum pada rekening koran Bank Jatim atas nama Pemerintah Desa Roomo dengan No. Rekening 0272959081, dari dana tersebut, terdapat alokasi untuk pembelian beras yang akan dibagikan untuk masyarakat Desa Roomo sejumlah Rp.325.005.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta lima ribu rupiah), terhadap alokasi pembelian beras tersebut, Pemerintah Desa Roomo tidak kunjung membelanjakannya meskipun sudah lewat termin 1 (satu) dengan alasan menunggu harga beras turun, dimana rencananya akan dibelanjakan beras termin 1 sejumlah 11,5 ton yang akan dibagikan kepada 1.150 rumah (shoma), dan masing-masing rumah mendapatkan beras sebesar 10 Kg;

- Bahwa mekanisme ataupun alur pengadaan barang/ jasa pada Pemerintahan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Jo. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, setelah menunjuk Kaur/ Kasi yang bertugas sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) kemudian Kepala Desa menerbitkan Surat Keputusan perihal penunjukan tim yang melaksanakan kegiatan atau Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang berasal dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau Masyarakat, selanjutnya PKA menyusun dokumen persiapan yang berisi uraian detail kebutuhan pengadaan baik dari segi jumlah, spesifikasi, dan kesesuaiannya dengan pagu anggaran, kemudian berdasarkan dokumen persiapan tersebut TPK melakukan survey terhadap surat penawaran para calon penyedia serta membuat evaluasi dan penilaian sebagai dasar penetapan penyedia, dengan parameter kualitas dan harga terbaik, selanjutnya penyedia yang telah ditetapkan mengirimkan barang sesuai dengan parameter yang telah ditentukan, lalu TPK melakukan pengecekan untuk memeriksa, menguji, dan memastikan bahwa barang yang telah dikirim telah sesuai dengan dokumen persiapan, apabila sudah sesuai

Hal 47 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



maka PKA menandatangani surat pesanan, lalu dari surat pesanan tersebut diterbitkanlah Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa, terhadap SPP tersebut Kepala Desa memberikan persetujuan pembayaran. Namun kenyataannya pada Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I, Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN selaku Kepala Desa Roomo tidak menerbitkan Surat Keputusan perihal penunjukan tim yang melaksanakan kegiatan atau Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) maupun menunjuk Kaur/ Kasi yang bertugas sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) sehingga siapapun Perangkat Desa yang menerima barang pesanan secara otomatis memiliki tugas/ fungsi sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);

- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I tersebut, Terdakwa II RUDI HERMANSYAH mengecek kembali Dana CSR dari PT. Smelting yang diperuntukkan pembelanjaan beras bahwa benar sudah ada di rekening Desa Roomo sehingga Terdakwa II RUDI HERMANSYAH melaporkan kepada Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN terkait hal tersebut, kemudian Terdakwa II RUDI HERMANSYAH meminta Bendahara Desa Roomo yakni Saksi NINIS KUSTITAMAI CAHYANI untuk mencairkan anggaran untuk Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I sebesar Rp.155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) yang setelah dipotong pajak 3% menjadi sebesar Rp.150.650.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi NINIS KUSTITAMAI CAHYANI membuat list pengambilan dana tersebut yang disetujui dan tandatangani oleh Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN selaku Kepala Desa Roomo Ex. Officio Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), lalu Saksi NINIS KUSTITAMAI CAHYANI melakukan pengambilan uang di Bank JATIM, yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa II RUDI HERMANSYAH dalam 2 tahap yaitu:

- Pertama pada awal Agustus 2024 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui Saksi SILVIANA MURSIDTA karena dalam Siskeudes adalah kegiatan tersebut masuk dalam program Kasi Kesra yaitu Saksi SILVIANA MURSIDTA, awalnya dana tersebut diambil dari uang kegiatan penghijauan yang belum terlaksana, namun atas permintaan Terdakwa II RUDI HERMANSYAH uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa II RUDI

Hal 48 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANSYAH kemudian digunakan sebagai pembayaran Down Payment (DP) pembelian beras untuk Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I;

- Kedua pada akhir Agustus 2024 sebesar Rp.120.650.000,00 (seratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Saksi SILVIANA MURSIDTA karena dalam Siskeudes adalah kegiatan tersebut masuk dalam program Kasi Kesra yaitu Saksi SILVIANA MURSIDTA, awalnya dana tersebut diambil dari uang kegiatan penghijauan yang belum terlaksana, namun atas permintaan Terdakwa II RUDI HERMANSYAH uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa II RUDI HERMANSYAH kemudian digunakan sebagai pembayaran pelunasan pembelian beras untuk Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I;
- Bahwa selanjutnya terhadap uang tersebut diatas, Terdakwa II RUDI HERMANSYAH memberikannya kepada Saksi NURHASIM dengan maksud untuk belanja pengadaan beras untuk Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma, kemudian pada tanggal 25 Agustus 2024 Saksi NURHASIM mendatangi Toko Rahma dan meminta kepada pemilik Toko Rahma Saksi ABDUL MUIS dan Saksi ISA LAILIYAH untuk memesan beras dengan kualitas standar selep dengan harga yang rendah, terhadap hal tersebut Saksi ISA LAILIYAH menelepon Saksi SISWANTO dengan mode *loudspeaker* di depan Saksi NURHASIM, lalu mengatakan "*Ini Bosnya (Saksi NURHASIM) mau cari beras seperti biasanya (kualitas selep)*", bahwa yang dimaksud "Bos" adalah Saksi NURHASIM, baik Saksi SISWANTO maupun Saksi ISA LAILIYAH sudah sama-sama mengerti karena Saksi NURHASIM sebelumnya juga sudah sering memesan beras untuk Program/ Kegiatan Pengadaan Bantuan Langsung Beras Warga kepada Saksi SISWANTO melalui Saksi ABDUL MUIS dan Saksi ISA LAILIYAH, dan Saksi SISWANTO merupakan penghubung (makelar) antara pemilik Toko Rahma Saksi ABDUL MUIS dan Saksi ISA LAILIYAH dengan UD. Bumi Berkah (milik Saksi KATRIM), sedangkan menurut Saksi SISWANTO yang dimaksud "beras kualitas selep" yang diminta oleh Saksi NURHASIM, adalah beras dengan harga rendah dan dengan mutu dan kualitas di bawah standar;
- Bahwa terhadap permintaan beras dari Saksi NURHASIM tersebut, Saksi SISWANTO telah menawarkan kepada Saksi NURHASIM melalui Saksi ISA

Hal 49 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAILIYAH beras dengan harga Rp.11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah), Rp.12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dan harga Rp.12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah,) namun Saksi NURHASIM melalui Saksi ISA LAILIYAH meminta beras tersebut ditawarkan lagi hingga harga Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dengan beras kualitas selep, dan Saksi SISWANTO tidak menyanggupinya hingga akhirnya diperoleh kesepakatan antara Saksi SISWANTO dengan Saksi NURHASIM untuk pembelian beras dengan harga Rp.11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah total pemesanan 11 Ton yang dikemas dalam 1.100 zak, masing-masing zak berisi 10 Kg beras, harga tersebut sudah termasuk biaya ongkos kirim, biaya zak, dan biaya cetak zak bertuliskan "Bantuan CSR PT. Smelting tahun 2024", dengan logo Pemerintah Desa Roomo dan BPD Desa Roomo. Setelah itu, Saksi NURHASIM menyampaikan kepada Terdakwa II RUDI HERMANSYAH bahwa sudah melakukan pemesanan beras dengan kesepakatan pembayaran Down Payment (DP) sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan pihak Saksi SISWANTO;

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2024 Terdakwa II RUDI HERMANSYAH menyerahkan uang kepada Saksi NURHASIM sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran *Down Payment* (DP) pembelian beras, kemudian Saksi NURHASIM menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut secara tunai ke Saksi ABDUL MUIS dan Saksi ISA LAILIYAH untuk dibayarkan kepada Saksi SISWANTO, selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2024 Saksi ABDUL MUIS mentransfer uang tersebut kepada Saksi SISWANTO menggunakan rekening milik Saksi KATRIM sebagai DP pembelian beras permintaan Saksi NURHASIM;
- Bahwa pada sekira akhir bulan Agustus setelah Terdakwa II RUDI HERMANSYAH menerima uang untuk pelunasan pembelian beras sebesar Rp.120.650.000,00 (seratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi NINIS KUSTITAMAI CAHYANI, kemudian Terdakwa II RUDI HERMANSYAH menyerahkan uang tersebut kepada Saksi NURHASIM untuk dilakukan pelunasan pembelian beras kepada Toko Rahma, lalu pada tanggal 31 Agustus 2024 Saksi NURHASIM dan Terdakwa II RUDI HERMANSYAH mendatangi Toko Rahma dan Saksi NURHASIM menyerahkan uang sebesar Rp.113.000.000,00 (seratus tiga belas juta

Hal 50 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk pelunasan beras kepada Saksi ABDUL MUIS dan Saksi ISA LAILIYAH, selanjutnya pada tanggal 01 September 2024 Saksi ABDUL MUIS dan Saksi ISA LAILIYAH menyerahkan uang pelunasan pembelian beras kepada Saksi SISWANTO sebesar Rp.96.500.000,00 (Sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Saksi SISWANTO dan Saksi KATRIM telah menerima total pembayaran sebesar Rp.126.500.000,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya pada tanggal 01 September 2024 Saksi SISWANTO mengirim beras yang dipesan sebanyak 11.000 Kg (11 Ton) ke Balai Desa Roomo, setelah beras tersebut tiba Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN, Terdakwa II RUDI HERMANSYAH dan Saksi NURHASIM menerima beras tersebut, lalu Terdakwa II RUDI HERMANSYAH membuat dokumen-dokumen dengan tanggal mundur atas arahan Saksi NURHASIM agar ditandatangani oleh Saksi SISWANTO yang sepengetahuannya merupakan pemilik UD. Bumi Berkah, setelah dokumen-dokumen tersebut jadi kemudian Terdakwa II RUDI HERMANSYAH bersama-sama Saksi NURHASIM, dan Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN, meminta tanda tangan Saksi SISWANTO pada dokumen kelengkapan administrasi pengadaan beras tersebut di Kantor Desa Roomo, yang mana Dokumen-dokumen tersebut terdiri dari:

- Surat tertanggal 26 Agustus 2024 perihal Penawaran Harga, dari Pemilik UD. Bumi Berkah yakni Saksi SISWANTO kepada Ketua TPK Desa Roomo, dengan lampiran daftar rincian beras 11.500 Kg harga Rp.13.100,00 (tiga belas ribu seratus rupiah) dengan harga total Rp.150.650.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanda bukti pengeluaran uang nomor: 00828/KWT/10.2023/2024 tertanggal 30 Agustus 2024, tertulis uang sebesar Rp.150.650.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) diterima dan ditandatangani oleh Saksi SISWANTO sebagai pembayaran Beras CSR PT. Smelting sebanyak 1150 zak x Rp.13.100,00 (tiga belas ribu seratus rupiah) x 10 Kg;
- kwitansi pembayaran Pengadaan Beras CSR PT. Smelting 2024 tahap 1, 11.500 Kg x Rp.13.100,00 (tiga belas ribu seratus rupiah) sebesar Rp.150.650.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) diterima dan ditandatangani oleh Saksi SISWANTO;

Hal 51 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimana seluruh dokumen tersebut menerangkan sekaligus merupakan syarat administratif seolah-olah benar bahwa Pemerintah Desa Roomo telah melaksanakan pengadaan beras Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I sebanyak 11.500 Kg (11,5 Ton) beras seharga Rp.13.100,00 (tiga belas ribu seratus rupiah) per kilogramnya, padahal kenyataannya yang dibelanjakan hanya sebanyak 11.000 Kg (11 Ton) seharga Rp.11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) per kilogramnya;

- Bahwa dari total uang yang diterima oleh Saksi ABDUL MUIS dan Saksi ISA LAILIYAH dari Saksi NURHASIM untuk pembelian beras sebesar Rp.143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah), uang tersebut telah dibayarkan oleh Saksi ABDUL MUIS dan Saksi ISA LAILIYAH kepada Saksi SISWANTO sebesar Rp.126.500.000,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), maka terdapat selisih uang sebesar Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), yang pada tanggal 2 September 2024, selisih uang Rp.16.500.000,00 (enam belas ribu lima ratus ribu rupiah) tersebut, Saksi ABDUL MUIS dan Saksi ISA LAILIYAH telah menyerahkannya kembali kepada Saksi NURHASIM di Toko Rahma, dan telah diterima oleh Saksi NURHASIM kemudian Saksi NURHASIM memberikan kepada Saksi ABDUL MUIS dan Saksi ISA LAILIYAH sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun Saksi ABDUL MUIS dan Saksi ISA LAILIYAH sempat menolak karena terlalu besar akan tetapi karena disampaikan oleh Saksi NURHASIM bahwa uang tersebut "Fee" untuk Saksi ABDUL MUIS dan Saksi ISA LAILIYAH, akhirnya Saksi ABDUL MUIS dan Saksi ISA LAILIYAH menerima uang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 12 September 2024 Pemerintah Desa Romo membagikan beras Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I kepada Masyarakat Desa Roomo, namun masyarakat banyak yang mengeluh dan protes karena kualitas beras yang diterima menurut mereka berkualitas buruk sehingga banyak masyarakat yang mengembalikan berasnya ke Balai Desa Roomo dan tidak mau mengkonsumsinya, puncaknya pada tanggal 17 September 2024 masyarakat

Hal 52 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Desa Roomo melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Desa Roomo menuntut transparansi dan pembagian beras yang layak konsumsi;

- Bahwa setelah aksi unjuk rasa tersebut, Saksi NURHASIM berupaya melakukan langkah-langkah yaitu pada tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi NURHASIM menyerahkan kembali uang sisa sebesar Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Toko Rahma dengan maksud agar uang tersebut dibawa oleh Saksi ABDUL MUIS dan Saksi ISA LAILIYAH seolah-olah mereka berdua yang telah mengambil keuntungan dari pengadaan beras Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I, serta saat itu juga Saksi NURHASIM bersama-sama dengan Terdakwa II RUDI HERMANSYAH membuat 2 kwitansi untuk ditandatangani Saksi ABDUL MUIS selaku pemilik Toko Rahma, diantaranya:

- kwitansi tertanggal 27 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Saksi ABDUL MUIS, dengan nominal uang tertulis Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk DP beras CSR PT. Smelting tahap I harga Rp.13.100,- x 11.500 Kg dan;
- kwitansi tertanggal 30 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Saksi ABDUL MUIS, dengan nominal uang tertulis Rp.120.650.000,00 (seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pelunasan beras CSR PT. Smelting tahap I harga Rp.13.100,- x 11.500 Kg;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN bersama-sama Terdakwa II RUDI HERMANSYAH, dan Saksi NURHASIM, dimana yang seharusnya Terdakwa II RUDI HERMANSYAH menguasai dan mengelola uang anggaran belanja beras Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I sebesar Rp.150.650.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), namun oleh Terdakwa II RUDI HERMANSYAH tidak dilaksanakan dan diserahkan kepada Saksi NURHASIM semua untuk melakukan pemesanan dan pembayaran belanja

Hal 53 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



beras Kegiatan Pengadaan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I, hal mana seharusnya keseluruhan uang tersebut habis dipergunakan untuk pengadaan/ belanja beras, ternyata hanya dibelanjakan sebesar Rp.126.500.000,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian: Rp.7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) diambil oleh Saksi NURHASIM dan Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) diambil oleh Saksi NURHASIM lalu memaksa Saksi ABDUL MUIS untuk membawa uang tersebut dan menandatangani kwitansi tertanggal 27 Agustus 2024 dan kwitansi tertanggal 30 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Saksi ABDUL MUIS.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa TAQWA ZAINUDIN dan RUDI HERMANSYAH, S. Kom tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby atas nama Para Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. BUDI SETIAWAN S, Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 54 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP).
- Bahwa saksi selaku senoir staff pada PT. Smelting.
- Bahwa PT. Smelting melaksanakan program CSR (*corporate social responsibility*) dengan Pemerintah Desa Roomo sejak tahun 2018.
- Bahwa anggaran tahun 2023/2024 diberikan secara bertahap dari PT. Smelting kepada Pemerintah Desa Roomo sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar), salah satunya untuk program bantuan beras kepada warga desa Roomo.
- Bahwa perolehan anggran tersebut, sesuai Surat Perjanjian Bantuan Program Pengembangan Masyarakat Nomor 970/002/437.103.4/2023, Nomor SAD-053/AGT/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang telah ditanda-tangani Hideya Sato selaku Presiden Direktur PT. Smelting dan Taqwa Zainudin selaku Kepala Desa Roomo dan Nurhasim selaku Ketua BPD Desa Roomo.
- Bahwa anggaran dana CSR tersebut, salah satunya dialokasikan untuk kegiatan pengadaan bantuan beras pershoma Rp.325.005.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta lima ribu rupiah), yang akan dibagikan kepada 1.150 warga desa Roomo dan para perangkat desa Roomo.
- Bahwa pada tanggal 24 April 2024, PT. Smelting telah mentransfer uang ke rekening Bank Jatim Nomor: 0772959081 an. Pemerintah Desa Roomo sebesar Rp312.260.800,-- (tiga ratus dua belas juta dua ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah), dan pada tanggal 22 Mei 2024 sejumlah Rp115.996.000,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa pada pelaksanaan pembagian beras kepada warga desa Roomo, saksi hadir sebagai *ceremony* penyerahan dibalai desa;
- Bahwa saksi tidak mengecek secara detail keadaan beras tersebut, hanya memegang kemasannya saja yang terbuat dari karung plastik dan ada logo PT. Smelting;

Hal 55 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Bahwa saksi melihat beras tersebut dalam kondisi baik baik saja, namun saksi mendapat informasi dan komplain dari warga desa melalui *whatsapp* bahwa kondisi beras kotor, banyak patahan dan berwarna kuning;
- Bahwa atas complain dari warga desa tersebut, saksi tidak pernah mengecek langsung ke lapangan, hanya menanyakan kepada perangkat desa yaitu Rudi Hermansyah, kata beliau ini sudah kami selidiki dan saksi meminta Rudi Hermansyah datang ke kantor untuk menjelaskan. Hanya saja saksi sedang bertugas diluar kota jadi yang menemui Pak Indra; Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan.

2. INDRA SETYA WIBOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).
- Bahwa saksi selaku manager bagian umum PT. Smelting.
- Bahwa PT. Smelting melaksanakan program CSR (*corporate social responsibility*) dengan Pemerintah Desa Roomo sejak tahun 2018.
- Bahwa anggaran tahun 2023/2024 diberikan secara bertahap dari PT. Smelting kepada Pemerintah Desa Roomo sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar), salah satunya untuk program bantuan beras kepada warga desa Roomo.
- Bahwa perolehan anggran tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Bantuan Program Pengembangan Masyarakat Nomor: 970/002/437.103.4/2023, Nomor SAD-053/AGT/XII/2023 tanggal 13

Hal 56 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Desember 2023 yang telah ditanda-tangani Hideya Sato selaku Presiden Direktur PT. Smelting dan Taqwa Zainudin selaku Kepala Desa Roomo dan Nurhasim selaku Ketua BPD Desa Roomo.

- Bahwa mekanisme pencairan bantuan CSR dari PT. Smelting kepada Pemerintah Desa Roomo, diawali pengajuan dari pemerintah desa sesuai program atau aktivitas yang akan di distribusikan pada warga desa, kemudian saksi mempelajari isi proposal tersebut, kemudian disepakati lalu masuk ke Mou atau perjanjian;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut disebutkan berbagai komponen nilai nominal dan durasi bantuan tersebut. kemudian di tanda tangani oleh direktur PT. Smelting. Untuk mekanisme penyaluran adalah pengajuan kembali dari desa sesuai kebutuhan mereka, lalu kami verifikasi lagi apakah sesuai proposal dan MoU. Jika sesuai kita akan tranfer ke nomor rekening pemerintah desa untuk bisa disalurkan kepada warga;
- Bahwa saksi menerima *invoice* dan pengajuan tersebut sampai cair sekitar 2-3 minggu;
- Bahwa dibulan september ada *ceremony* serah terima pembagian bantuan beras dari Pemerintah Desa Roomo kepada warga desa;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari warga terkait kondisi beras yang mereka terima tidak layak untuk dikonsumsi;
- Bahwa kegiatan bantuan beras ditahun-tahun sebelumnya tidak pernah ada permasalahan;
- Bahwa untuk kegiatan pengadaan dan pembelian beras, semuanya sudah masuk tanggung jawab pemerintah desa;
- Bahwa ada laporan masuk ke pak Budi, lalu pak Budi meminta Rudi Hermansyah datang ke kantor untuk menjelaskan. Namun saat itu pak Budi berhalangan hadir, sehingga saksi yang menemui mereka.

Hal 57 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Bahwa complain dari warga desa berkaitan kondisi sebagian beras yang tidak layak konsumsi, karena bentuknya kecil-kecil/ patahan, kuning dan berbau, namun warga tidak ada yang sampai sakit;
- Bahwa setelah adanya laporan dari warga bahwa ada kondisi beras yang tidak bagus, lalu saksi komunikasikan dengan pemerintah desa. Dan waktu itu Rudi Hermansyah membawa beras tersebut dan menunjukanya kepada kami bahwa beras tersebut baik-baik saja dan layak dikonsumsi;
- Bahwa saksi menyangkan adanya insiden tersebut;
- Bahwa kondisi beras yang dibawa oleh Rudi Hermansyah lebih baik dari pada yang di tunjukan oleh kejaksaan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan.

3. SILVIANA MURSIDTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).
- Bahwa Saksi sewaktu permasalahan terjadi selaku Kasi Kesra Pemerintah Desa Roomo. Namun dalam sistem keuangan desa Saksi selaku TPK.
- Bahwa PT. Smelting melaksanakan program CSR (*corporate social responsibility*) dengan Pemerintah Desa Roomo sejak tahun 2018.
- Bahwa anggaran tahun 2023/2024 yang diberikan secara bertahap dari PT. Smelting kepada Pemerintah Desa Roomo sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar), salah satunya untuk program bantuan beras kepada warga desa Roomo.

Hal 58 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Bahwa perolehan anggran tersebut, sesuai Surat Perjanjian Bantuan Program Pengembangan Masyarakat Nomor 970/002/437.103.4/2023, Nomor SAD-053/AGT/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang telah ditanda-tangani Hideya Sato selaku Presiden Direktur PT. Smelting dan Taqwa Zainudin selaku Kepala Desa Roomo dan Nurhasim selaku Ketua BPD Desa Roomo.
- Bahwa form pengambilan uang yang saksi serahkan kepada bendahara atas perintah Rudi Hermansyah, S.Kom. untuk segera mencairkan uang karena termin pembayaran beras sudah harus dicairkan, dan memang TPK sesuai MoU adalah Rudi Hermansyah.
- Bahwa Rudi Hermansyah, sejak bulan Agustus 2024 selaku Sekretaris Desa merangkap PLT Kaur Pemerintahan. Rudi Hermansyah yang melaksanakan sebagai TPK karena MOU dari PT. Smelting di tahun sebelumnya adalah Rudi Hermansyah.
- Bahwa Saksi selaku TPK mempunyai tupoksi diantaranya ketatausahaan dan pengadaan barang. Faktualnya yang melaksanakan pengadaan adalah Rudi Hermansyah.
- Bahwa Saksi telah menerima uang dari Saksi Ninis Kustita Maicahyani pada tanggal 7 Agustus 2014 dengan pencairan 1 senilai Rp31.000.000,00 dan pencairan 2 pada tanggal 26 Agustus senilai Rp124.000.000,00.
- Bahwa Pencairan 1 Saksi menerima dan menghitung sedangkan pencairan 2 Saksi idak menghitung kemudian menyampaikan "titip dulu ke brankas", lalu Saksi menyerahkan langsung uang Rp31.000.000,00 ke Rudi Hermansyah, S.Kom. sedangkan uang Rp124.000.000 Rudi Hermansyah, S.Kom. mengambil di Saksi.
- Bahwa penyerahan beras kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian pada tanggal 13 September 2024, mendapatkan protes dari warga desa dengan alasan banyak menirnya, berkutu dan berwarna kuning.
- Bahwa Ibu Saksi sebagai penerima beras dengan kondisi terdapat menir kecil-kecil kurang lebih 1 kg, beras tersebut dimasak dan dicampur dengan

Hal 59 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



beras lain. Saksi memakan beras tersebut dan tidak terjadi apa-apa ataupun kondisi sakit.

- Bahwa begitu juga yang diterima oleh masyarakat, lalu masyarakat mengembalikan beras tersebut ke balai desa dan mendapat gantinya dengan oleh Linmas dengan kondisi sudah ramai pada tanggal 17 September 2024;
- Bahwa Saksi belum melihat dokumen pengadaan sebelum pencairan, saksi hanya melihat form pengambilan uang. SPJ, nota dan sampai kasus ini berjalan Saksi belum mengecek sama sekali, dan Rudi Hermansyah belum memberikan informasi pembeliannya.
- Bahwa, peran Nurhasim, S.H., M.M. terkait CSR sebagai Ketua BPD melakukan pengawasan.
- Bahwa pembelian beras, terdapat 2 kali pembayaran yaitu Rp31.000.000,00 dan Rp124.000.000,00, jumlah uang yang cair 2 kali tersebut diterima langsung oleh Rudi Hermansyah.
- Bahwa Nurhasim, S.H., M.M. selaku ketua BPD mengawasi kinerja pemerintahan desa terkait kegiatan pengadaan beras.
- Bahwa Saksi baru mendengar pada saat BAP di Kejaksaan, jika yang melaksanakan pengadaan / pembelian beras adalah Rudi Hermansyah bersama Nurhasim, S.H., M.M;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak berkeberatan.

4. NINIS KUSTITA MAICAHYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).
- Bahwa Saksi selaku Kaur Keuangan Pemerintah Desa Roomo.

Hal 60 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Bahwa perangkat desa Roomo terdiri dari Kepala Desa Taqwa Zainudin dan Sekretaris Desa Rudi Hermansyah, S.Kom. (saat pergantian per bulan Agustus). Rudi Hermansyah juga menjabat sebagai PLT Pemerintahan.
- Bahwa pada tahun 2024 PT. Smelting akan memberikan dana CSR kepada pemerintah Desa Roomo. Program CSR setiap tahun bentuknya diawali dengan MOU, setiap tahun MOU dibuat baru sebesar Rp1.000.000.000,00 dan terdapat 9 (sembilan) kegiatan termasuk bantuan beras. Nominal untuk bantuan beras sebesar Rp325.000.000 dibagi dalam 2 tahap yaitu emester awal dan akhir. Tahap 1 pencairan dana dilaksanakan bulan Agustus sedangkan penyaluran dana dilaksanakan bulan September;
- Bahwa dana CSR baru akan dapat dicairkan jika Pemerintah Desa Roomo mengirimkan LPJ kegiatan, dan PT. Smelting akan melakukan transfer ke rekening desa Roomo di Bank Jatim No. Rek 0272959081.
- Bahwa terkait pemberian dana atau transfer dari PT. Smelting ke pemerintah Desa Roomo pada kurun waktu Januari sampai dengan bulan Mei nominal sekitar 40% bukan hanya untuk pengadaan atau kegiatan beras tetapi juga untuk kegiatan yang lain;
- Bahwa pemerintah desa Roomo mempunyai program-program yang sudah tertuang dalam APBDes. Sumber APBDes dari kabupaten terdiri dari ADD, dana desa dan retribusi pajak.
- Bahwa perusahaan yang berkontribusi ke Desa Roomo adalah PT. Smelting sebesar Rp1.000.000.000,00 dan diserahkan ke rekening desa Bank Jatim dengan nomor rekening 0272959081 an. Pemerintah Desa Roomo.
- Bahwa Nurhasim, S.H., M.M., menjadi ketua BPD sejak tahun 2019,. Pada tahun sebelumnya TPK untuk kegiatan CSR pembagian beras adalah Rudi Hermansyah, S.Kom;
- Bahwa sesuai dengan Siskeudes, Saksi Silviana Mursidta selaku TPK. Diajukan form pengambilan uang yang meliputi nama kegiatan dan nominal. Form tidak hanya untuk beras tetapi untuk ATK sesuai dengan kebutuhan di setiap bulannya ditulis tangan dan ditandatangani. Pada saat

Hal 61 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



itu, dokumen-dokumen pengadaannya meliputi dokumen penawaran dan permohonan penawaran;

- Bahwa Saksi melihat dokumen pengadaan dana lainnya baru pada saat LPJ baru diberikan. Terkait penawaran harga, Saksi tidak pernah melihat. Saksi hanya memegang RAB dari kegiatan CSR. Pada saat itu, kondisi barang belum ada tetapi sudah dimintakan untuk dicairkan terlebih dahulu sampai dananya dicairkan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Kepala Desa Taqwa Zainudin yang melakukan pencairan atau penarikan uang dibank, jika hanya Saksi yang ke bank dapat dilakukan tetapi wajib menggunakan Surat Kuasa;
- Bahwa adanya pencairan 1 tanggal 12 Agustus 2024 sebesar Rp31.000.000 untuk kegiatan tahap 1 beras, sedangkan pencairan 2 tanggal 27 Agustus 2024 sebesar Rp124.000.000. Pencairan 1 tersebut Saksi menyerahkan uang ke Silviana Mursidta sesuai permintaan pengambilan uang, namun jika dilihat berdasarkan kwitansi sebesar 30.000.000 sedangkan untuk pencairan 2 saat uang diserahkan ke Saksi Silviana Mursidta lalu dititipkan kembali ke Saksi "dititipkan ke brankas saja karena masih belum diambil oleh Rudi Hermansyah.
- Bahwa beras yang sudah dibeli telah sampai ke balai desa hari Minggu tanggal 1 September 2024. Saat itu saksi tidak melihat langsung proses penurunan beras dari truck ke balai desa dan saksi juga tidak melihat siapa-siapa yang menerima dan mengecek kondisi beras.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembelian beras kepada siapa, jika melihat dari kwitansi ada toko rahma dan UD bumi berkah. Saksi hanya mengetahui toko Rahma yang terletak di daerah Roomo, sedangkan Saksi tidak mengetahui UD Bumi Berkah;
- Bahwa harga beras sesuai kwitansi Rp13.100 / kilo, banyaknya 1.150 zak, dan tiap-tiap zak sebanyak 10 kilo berarti total 11.500 Kg;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pendistribusian yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan dihadiri oleh PT. Smelting, sedangkan selama beras di balai desa sampai peyerahan beras ke masyarakat Saksi tidak mengikuti karena Saksi hanya bertugas sebagai administrasi;

Hal 62 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Bahwa penyerahan beras kepada masyarakat dilakukan oleh Perangkat Desa Roomo dibantu Linmas pada tanggal 12 September 2024, serta disaksikan oleh pihak PT. Smelting.
- Bahwa setelah warga menerima beras, ribut karena berasnya jelek karena menir nya banyak, berkutu dan berwarna kuning;
- Bahwa adanya aksi protes warga masyarakat tersebut, perangkat desa menindaklanjuti ke kecamatan, lalu Pak Camat menyampaikan "jangan sampai ramai jika memang terdapat masalah dari pemerintah desa harus minta maaf dengan masyarakat, diganti dan yang berhak untuk menuntut PT. Smelting selaku pemberi dana";
- Bahwa Saksi dalam menyusun LPJ, dokumen dan kwitansi mendapat dokumen tersebut dari Rudi Hermansyah, dan tidak menerima apapun dari Nurhasim, S.H., M.M;
- Bahwa pada saat pengadaan beras terdapat pengambilan uang melalui rekening desa, pencairan ke-1 senilai Rp.31.000.000,00 pencairan ke-2 senilai Rp124.000.000,00
- Bahwa Saksi mengetahui dari kwitansi pembelian beras antara Rudi Hermansyah, S.Kom. dengan penjual atas nama Siswanto dan kwitansi 1 atas nama Abdul Muis sedangkan pemberian uang secara tunai kepada siapa dan dimana Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pada saat beras dikirim, Saksi tidak berada di lokasi tetapi Saksi mengetahui rencana ada beras masuk sebesar 1.100 zak untuk warga, dan 50 zak untuk para perangkat desa Roomo.
- Bahwa Saksi melihat sudah ada pembagian beras 1.100 zak ke warga, tetapi yang 50 zak utk perangkat desa belum dibagikan.
- Bahwa pada saat pengambilan beras masyarakat tidak ada yang keberatan, tetapi selang beberapa hari baru sekitar 50 warga melakukan aksi protes. Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada warga dan akan diganti dengan beras yang lebih bagus;
- Bahwa pihak Inspektorat datang setelah 3 orang (Nurhasim, S.H., M.M., Taqwa Zainudin dan Rudi Hermansyah, S.Kom) sudah masuk penjara, mereka ingin melihat sistem keuangan desa Roomo.

Hal 63 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pastinya berapa warga yang mengembalikan beras. Sebagian beras sudah diganti menggunakan uang pribadi Rudi Hermansyah, S.Kom;
- Bahwa saksi beserta perangkat desa hadir dalam zoom meeting yang diundang oleh Kejaksaan. Topik zoom meeting mengenai permasalahan bantuan beras.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak berkeberatan.

5. KATRIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).
- Bahwa Saksi selaku penjual beras di UD. Bumi Berkah yang menyediakan beras sejumlah 10 ton, dengan harga per kilo Rp11.200,00.
- Bahwa Saksi mendapatkan pesanan beras melalui Siswanto.
- Bahwa beras tersebut dikirim pada tanggal 1 September 2024, yang mengirim Saksi dan Saksi SISWANTO di balai desa Roomo;
- Bahwa saksi memperoleh beras dengan cara membeli beras dari warga yang punya hajatan, biasanya warga yang punya hajatan mendapat hadiah/sumbangan dari para tetangga/warga sekitar dengan harga beli Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa, Saksi mendapatkan DP/uang muka pembayaran beras sebesar Rp30.000.000,00 melalui transfer dari toko Rahma;
- Bahwa pihak pemerintah Desa Roomo tidak mengirimkan surat penawaran harga, begitu juga Saksi tidak pernah membuat penawaran harga dari UD. Bumi Berkah ke pemerintah Desa Roomo;
- Bahwa, Saksi pernah bertemu dengan Nurhasim, S.H., Rudi Hermansyah, S.Kom. dan Saksi Siswanto di rumah Saksi, saat itu Nurhasim, SH

Hal 64 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



menyampaikan jika ada Jaksa dari Gresik bertanya tentang harga beras agar dijawab Rp11.500,00, belum termasuk biaya kemasan dan di poles;

- Bahwa beras yang saksi jual tersebut berasal dari warga sekitar hasil acara hajatan, kemudian beras tersebut dipoles lagi oleh saksi.
- Bahwa beras yang dijual seharga Rp11.200 pernah dijual ke toko lain dan tidak terdapat complain/masalah.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak berkeberatan.

6. SISWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).
- Bahwa Saksi mendapatkan awal pesanan dari toko Rahma (Isa Lailiyah) yang menyampaikan bahwa Nurhasim, S.H. sedang mencari beras dan pengiriman beras di tanggal 1 September 2024;
- Bahwa atas pesanan tersebut selanjutnya Saksi bekerja sama dengan Katrim dengan cara saksi yang menyediakan beras sejumlah 1 ton, dan Saksi Katrim sebesar 10 ton.
- Bahwa saksi mengirim beras ke balai desa menemui Nurhasim, S.H., M.M. dan Rudi Hermansyah, S.Kom., namun hanya melakukan pengecekan dari luar atau bungkusnya saja;
- Bahwa Rudi Hermansyah, S.Kom. menyodorkan surat penawaran di dalam balai desa yang berbentuk dokumen disuruh tanda tangan dan stempel. Di dalam balai desa tersebut ada Rudi Hermansyah, S.Kom. dan Nurhasim, S.H., lalu setelah Saksi dari balai desa kemudian menuju toko rahma (Isa Lailiyah) mengambil sisa uang Rp96.500.000,00 yang diberikan kepada Saksi Katrim Rp80.000.000,00
- Bahwa pada tanggal 15 September 2024, Nurhasim, S.H., M.M. dan Rudi Hermansyah, S.Kom. datang ke rumah SISWANTO menyampaikan beras

Hal 65 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



yang dijualnya seharga Rp. 11.500 namun disuruh mengakui harga Rp13.100, lalu Saksi SISWANTO mengirim 11 ton 500 kilo dan Saksi SISWANTO tidak mau menuruti anjuran tersebut;

- Bahwa uang yang diterima saksi berkaitan penjualan beras 11 ton adalah sebesar Rp30.000.000,00 dan Rp96.500.000,00.
- Bahwa Saksi pernah bertemu Nurhasim, S.H., pada saat pengiriman beras di balai desa;
- Bahwa Saksi mengirimkan beras yang dipesan oleh Saksi Abdul Muis untuk dikirim ke Pemerintah Desa Roomo kondisinya biasa saja dan tidak ada kutu atau ulatnya;
- Bahwa Saksi menjual beras sejak tahun 2003, jika beras disimpan 1 bulan maka ada kutunya;
- Bahwa Saksi membeli beras dari KATRIM seharga Rp11.200,00 per Kg, dan Saksi menjualnya seharga Rp11.500,00 per Kg, sehingga saksi mendapatkan untung Rp300,00 per Kg, belum termasuk biaya zak.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan.

7. ABDUL MUIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).
- Bahwa saksi bersama istri (Isa Lailah) mempunyai toko Rahma yang berdagang beras.
- Bahwa, Saksi mendapat pesanan beras dari Nurhasim, S.H., dengan harga Rp11.500,00 per Kg, dan Saksi hanya sebagai penghubung karena saksi membeli berasnya dari Siswanto.
- Bahwa saksi menerima uang Rp30.000.000,00 dari istri saksi (isa Lailah), kemudian uang tersebut saksi transfer ke Siswanto pada tanggal 29 September 2024;

Hal 66 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Bahwa terkait dengan pelunasan harga beras, saksi ada di balai desa waktu penurunan beras kemudian melunasi Rp96.500.000,00. Uang tersebut saksi terima dari Nurhasim, S.H., sebesar Rp113.000.000,00, kemudian saksi bayarkan ke Siswanto sebesar Rp96.500.000,00, sehingga ada sisa atau keuntungan yang saksi terima sebesar Rp16.500.000,00.
- Bahwa terkait penandatanganan kwitansi, istri Saksi (Isa Lailiyah) tidak mengetahui karena yang menandatangani kwitansi adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi sudah menyerahkan uang sebesar Rp16.500.000,00 ke Kajaksaan Negeri Gresik.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak berkeberatan.

8. ISA LAILIYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).
- Bahwa Saksi bersama suami (Abdul Muis) mempunyai toko Rahma yang berdagang beras.
- Bahwa Nurhasim, S.H. pernah datang ke toko beras milik saksi pada tanggal 20 Agustus 2024 menanyakan harga beras, lalu Saksi telepon Siswanto untuk memastikan harga beras. Kemudian Nurhasim, S.H., M.M. menawar melalui saksi sebesar Rp11.000,00 tetapi Siswanto tidak setuju, dan pada akhirnya mereka sepakat diharga Rp11.500,00 per Kg, dengan pesanan sebesar 11 ton;
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024, saksi mendapat uang muka sebesar Rp30.000.000,00 dari Nurhasim, S.H., lalu untuk pelunasannya di tanggal 31 Agustus 2024;

Hal 67 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas transaksi beras tersebut Saksi mendapatkan keuntungan Rp16.500.000,00 dan uang tersebut sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Gresik.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan.

9. AGUS SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).
- Bahwa Saksi merupakan ketua RT di Desa Roomo, dan juga penerima beras program CSR yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2024, beras tersebut seberat 10 kg dalam 1 karung.
- bahwa kondisi beras utuh bersegel dan ada logo PT. Smelting di kemasan, beras tersebut diambil istri saksi di balai desa.
- Bahwa kondisi beras program CSR di tahun-tahun sebelumnya sebenarnya juga jelek dan ada komplain, tapi yang terakhir ini kondisinya jelek, ada krikil kecil, warna kecoklatan, bau apek & berketu.
- Bahwa Saksi membuka beras miliknya dan memasak dengan takaran air normal namun jadinya seperti bubur, berwarna kecokelatan, berbau aneh, sehingga tidak dimakan.
- Bahwa beras warga yang komplain dikumpulkan di balai desa, beras yang sudah terbuka dikumpulkan dengan keadaan ditali. Namun saksi tidak mengetahui jumlah warga di RT Saksi yang mengembalikan beras karena tidak ada koordinasi ke warga terkait pengembalian beras.
- Bahwa saksi sempat menanyakan ke istrinya terkait harga beras CSR dengan kondisi seperti itu kisaran seharga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) sampai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Namun ketika

Hal 68 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seremonial pembagian beras disampaikan budget beras sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah).

- Bahwa ada warga yang komplain ke desa melalui RT/RW atas kondisi beras jelek dan tidak layak konsumsi. Masyarakat juga demo di hari Selasa 17 September 2024 di balai desa.
- Bahwa tanggapan pemerintah desa atas demo tersebut, akan mengganti beras yang lebih baik, namun proses penggantian menunggu proses hukum selesai, sesuai arahan dari pak Camat dan pihak Inspektorat.
- Bahwa ada beras pengganti yang didatangkan di balai desa dengan merek Rojo Lele, dan Taqwa Zainudin sebagai kepala desa melalui WA sudah menginfokan terkait penggantian beras, namun masyarakat menolak karena prosedur penggantian tidak jelas dan permasalahan belum selesai.
- Bahwa saksi mengikuti kegiatan zoom meeting sambil mengemudikan mobil sehingga saksi tidak mengetahui siapa saja yang hadir di zoom meeting tersebut, dan tidak ada pengarahan dari Jaksa di zoom meeting tersebut, hanya sebatas informasi beras ini sedang dalam proses hukum.
- Bahwa beberapa warga ada yang menerima penggantian beras, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya karena tidak diajak koordinasi.
- Saksi berusaha meredam warga dengan menginformasikan untuk menahan diri sampai ada petunjuk dari pak camat.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan.

10. AHMAD SUNDUSIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Hal 69 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Bahwa saksi termasuk penerima beras tanggal 12 september 2024 sebanyak 10 kg dalam kemasan karung dan terdapat logo PT. Smelting.
- Bahwa kondisi beras sebelum dibuka sudah terdapat kutu yang keluar dari dalam kemasan, beras tersebut sekarang dijadikan barang bukti di Kejaksaan. Setelah saksi mengetahui kondisi beras, kemudian saksi komplain ke Ketua RT.
- Bahwa saksi hadir ketika demo tanggal 17 september 2024 di balai desa Roomo. Demo tersebut menuntut penggantian beras. Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN sebagai Pak Lurah menanggapi tuntutan warga terkait penggantian beras dengan pertanyaan "uang darimana?".

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan.

11. MUHAMMAD ARIF ZAIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).
- Bahwa Saksi pernah menerima beras 10 Kg program CSR di balai desa Roomo di tanggal 12 September 202. Kemasan beras berupa karung agak transparan, ada label CSR PT. Smelting.
- Bahwa saksi tidak membuka langsung karung beras yang diterima, namun setelah melihat informasi dari masyarakat di grup WA pada tanggal 13 September 2024 terkait kondisi beras, kemudian Saksi membuka beras miliknya dan menemukan kondisi beras yang tidak layak, karena banyak kutu & kerikil, banyak pecahan beras, dan berbau.
- Bahwa saksi mencoba memasak beras dengan takaran air yang biasanya digunakan istri Saksi, namun beras CSR yang dimasak tersebut malah menjadi bubur, berbau apek, sehingga tidak dimakan.
- Bahwa sampai sekarang saksi masih menyimpan beras tersebut karena beranggapan jika terdapat masalah maka beras itu termasuk barang bukti.

Hal 70 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Bahwa pada tanggal 17 September 2024 sebelum demo, ada undangan rapat dari Camat untuk RT/RW dan tokoh masyarakat guna membahas masalah ini. Kemudian lanjut di balai desa karena ada beberapa demo warga yang tidak terima dengan kondisi beras CSR dan menuntut penggantian beras yang baik. Pperangkat desa Roomo mau mengganti tetapi ada arahan dari Camat dan Inspektorat agar mencancel pengembalian sambil menunggu aparat penegak hukum.
- Bahwa saksi tidak mengikuti zoom meeting karena sedang ada kegiatan.
- Bahwa memang ada warga yang menerima penggantian beras, namun saksi tidak tahu jumlahnya karena saksi tidak diajak untuk koordinasi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui beras pengganti tersebut asalnya dari mana.
- Bahwa saksi telah menyampaikan arahan dari Camat ke warga RT nya untuk meredam kondisi warga yang protes.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan.

12. NURHASIM. S.H., M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).
- Bahwa saksi sebagai ketua BPD Desa Roomo, yang bertugas melakukan pengawasan, membuat aturan, membawa aspirasi dan menyampaikan aspirasi masyarakat desa Roomo;
- Bahwa di Desa Roomo ada kegiatan pembagian bantuan beras program CSR PT. Smelthing yang sudah berjalan beberapa tahun sebelumnya. Kegiatan tersebut dibagi dalam 2 tahap, dana tahap ke-1 kurang lebih Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa seharusnya pada bulan maret atau april 2024, kegiatan tersebut sudah dilaksanakan namun sampai bulan agustus belum dilaksanakan;

Hal 71 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Bahwa kantor Saksi bersebelahan dengan kantor Rudi Hermansyah, sehingga saksi sering mengingatkan kepada Rudi Hermansyah agar pelaksanaan program pembagian beras segera dilaksanakan, karena waktunya sudah telat sehingga saksi tidak enak dengan PT. Smelting serta mengingat tahun sebelumnya ada Silpa sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa seharusnya yang melakukan pengadaan beras yakni pemerintah desa, TPK dan bendahara. TPK nya ialah Saksi Silvi dan anggotanya ialah Rudi Hermansyah;
- Bahwa saksi pernah menerima uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) rupiah dari Rudi Hermansyah yang waktu itu datang kerumah Saksi meminta tolong untuk diantarkan ke toko Rahma. Setelah diantarkan ke toko Rahma, saksi menerima kuitansi dari toko Rahma dan langsung diberikan kepada Rudi Hermansyah;
- Bahwa harga yang disepakati sesuai dengan pengajuan sebesar Rp13.100/kg untuk total beras 11.150 kg;
- Bahwa sewaktu beras diantar Siswanto dan Katrim di balai desa Roomo, saksi tidak mengecek kondisi beras secara langsung, hanya melihat bungkus/kemasan saja yang dalam kondisi baik.
- Bahwa pada tanggal 12 September 2024, acara pembagian beras ke warga dilaksanakan sejumlah 1.100 sak, tinggal jatah pemerintah desa saja yang belum sejumlah 50 zak;
- Bahwa atas permasalahan pembagian beras di Desa Roomo, saksi pernah mendapatkan undangan dari Kecamatan bersama dengan pemerintah desa, RT, RW, DPD, saat itu disampaikan oleh Pak Camat bahwa permasalahan ini sudah selesai beliau meminta maaf dan siap mengganti barang kali ada masyarakat yang mendapatkan beras jelek untuk digantikan oleh pemerintah desa, menurut Pak Camat masyarakat tidak berhak menuntut, yang berhak menuntut ialah PT. Smelting;
- Bahwa setelah pulang dari balai desa ia dan kepala desa roomo dipanggil oleh PT. Smelting bertemu dengan Pak Indra. Disana barang bukti beras di periksa oleh pihak PT.Smelting dengan cara dirobek dengan gunting.

Hal 72 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Setelah di periksa pihak PT. Smelting meminta tolong agar segera diselesaikan permasalahan ini;

- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh Rudi Hermansyah, karena kebetulan Saksi harus mengetahui jika uang pembelian beras tersebut tersampaikan kepada pihak penjual;
- Bahwa saksi yang menyerahkan uang tersebut kepada toko Rahma yang diterima oleh Isa Lailiyah, sedangkan Rudi Hermansyah hanya menunggu didepan toko;
- Bahwa begitu juga uang sebesar Rp120.600.000,00 juga ia berikan kepada saksi Isa Lailiyah. Uang tersebut beramplop bank jatim dan sudah tertera jumlah nominalnya Saksi Nurhasim tinggal menyerahkannya saja;
- Bahwa saksi baru mengenal Siswanto dan Katrim selaku penjual beras ketika terjadi permasalahan ini.
- Bahwa sebenarnya pembelian beras ditransaksikan kepada ditoko rahma;
- Bahwa setelah terjadi masalah ini, Saksi baru mengetahui bahwa dalam dokumen penawaran tersebut tertulis UD. Bumi Berkah yang lokasinya berada di Lamongan;
- Bahwa saksi tidak ada menerima fee dari penjual beras. Begitu pula saksi tidak pernah memberikan sesuatu atau fee kepada Rudi Hermansyah.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penggantian beras, namun yang beli beras tersebut Rudi Hermansyah kepada saksi Siswanto;
- Bahwa setelah terjadi permasalahan beras di Desa Roomo, Saksi datang ke UD. Bumi Berkah sebanyak 2 kali untuk mengklarifikasi serta untuk membeli beras pengganti;
- Bahwa, Saksi sudah menjumpai toko Rahma untuk meminta pertanggung jawaban kondisi beras yang jelek, namun toko Rahma mengatakan tidak mengetahui bahwa beras tersebut jelek. Selanjutnya saksi menanyakan alamat Siswanto selaku penjual beras ke toko Rahma, namun saksi Siswanto berbelit ketika dimintai alamat rumahnya. Setelah mendapatkan alamat ia bergegas langsung menemui saksi Siswanto dirumahnya;
- Bahwa saksi mengakui kurang teliti dalam melakukan pengawasan kegiatan pengadaan dan pembagian beras;

Hal 73 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Bahwa didaerah saksi yaitu desa Roomo Kecamatan Manyar tidak ada petani atau produksi beras, namun di kecamatan lain di kabupaten Gresik ada petani/produksi beras.
- Bahwa pembelian dan pengadaan beras ditahun-tahun sebelumnya dengan toko Rahma;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I Taqwa Zainudin tidak keberatan. Sedangkan Terdakwa II Rudi Hermansyah keberatan perihal penyerahan uang pembelian beras ke Toko Rahma bukan dilakukan oleh Terdakwa II, tetapi dilakukan oleh saksi karena beberapa kali saksi menelpon II agar segera merealisasikan pembelian beras dimaksud.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. FITRIANA KARTIKA DEWI, S. Farm., Apt., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli selaku penguji obat dan makanan pada BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) di Surabaya.
- Bahwa BPOM memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengujian terhadap bahan pangan dan obat-obatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Pangan;
- Bahwa ahli telah melakukan pengujian beras yang diajukan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Gresik, sampel beras yang dilakukan pengujian sebanyak 2,7 Kilogram memiliki kandungan kadar air sebesar 11,57% dan benda asing rata-rata sebanyak 0,78%;

Hal 74 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Bahwa berdasarkan SNI 6128-2020 tentang beras dijelaskan syarat maksimal dari kadar air dalam beras yaitu 14% dan maksimal terdapat benda asing sebanyak 0,03%;
- Bahwa terkait dengan cara pengujiannya dimana untuk mengukur kadar air menggunakan metode oven dimana sampel akan dikeringkan didalam oven sampai semua air diuapkan. Kadar air dihitung dari selisih berat sampel sebelum dan sesudah pengeringan, kemudian dihitung persentasenya kadar airnya;
- Bahwa cara menguji benda asing, yaitu benda asing dipisahkan dari beras, kemudian benda asing dikumpulkan dan ditimbang kembali kemudian dihitung persentasenya terhadap sampel yang diuji;
- Bahwa hasil dari pengujian sampel adalah tidak memenuhi uji benda asing yang dimana didalam sampel ada 0,78% sedangkan syaratnya sebesar 0,03%, tentunya sampel ini tidak memenuhi syarat, jika tidak memenuhi syarat maka tidak dapat diizinkan diedarkan atau akan ditarik dalam pasaran;
- Bahwa hasil dari pengujian beras tersebut, terdapat butiran padat berupa kutu, ulat, kerikil, biji-bijian. Adanya benda asing tersebut dapat menimbulkan bahaya fisik jika dikonsumsi karena tidak ada yang memastikan benda tersebut membawa mikroorganisme yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia;
- Bahwa syarat beras layak berdasarkan SNI 6128-2015 dan SNI 6128-2020, yaitu diuji mutu benda asingnya dimana beras atau sampel akan ditimbang kemudian dipisahkan antara beras dan benda asingnya, kemudian dapat dihitung bobot dari benda asing tersebut dimana batas maksimalnya ada diangka 0,03%;
- Bahwa sampel yang diuji oleh ahli sudah tidak memenuhi syarat dan sehingga tidak layak diedarkan;
- Bahwa kualitas pangan yang diuji dipengaruhi oleh banyak hal, seperti bagaimana penyimpanannya, kualitas barang, dan kualitas pemrosesan yang mempengaruhi kualitas pangan;
- Bahwa syarat umum beras berdasarkan SNI 6128-2020 harus bebas hama dan penyakit, bebas bau apek dan asam atau bau asing lainnya, bebas dari campuran dedak dan bekatul untuk beras sosoh, kadar air

Hal 75 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



maksimal 14%, dan bebas dari bahan kimia yang membahayakan dan merugikan, serta aman bagi konsumen;

- Bahwa syarat khusus beras meliputi beberapa aspek seperti, butir kepala, butir patah, butir menir, butir merah/putih/hitam, butir rusak, butir kapur, benda asing, dan butir gabah, syarat-syarat tersebut berlaku untuk beras kelas mutu premium, medium I, dan Medium II, dimana tiap presentase kelas mutu berbeda-beda;

2. Dr. RIAN PRAMANA SUWANDA, S.STP., M.HP., dibawah sumpah pada pokoknya Ahli menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli selaku kepala bidang bina pemerintahan desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.
- Bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang atau barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, menimbulkan pendapatan, belanja pembiayaan, keuangan desa;
- Bahwa dasar hukum mengenai keuangan desa diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perubahan terakhir UU No. 3 Tahun 2024, dengan turunannya Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Bahwa pendapatan desa diatur dalam Undang-Undang desa, terdiri dari: pendapatan asli desa, alokasi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, serta bantuan keuangan dan hibah dari pihak ketiga;
- Bahwa pendapatan desa dapat diklasifikasikan menjadi 3 yaitu: pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan pendapatan lainnya;
- Bahwa termasuk ke dalam pendapatan asli desa sebagai hasil usaha desa atau BUMDES adalah hasil kekayaan desa, hasil swadaya, dan gotong royong. yang termasuk pendapatan transfer yaitu: dana desa, alokasi dana desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan

Hal 76 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Pendapatan lainnya terdiri dari penerimaan hasil kerjasama desa, bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;

- Bahwa bantuan CSR dari pihak lain masuk sebagai penerimaan bantuan desa maka dimasukkan pada pendapatan lainnya sesuai Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018;
- Bahwa seluruh penerimaan yang diterima desa harus dan wajib dimasukkan ke dalam APBDES, dan perencanaan pelaksanaan harus dimusyawarahkan di desa dan disepakati dalam perencanaan peraturan desa tentang APBDES, kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD, maka semuanya harus dicatatkan di dalam APBDes;
- Bahwa bidang belanja desa ada 5 (lima) yaitu: Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksanaan, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Penanggulangan Keadaan Darurat dan Mendesak, terkait untuk pengadaan beras untuk warga maka dia termasuk didalam bidang Pemberdayaan;
- Bahwa mekanisme pengadaan di desa yaitu, diutamakan dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan BPD dan masyarakatnya, kemudian pelaksanaan pengadaan harus melaksanakan persiapan pengadaan seperti dokumen persiapan, daftar spesifikasi, waktu pelaksanaan, surat perjanjian dan beberapa dokumen persiapan lain, kemudian dokumen persiapan pengadaan tersebut dibuat oleh TPK desa yang dijabat oleh perangkat desa, TPK bisa konsultasi kepada pelaksana kegiatan anggaran perangkat desa yang memiliki kewenangan pengadaan barang ini jadi dapat masuk di salah satu fungsi Kasi Kesejahteraan di desa;
- Bahwa pada kasus yang sedang berjalan ini memiliki total diatas 100 juta, jadi mekanisme pengadaan yang paling tepat menggunakan penawaran dimana TPK melakukan penawaran tertulis kepada penyedia minimal 2, kemudian dokumen persiapan sebelumnya setelah ada akan di evaluasi dari si penyedia jika semuanya sesuai maka TPK akan menetapkan penyedia tersebut untuk menjadi penyedia pengadaan barang;
- Bahwa setelah pengadaan barang selesai PKA mengajukan surat perintah pembayaran dilakukan barang sudah diterima, setiap pengajuan dari PKA akan diverifikasi oleh sekretaris desa untuk meneliti kelengkapan

Hal 77 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



permintaan pembayarannya menguji ketersediaan data, setelah diverifikasi maka kepala desa akan melakukan pencairan dana;

- Bahwa apabila prosedur pengadaan barang tidak dilakukan secara benar dan kualitas barang sudah sesuai maka akibatnya administrasinya harus diperbaiki dan harus dilakukan pembinaan kembali;
- Bahwa jika bentuk objeknya tidak sesuai, akan menimbulkan kerugian negara jika ada selisih atau penyelewengan dari dokumen persiapan;
- Bahwa dalam persiapan pengadaan TPK akan melakukan pengecekan barang kepada penyedia, jika sesuai akan membuat berita acara negosiasi, dilaporkan oleh PKA melakukan pemesanan dan diberi oleh sekdes dan sekdes melaporkan kepada kepala desa, setelah barang sudah ada ditempat baru dapat dibayarkan;
- Bahwa kewenangan BPD hanya ada 3 (tiga) yaitu: penyusunan regulasi, pengawasan, penyusunan peraturan di desa, jika BPD terlibat dalam pengelolaan keuangan bisa disebut sebagai penyalahgunaan wewenang;
- Bahwa pengadaan secara swakelola maka dilaksanakan oleh desa sendiri dengan mengutamakan sumber daya setempat terlebih dahulu, namun Pemdus Roomo langsung memilih penyedia dari luar gresik, menurut ahli tindakan tersebut sama saja penyalahgunaan wewenang;

3. Drs. DEDY MAHDIE, M.AP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli selaku auditor pada Inspektorat kabupaten Gresik, telah melakukan audit investigasi dan audit penghitungan kerugian negara (PKKN) atas dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan bantuan beras CSR di Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;

Hal 78 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Bahwa prosedur audit ada 4 (empat) tahapan, yaitu melakukan identifikasi permintaan, mengidentifikasi transaksinya, mengumpulkan dan evaluasi bukti dokumen, kemudian melakukan penghitungan kerugian negara;
- Bahwa ahli mendapatkan temuan telah terjadi pengadaan belanja beras yang dilakukan oleh pemerintah desa Roomo, yang dilaksanakan Rudi Hermansyah selaku ketua TPK, ditemani Nurhasim selaku Ketua BPD.
- Bahwa jumlah pengadaan beras sebanyak 11,5 ton sesuai dengan yang disepakati tanggal 19 januari 2024, namun yang diserahkan ke masyarakat oleh pemdes roomo sebanyak 11 ton atau terdapat selisih 500 kilogram, jumlah pembayaran pengadaan beras sesuai kwitansi sebesar Rp150.650.000, namun yang dibayarkan sebesar Rp126.500.000 maka terdapat selisih lebih Rp 24.150.000, dari temuan itu ditemukan 2 (dua) buah kwitansi pemerintah desa roomo untuk toko Bumi Berkah;
- Bahwa metode yang digunakan untuk melakukan audit yaitu metode total loss, mengingat adanya penyertaan dari hasil laporan laboratorium dengan nomor LHO.096.K.06.13.24.002 tanggal 12 November 2024 yang diterbitkan oleh BPOM di Surabaya. Hasil laporan pengujian menyatakan terdapat butiran padat, berwarna putih kusam, terdapat kutu dan ulat.
- Bahwa ada pendapat ahli BPOM tersebut yang menyatakan bahwa beras yang diedarkan tidak sesuai mutu benda asing, akan menimbulkan resiko bahaya pangan, benda asing yang masuk di manusia tidak ada yang bisa memastikan nanti akan membawa mikroorganisme yang dapat membahayakan kesehatan manusia;
- Bahwa beras yang tidak memenuhi syarat mutu dan memiliki resiko bahaya pangan dapat dikatakan beras tersebut tidak layak diedarkan di masyarakat karena resiko terhadap kesehatan. Oleh karenanya, disimpulkan kerugiannya adalah *total loss* yaitu besaran harga yang dikeluarkan untuk pembelian beras sebesar Rp150.650.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian jumlah beras 1.150 Kilogram, harga beras Rp13.100,00 per Kg, harga pembayaran Rp. 150.650.000,00.

Hal 79 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Bahwa Inspektorat tidak memiliki kewenangan menyatakan kerugian negara, hanya memberikan pendapat terhadap suatu permasalahan, apabila dipakai atau tidak tidak akan ada masalah;

4. **SITI KHOMARIAH S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli selaku auditor pada Inspektorat kabupaten Gresik, telah melakukan audit investigasi dan audit penghitungan kerugian negara (PKKN) atas dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan bantuan beras CSR di Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
- Bahwa prosedur audit ada 4 (empat) tahapan, yaitu melakukan identifikasi permintaan, mengidentifikasi transaksinya, mengumpulkan dan evaluasi bukti dokumen, kemudian melakukan penghitungan kerugian negara;
- Bahwa ahli mendapatkan temuan telah terjadi pengadaan belanja beras yang dilakukan oleh pemerintah desa Roomo, yang dilaksanakan Rudi Hermansyah selaku ketua TPK, ditemani Nurhasim selaku Ketua BPD.
- Bahwa jumlah pengadaan beras sebanyak 11,5 ton sesuai dengan yang disepakati tanggal 19 januari 2024, namun yang diserahkan ke masyarakat oleh pemdes roomo sebanyak 11 ton atau terdapat selisih 500 kilogram, jumlah pembayaran pengadaan beras sesuai kwitansi sebesar Rp150.650.000, namun yang dibayarkan sebesar Rp126.500.000 maka terdapat selisih lebih Rp 24.150.000, dari temuan itu ditemukan 2 (dua) buah kwitansi pemerintah desa roomo untuk toko Bumi Berkah;
- Bahwa metode yang digunakan untuk melakukan audit yaitu metode total loss, mengingat adanya penyertaan dari hasil laporan laboratorium dengan nomor LHO.096.K.06.13.24.002 tanggal 12 November 2024 yang

Hal 80 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



diterbitkan oleh BPOM di Surabaya. Hasil laporan pengujian menyatakan terdapat butiran padat, berwarna putih kusam, terdapat kutu dan ulat.

- Bahwa ada pendapat ahli BPOM tersebut yang menyatakan bahwa beras yang diedarkan tidak sesuai mutu benda asing, akan menimbulkan resiko bahaya pangan, benda asing yang masuk di manusia tidak ada yang bisa memastikan nanti akan membawa mikroorganisme yang dapat membahayakan kesehatan manusia;
- Bahwa beras yang tidak memenuhi syarat mutu dan memiliki resiko bahaya pangan dapat dikatakan beras tersebut tidak layak diedarkan di masyarakat karena resiko terhadap kesehatan. Oleh karenanya, disimpulkan kerugiannya adalah *total loss* yaitu besaran harga yang dikeluarkan untuk pembelian beras sebesar Rp150.650.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian jumlah beras 1.150 Kilogram, harga beras Rp13.100,00 per Kg, harga pembayaran Rp. 150.650.000,00.
- Bahwa Inspektorat tidak memiliki kewenangan menyatakan kerugian negara, hanya memberikan pendapat terhadap suatu permasalahan, apabila dipakai atau tidak tidak akan ada masalah;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Gresik Nomor: X.700/3475/437.72/2024 tanggal 6 Desember 2024 tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas kasus tindak pidana korupsi penyimpangan dan penyalahgunaan APBDes dan CSR Pemerintah Desa Roomo tahun anggaran 2024.
2. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Nomor: LHU.096.K.06.13.24.0002 tanggal 12 November 2024.

Hal 81 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I TAQWA ZAINUDIN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: .

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Roomo, sesuai SK Bupati Gresik Nomor 141/475/HK/437.12.2023 tanggal 13 November 2023.
- Bahwa pada tahun 2024 Pemerintah Desa Roomo mendapatkan bantuan dana CSR (*corporate social responsibility*) dari PT. Smelting sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Anggaran tersebut ditransfer ke rekening desa Roomo di Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0272959081, dan dimasukkan dalam APB Des tahun 2024 dan ditetapkan dalam Perdes No. 7 tahun 2023.
- Bahwa perolehan anggran tersebut, sesuai Surat Perjanjian Bantuan Program Pengembangan Masyarakat Nomor 970/002/437.103.4/2023, Nomor SAD-053/AGT/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang telah ditanda-tangani Hideya Sato selaku Presiden Direktur PT. Smelting dan Taqwa Zainudin selaku Kepala Desa Roomo dan Nurhasim selaku Ketua BPD Desa Roomo.
- Bahwa anggaran dana CSR tersebut, salah satunya dialokasikan untuk kegiatan pengadaan bantuan beras pershoma Rp.325.005.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta lima ribu rupiah), yang akan dibagikan kepada 1.150 warga desa Roomo dan para perangkat desa Roomo.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan bantuan beras pershoma tersebut dibagi dalam 2 (dua) tahap, untuk setiap tahun anggaran.
- Bahwa sesuai MoU antara Pemerintah Desa Roomo dengan PT. Smelting yang bertindak selaku TPK (tim pelaksana kegiatan) dalam kegiatan pengadaan bantuan beras tersebut adalah Rudi Hermansyah, S.Kom, hal tersebut telah terjadi beberapa tahun sebelumnya.
- Bahwa kegiatan pengadaan bantuan beras tahap 1, baru bisa dilaksanakan pada bulan September 2024, karena pada bulan-bulan sebelumnya perangkat desa masih disibukkan dengan acara peringatan 17 Agustusan.

Hal 82 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Bahwa pada tanggal 1 September 2024, ada pengiriman beras ke balai desa Roomo dari UD Bumi Berkah, dan sesuai tanda tangan di berkas beras tersebut seharga Rp13.100,00 per Kg.
- Bahwa pada saat penandatanganan berkas tersebut dihadiri oleh Saksi Siswanto, Rudi Hermansyah, S. Kom, dan Saksi Abdul Muis di luar;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengecekan terhadap kualitas beras namun hanya melihat dari luar kemasan dengan cara dibolak balik.;
- Bahwa beras tersebut disimpan di dalam ruangan balai desa Roomo.;
- Bahwa beras tersebut tidak langsung dibagikan ke warga, karena Pemerintah Desa Roomo sedang sibuk acara perayaan 17 agustusan;
- Bahwa pembagian beras kepada warga desa Roomo dilaksanakan pada tanggal 12 September 2024, yang juga dihadiri perwakilan PT. Smelting;
- Bahwa Nurhasim, S.H., M.M., sebagai ketua BPD serta sebagai pengawas pelaksanaan program CSR di desa Roomo.;
- Bahwa setelah pembagian beras ke warga desa Roomo tanggal 12 September 2024, beberapa hari kemudian warga protes/demo berkaitan dengan kondisi beras yang jelek.
- Bahwa terdapat pertemuan di kecamatan untuk membahas penggantian beras di tanggal 15 September 2024;
- Bahwa penggantian beras berasal dari uang pribadi Rudi Hermansyah, sebesar Rp8.500.00,00 S.KOM dengan merk beras rojo lele yang kualitasnya lebih bagus dengan kemasan tanpa logo CSR PT Smelting;
- Bahwa tidak ada musyawarah Desa terkait harga beras 13.100 dan ditetapkan sendiri oleh Rudi Hermansyah, S. Kom;
- Bahwa Terdakwa juga menandatangani dokumen PO beras.
- Bahwa Terdakwa tidak melihat kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi Abdul Muis;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membayar DP beras, ialah uang yang dipinjam sementara dari program penghijauan desa yang dalam 1 rekening desa yang sama;
- Bahwa Rudi Hermansyah inisiatif untuk mengganti penggantian beras karena Rudi Hermansyah sebagai TPK;

Hal 83 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Bahwa untuk penggantian beras dilaksanakan di rumah Ketua RW masing-masing;
- Bahwa beras yang sudah diganti adalah 170 karung beras atau 170 kepala keluarga;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa Terdakwa I sebagai tulang punggung keluarga.

2. Terdakwa II Rudi Hermansyah, S. Kom, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rudi Hermansyah, S. Kom selaku sekretaris Desa Roomo sejak Agustus 2024, serta merangkap Plt. Kasi Pemerintahan Desa Roomo sejak Januari 2024.
- Bahwa pada tahun 2024 Pemerintah Desa Roomo mendapatkan bantuan dana CSR (*corporate social responsibility*) dari PT. Smelting sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Anggaran tersebut ditransfer ke rekening desa Roomo di Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0272959081, dan dimasukkan dalam APB Des tahun 2024 dan ditetapkan dalam Perdes No. 7 tahun 2023.
- Bahwa perolehan anggran tersebut, sesuai Surat Perjanjian Bantuan Program Pengembangan Masyarakat Nomor 970/002/437.103.4/2023, Nomor SAD-053/AGT/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang telah ditanda-tangani Hideya Sato selaku Presiden Direktur PT. Smelting dan Taqwa Zainudin selaku Kepala Desa Roomo dan Nurhasim selaku Ketua BPD Desa Roomo.
- Bahwa anggaran dana CSR tersebut, salah satunya dialokasikan untuk kegiatan pengadaan bantuan beras pershoma Rp.325.005.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta lima ribu rupiah), yang akan dibagikan kepada 1.150 warga desa Roomo dan para perangkat desa Roomo.

Hal 84 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan bantuan beras pershoma tersebut dibagi dalam 2 (dua) tahap, untuk setiap tahun anggaran.
- Bahwa sesuai MoU antara Pemerintah Desa Roomo dengan PT. Smelting yang bertindak selaku TPK (tim pelaksana kegiatan) dalam kegiatan pengadaan bantuan beras tersebut adalah Rudi Hermansyah, S.Kom, hal tersebut telah terjadi beberapa tahun sebelumnya.
- Bahwa kegiatan pengadaan bantuan beras tahap 1, baru bisa dilaksanakan pada bulan September 2024, karena pada bulan-bulan sebelumnya perangkat desa masih disibukkan dengan acara peringatan 17 Agustus.
- Bahwa Terdakwa juga sebagai ketua PKA dalam program CSR di desa Roomo. Sesuai MoU antara Pemerintah Desa Roomo dengan PT. Smelting, Terdakwa selaku TPK, sedangkan dalam Siskuedes yang tercatat sebagai TPK adalah Sliviana.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Rudi Hermansyah sering diingatkan oleh Terdakwa Nurhasim, SH.,MM agar segera merealisasikan kegiatan pembagian beras CSR.
- Bahwa Terdakwa Rudi Hermansyah, S. Kom menjelaskan pengambilan uang atas diskusi dengan Saksi Ninis dan Saksi Silviana dengan memakai uang penghijauan terlebih dahulu;
- Bahwa uang pertama yang diambil sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diserahkan kepada Nurhasim, S.H., M.M.,;
- Bahwa Terdakwa II tidak menanyakan kepada Nurhasim, S.H., M.M., terkait tempat pembelian beras serta kualitas beras tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Rudi Hermansyah, S. Kom hanya melakukan pengecekan beras hanya bagian atas saja pada saat barang datang;
- Bahwa Terdakwa II Rudi Hermansyah membuat dokumen pendukung seperti kwitansi PO TPK serta beberapa surat penawaran, atas permintaan Siswanto dan Katrim (pemilik UD Berkah);
- Bahwa setelah beras dikieim oleh UD. Berkah ke balai desa Roomo, beras tersebut disimpan selama 1 minggu lebih di balai desa;
- Bahwa pembagian beras kepada warga dilaksanakan pada tanggal 12 september 2024, dan saat itu tidak ada warga yang protes terkait kualitas

Hal 85 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



beras yang dibagikan. Namun pada tanggal 13 September 2024, ada warga melalui WA mengatakan kualitas berasnya jelek;

- Bahwa selanjutnya warga demo pada tanggal 17 September 2024, menuntut ada penggantian beras;
- Bahwa atas permasalahan tersebut, Terdakwa Rudi Hermansyah, S. Kom rapat dengan Terdakwa Taqwa Zainudin pada tanggal 14 September 2024 membahas mengenai penggantian beras;
- Bahwa uang pembelian penggantian beras menggunakan uang pribadi sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bentuk tanggung jawab.
- Bahwa dilakukan penggantian beras di tanggal 15 September 2024 dengan merek rojo lele dengan kualitas yang lebih baik daripada beras bantuan program CSR sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa Rudi Hermansyah, S. Kom pada kegiatan yang sama ditahun sebelumnya telah beberapa kali sebagai TPK;
- Bahwa pembelian beras CSR tahun-tahun sebelumnya juga dilakukan oleh Nurhasim, S.H., M.M.
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa Terdakwa II sebagai tulang punggung keluarga, dan saat ini orang tua Terdakwa II sedang sakit *stroke*.

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. ADI CAHYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 86 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Bahwa saksi menerima bantuan beras program CSR dari Pemerintah Desa Roomo, dengan kondisi beras tidak ada ulat ataupun kutu, tetapi beras pecah kecil-kecil berwarna agak kuning;
- Bahwa saksi tidak ikut memprotes/keberatan keadaan beras;
- Bahwa saksi tidak hadir pada musyawarah di kecamatan untuk penyelesaian permasalahan beras.
- Bahwa pada saat Terdakwa I Taqwa Zainudin ditahan di Kejaksaan, Saksi membantu mencari dukungan ke masyarakat sekitar 300 orang berupa tanda tangan dukungan moral. Selain, dukungan tersebut di RT 1 RW 1 terdapat donasi untuk Pak Kadesa sekitar Rp. 11.000.000.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

2. MAHMUD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerima bantuan beras program CSR, saat itu saksi tidak melihat kondisi beras.
- Bahwa beras tersebut belum dikonsumsi, tetapi karena banyak warga protes maka saksi ikut mengembalikan beras, namun saksi belum menerima penggantian beras;
- Bahwa belum ada yang menerima penggantian beras di RT tempat saksi, meski pemerintah desa sudah menyiapkan penggantian dengan beras yang lebih bagus;
- Bahwa masyarakat di wilayah RT saksi tidak ada yang merespon negatif atau melaporkan kondisi beras yang kurang bagus;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Hal 87 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



3. AHMAD RIDWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku penerima bantuan beras dengan kondisi beras banyak terdapat patahan, tetapi belum mendapatkan penggantian beras.
- Bahwa berkaitan adanya protes dari masyarakat tentang kualitas beras yang dibagikan pemerintah Desa Roomo, saksi pernah diundang ke Kecamatan. Pak Lurah (Taqwa Zainudin) merasa bersalah dan minta maaf kepada masyarakat karena tidak mengetahui beras tersebut jelek, namun sanggup untuk mengganti beras.
- Bahwa tidak pernah ada pertemuan dari ketua BPD dan anggota BPD terkait masalah beras;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan.

4. AGUS SISWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 September 2024, ada pembagian beras di desa Roomo. Lalu tanggal 13 September 2024 ada keluhan dari masyarakat mengenai kondisi beras yang jelek dan meminta ganti. Kemudian pada tanggal 15 September 2024, saksi selaku ketua RW I menginformasikan penggantian beras kepada Taqwa Zainudin dan Rudi Hermansyah, S.Kom, sehingga ada penggantian beras.
- Bahwa setelah ada penggantian beras tersebut, tidak ada protes lagi dari warga. Di wilayah saksi, beras yang diganti kurang lebih 100 orang, yang menyerahkan ke masyarakat saksi sendiri dirumah;

Hal 88 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Bahwa sebenarnya kondisi beras awal tidak ada ulat dan kutu, cuman menir/patahan beras saja;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2024, ada pertemuan di kantor kecamatan yang dihadiri Taqwa Zainudin, pihak Kapolsek dan Koramil. Dalam kesempatan itu ada permintaan maaf dari Taqwa Zainudin. Kemudian semua bergeser ke balai desa Roomo karena masyarakat demo di dalam dan di luar kantor desa menuntut penggantian beras;
- Bahwa saksi juga berjualan beras dirumah, sepengetahuan saksi beras yang kualitas bagus seharga Rp14.500,00 (empat belas ribu lima ratus rupiah) per kilo. Dan saksi tidak pernah menjual beras dengan kualitas jelek seperti beras yang dibagikan program CSR.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Jatim Nomor 0272959081 atas nama Pemerintah Desa Roomo yang sudah dilegalisir.
- 2) 1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembayaran pengadaan beras CSR PT Smelting 2024 Tahap I, 11.500kg x Rp.13.100,- dari Pemerintah Desa Roomo kepada UD Bumi Berkah yang ditandatangani oleh SISWANTO, sebesar Rp.150.650.000,- tertanggal 30 Agustus 2024
- 3) 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00828/Kwt/10.2023/2024 tertanggal 30 Agustus 2024, yang menerima UD Berkah ditandatangani oleh SISWANTO.
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi asli untuk pembayaran Pelunasan beras CSR PT Smelting Tahap I harga Rp.13.100 x 11.500kg sebesar Rp. 120.659.000,-, dari Pemerintah Desa Roomo kepada ABDUL MUIS (ditandatangani) tertanggal 30 Agustus 2024;
- 5) 1 (satu) lembar kwitansi asli untuk pembayaran DP beras CSR PT Smelting Tahap I harga Rp.13.100 x 11.500kg sebesar Rp. 30.000.000,-, dari Pemerintah Desa Roomo kepada ABDUL MUIS (ditandatangani) tertanggal 27 Agustus 2024;

Hal 89 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Penawaran Nomor: 460/205/437.103.4/2024 tanggal 19 Agustus 2024, ditandatangani oleh Rudi Hermansyah S.Kom selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT Smelting) dan Kepala Desa Roomo Taqwa Zainudin ditujukan kepada UD BUMI BERKAH.
- 7) 2 (dua) lembar Surat Penawaran Harga tanpa nomor tertanggal 26 Agustus 2024, ditandatangani Siswanto (UD Bumi Berkah) ditujukan kepada Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Roomo, berikut lampiran surat penawaran harga sebesar Rp.150.650.000,-
- 8) 1 (satu) sak berisi beras dalam kondisi tidak utuh bertuliskan pemerintah desa roomo (disertai logo), BPD desa roomo (disertai logo), PT. Smelting (disertai logo), bantuan CSR PT. Smelting Tahun 2024.
- 9) 1 (satu) bendel surat perjanjian bantuan program pengembangan masyarakat antara PT. Smelting dan Pemerintah Desa Roomo nomor : 970/002/437.103.4/2023, Nomor : SAD-053/AGT/XII/2023 tanggal 01 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Presiden Direktur PT. Smelting, Kepala Desa Roomo, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Roomo, masing-masing tertanggal 27 Desember 2023.
- 10) 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV pertemuan antara Sdr. Saksi Nurhasim, Sdr. Rudi Hermansyah, dan Sdr. Siswanto, bertempat di kediaman Sdr. Katrim yang beralamat di Dusun. Kalisogo RT/01 RW/08 Desa Soko Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.
- 11) Uang tunai sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- 12) 1 (satu) lembar catatan rincian pesan ke Pak Siswanto alias Pak Narto dan uang yang diterima dari Sdr. H. NUR HASIM, S.H., M.M.
- 13) 1 (satu) lembar tangkapan layer/Screenshot dari handphone nomor 08123115805 tertanggal 20 September 2024 pukul 11.15 Wib.
- 14) Surat Keputusan Kepala Desa Roomo Nomor : 40 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Terpilih Sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
- 15) Surat Keputusan Camat Manyar Nomor : 144/15/437.103/2023 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (Desa Roomo Tentang Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa) Desa Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

Hal 90 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- 16) Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor :141/475/HK/437.12/2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Antarwaktu Terpilih Sebagai Kepala Desa dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
- 17) Surat Keputusan Kepala Desa Roomo Nomor : 141/049/437.103.4/2024 Tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
- 18) Print out/cetakan 5 (lima) halaman dokumen SISKEUDES (aplikasi sistem keuangan desa) Bendahara Desa Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik untuk pelaksanaan setiap program kegiatan Desa
- 19) 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) karung dengan logo Desa Roomo dan PT. Smelting berisi beras CSR dari PT. Smelting kepada Pemerintah Desa Roomo
- 20) 1 (satu) plastik besar berisi beras CSR dari PT. Smelting kepada Pemerintah Desa Roomo;
- 21) 1 (satu) plastik kecil berisi beras CSR dari PT. Smelting kepada Pemerintah Desa Roomo.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dan relevan dalam berita acara persidangan, diambil alih dan dianggap termuat serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan ahli, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Taqwa Zainudin selaku Kepala Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, berdasarkan SK Bupati Gresik Nomor: 141/475/HK/437.12/2023 tanggal 13 November 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Antar waktu Terpilih Sebagai Kepala Desa dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Desa Roomo Terdakwa I dibantu oleh Terdakwa II Rudi Hermansyah, S.Kom sebagai Sekretaris Desa masa jabatan tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Roomo Nomor: 141/049/437.103.4/2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik sekaligus sebagai pelaksana kegiatan anggaran

Hal 91 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PKA) pengadaan bantuan beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 berdasarkan Rencana Kegiatan CSR dan Anggaran Pemerintah Desa Roomo.

- Bahwa dalam penyelenggaraan jalannya pemerintah Desa Roomo tersebut diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal mana, Nurhasim, SH., MM adalah selaku Ketua BPD Desa Romo berdasarkan SK Camat Manyar Nomor: 144/15/437.103/2023 tanggal 16 Oktober 2023 tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.
- Bahwa selengkapnyanya struktur organisasi pemerintahan Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik pada tahun anggaran 2023/2024 memiliki desa sebagai berikut:

o Tahun 2023

Kepala Desa : Taqwa Zainudin
Ketua BPD : H. Nurhasim, S.H., M.M.
Sekretaris Desa : Abdul Jamal Putra, S.ST
Kasi Perencanaan dan Pembangunan : Rudi Hermansyah, S.Kom
Kaur Keuangan : Ninis Kustitamai Cahyani, S.E.
Kasi Kesra : Silviana Mursidta
Kasi Pemerintahan : Zainul Arifin, S.E.
Kasi Pelayanan : -

o Tahun 2024

Kepala Desa : Taqwa Zainudin
Ketua BPD : H. Nurhasim, S.H., M.M.
Sekretaris Desa : Perubahan di akhir Juli 2024
menjadi Rudi Hermansyah, S.Kom
Kasi Perencanaan dan Pembangunan : Abdul Jamal Putra, S.ST
Kaur Keuangan : Ninis Kustitamai Cahyani, S.E.
Kasi Kesra & Plt. Kaur TU & Umum : Silviana Mursidta
Plt. Kasi Pemerintahan : Rudi Hermansyah, S.Kom
Kasi Pelayanan : Zainul Arifin, S.E.

- Bahwa sebagai bentuk program CSR (*corporate social responsibility*) kepada masyarakat sekitar, PT. Smelting memberikan bantuan dana kepada Pemerintah Desa Romo sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap tahunnya. Sebagaimana ternyata dalam Surat Perjanjian Hal 92 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Bantuan Program Pengembangan Masyarakat Nomor
970/002/437.103.4/2023, Nomor SAD-053/AGT/XII/ 2023 tanggal 13
Desember 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh antara Hideya Sato
selaku Presiden Direktur PT. Smelting dengan Pemerintah Desa Roomo
yang diwakili oleh Terdakwa I Taqwa Zainudin selaku Kepala Desa Roomo
dan Nurhasim, SH selaku Ketua BPD Desa Roomo;

- Bahwa dana bantuan program CSR dari PT. Smelting tersebut merupakan sumber pendapatan lain-lain bagi Pemerintah Desa Roomo yang masuk dalam APB Desa tahun 2024 serta telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Roomo Nomor 7 Tahun 2023 tentang APB Desa Romo Tahun 2024 dengan kode rekening 4.3 Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp1.052.500.000,00 (satu miliar lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dana bantuan program CSR sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut dialokasikan untuk beberapa kegiatan di Desa Roomo, yaitu sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran
1.	Bantuan Langsung	
	Beras Warga (2 tahap penyaluran)	Rp 325.005.000,00
	Penanganan Keadaan Darurat Desa	Rp 50.000.000,00
2.	Bidang Sosial	



	Operasional Tempat Ibadah Masjid dan Mushola	Rp 133.200.000,00
	Bantuan Beras Anak Yatim Piatu	Rp 83.430.000,00
3.	Bidang Pendidikan	
	Insentif Tenaga TPQ, KB, Madin	Rp 95.700.000,00
4.	Bidang Ekonomi	
	Pembinaan UMKM	Rp 10.560.000,00
5.	Bidang Lingkungan	
	Pemeliharaan dan Operasional Sampah Desa	Rp 51.900.000,00
	Proklam (program lingkungan)	Rp 220.204.800,00

Hal 94 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



6.	Biaya Operasional	
	Pengelolaan Program CSR	Rp 30.000.000,00
	TOTAL	Rp.1.000.000.000,00

- Bahwa salah satu kegiatan program CSR tersebut berupa pengadaan bantuan beras pershoma (CSR PT. Smelting) yang teknis pelaksanaan sepenuhnya ada pada Pemerintah Desa Roomo. Hal mana, pencairan dana CSR dari PT. Smelting ke Pemerintah Desa Roomo dilaksanakan secara bertahap atau per termin, dengan cara Pemerintah Desa Roomo membuat RAB kegiatan terlebih dulu, setelah RAB disetujui oleh PT. Smelting kemudian dana CSR tersebut ditransfer ke rekening Bank Jatim atas nama Pemerintah Desa Roomo dengan nomor rekening 0272959081 dan dileburkan ke dalam APB Desa Roomo.
- Bahwa dari rincian pengelolaan dana CSR tersebut masih 40% yang telah dicairkan sampai bulan Mei 2024 dalam 2 termin sebesar Rp.428.226.800,00 (empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian:
 1. Termin Pertama sebesar Rp.312.260.800,00 (tiga ratus dua belas juta dua ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 24 April 2024;
 2. Termin kedua sebesar Rp.115.966.000,00 (seratus lima belas juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 22 Mei 2024;
- Bahwa terdapat alokasi anggaran pembelian beras yang akan dibagikan kepada masyarakat Desa Roomo sejumlah Rp325.005.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta lima ribu rupiah) yang dibagi dalam 2 (dua) tahap. Untuk tahap pertama sebesar 11,5 ton beras yang akan dibagikan kepada 1.150 (seribu seratus lima puluh) warga penerima bantuan beras, masing-masing

Hal 95 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



sebesar 10 Kg beras;

- Bahwa oleh karena anggaran bantuan beras tersebut masuk dalam rekening desa Roomo, dimuat dalam APBDes dan telah ditetapkan dalam Perdes, maka pengelolaan anggaran tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Desa Roomo, yang dalam pengelolaan dan pengadaan beras tunduk pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Jo. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- Bahwa pada kegiatan pengadaan bantuan beras pershoma tahap I, Taqwa Zainudin selaku Kepala Desa Roomo secara spesifik tidak menerbitkan Surat Keputusan perihal Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) maupun menunjuk Kaur/Kasi yang bertugas sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA), namun hanya berpedoman pada MoU atau perjanjian Nomor 970/002/437.103.4/2023, Nomor SAD-053/AGT/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 antara PT. Smelting dengan Pemerintah Desa Roomo yang menyebutkan bahwa Rudi Hermansyah, S. Kom selaku TPK serta data dalam Siskuedes, Silviana Mursidta selaku TPK.
- Bahwa setelah dana CSR yang diperuntukkan pembelanjaan beras masuk di rekening Pemerintah Desa Roomo, Terdakwa II Rudi Hermansyah, S.Kom melaporkannya kepada Terdakwa I Taqwa Zainudin, kemudian Terdakwa II Rudi Hermansyah meminta kepada Ninis Kustitamai Cahyani (bendahara desa) untuk mencairkan anggaran kegiatan pengadaan bantuan beras pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) setelah dipotong pajak 3% menjadi sebesar Rp150.650.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Ninis Kustitamai Cahyani membuat list pengambilan dana tersebut yang disetujui dan tandatangani Terdakwa I Taqwa Zainudin selaku Kepala Desa Roomo *Ex. Officio* Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), lalu Saksi Ninis Kustitamai Cahyani menarik uang di Bank Jatim untuk selanjutnya diberikan kepada Rudi Hermansyah dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

- 1) Tahap Pertama pada Agustus 2024 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh

Hal 96 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



juta rupiah) melalui Saksi Silviana Mursidta (selaku TPK dalam Siskeudes).

- 2) Tahap Kedua pada akhir Agustus 2024 sebesar Rp120.650.000,00 (seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Saksi Silviana Mursidta (selaku TPK dalam Sikeudes).

Awalnya dana tersebut diambil dari uang kegiatan penghijauan yang belum terlaksana, namun atas permintaan Terdakwa II Rudi Hermansyah, S. Kom uang tersebut digunakan sebagai pembayaran pembelian beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I;

- Bahwa setelah dana tersebut diterima Terdakwa II Rudi Hermansyah, selanjutnya diberikan kepada Nurhasim, SH. MM untuk pembayaran pengadaan beras pershoma tahap I.
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2024, Nurhasim, SH., MM datang ke Toko Rahma bertemu saksi Isa Lailiyah (pemilik Toko Rahma) bermaksud memesan beras dengan kualitas standar selep. Selanjutnya Saksi Isa Lailiyah menghubungi saksi Siswanto selaku suplier beras, hingga akhirnya diperoleh kesepakatan harga beras sebesar Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah pemesanan 11 Ton yang dikemas dalam 1.100 zak, masing-masing zak berisi 10 Kg beras, harga tersebut sudah termasuk biaya ongkos kirim, biaya zak, dan biaya cetak zak bertuliskan "Bantuan CSR PT. Smelting tahun 2024", dengan logo Pemerintah Desa Roomo dan BPD Desa Roomo. Hal tersebut telah beberapa kali mereka lakukan pada kegiatan pengadaan beras tahun sebelumnya.
- Bahwa untuk memenuhi permintaan beras tersebut, saksi Siswanto bekerja sama dengan saksi Katrim (pemilik UD. Berkah) yang berlokasi / domisili di Kabupaten Lamongan.
- Bahwa setelah ada kesepakatan harga dan jumlah beras, Nurhasim, SH., MM membayar uang muka pembelian beras sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Toko Rahma (melalui saksi Isa Lailiyah) pada tanggal 27 Agustus 2024, selanjutnya Abd. Muis (suami Isa Lailiyah) mentransfer uang tersebut ke rekening saksi Siswanto sebagai uang muka pesanan beras pada tanggal 29 Agustus 2024.

Hal 97 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir Agustus 2024, setelah Terdakwa II Rudi Hermansyah menerima uang sebesar Rp120.650.000,00 (seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Ninis Kustitamai Cahyani, kemudian Rudi Hermansyah menyerahkan uang tersebut kepada Nurhasim, SH., MM untuk pelunasan pembelian beras kepada Toko Rahma.
- Bahwa pada tanggal 1 September 2024, Siswanto mengirim beras pesanan sebanyak 11.000 Kg ke Balai Desa Roomo, yang diterima dan disaksikan oleh Terdakwa I Taqwa Zainudin, Terdakwa II Rudi Hermansyah dan Nurhasim, SH, MM. tanpa memeriksa kondisi dan kualitas barang secara keseluruhan, namun hanya melihat sepintas kemasannya saja.
- Bahwa untuk melengkapi dokumen pengadaan beras tersebut, Terdakwa II Rudi Hermansyah, S. Kom membuat dokumen administrasi dengan tanggal mundur (*antidatir*) yang ditandatangani oleh Siswanto yang mengatas namakan UD. Bumi Berkah. Beberapa dokumen administrasi tersebut berupa:

- a. Surat Penawaran Harga tanggal 26 Agustus 2024, dengan lampiran harga beras sebanyak 11.500 Kg dengan harga Rp13.100,00 (tiga belas ribu seratus rupiah), dengan harga total Rp150.650.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Surat tanda bukti pengeluaran uang nomor: 00828/KWT/10.2023/2024 tanggal 30 Agustus 2024, sebesar Rp150.650.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Kwitansi pembayaran beras sebesar Rp.150.650.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Beberapa dokumen tersebut merupakan syarat administratif pengadaan beras, seolah-olah Pemerintah Desa Roomo telah melaksanakan kegiatan pengadaan beras pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024, padahal faktanya yang dibelanjakan sebanyak 11.000 Kg (sebelas ribu kilo gram);

- Bahwa pada tanggal 12 September 2024 Pemerintah Desa Romo membagikan beras pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I kepada Masyarakat Desa Roomo, dengan disaksikan secara seremonial oleh perwakilan PT. Smelting.

Hal 98 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya, beberapa warga desa Roomo mengeluh dan protes akibat jeleknya bentuk dan kualitas beras yang diterima, dan beberapa warga ada yang mengembalikan beras bantuan tersebut ke Balai Desa Roomo.
- Bahwa pada tanggal 17 September 2024, beberapa warga desa Roomo melakukan unjuk rasa / demo di depan Balai Desa Roomo menuntut transparansi keuangan dan pembagian beras bantuan CSR tersebut;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan sampel beras bantuan tersebut pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Surabaya, sesuai laporan pengujian No. LHU.096.K.06.13.24.0002 tanggal 12 November 2024 ditandatangani Ketua Tim Penguji yaitu Lailatul Rochma Pusponegoro, S.Si. Apt. M. Farm, dengan hasil pengujian pemerian/organoleptis : berupa butiran padat, berwarna putih kusam, terdapat kutu, ulat, dan lain sebagainya, dengan kesimpulan TMS (tidak memenuhi syarat) Benda Asing / kotoran;
- Bahwa kondisi beras tersebut tidak sesuai SNI 6128-2020, yang mensyaratkan mutu beras harus syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum meliputi bebas hama dan penyakit, bebas bau apek, asam atau bau asing lainnya, bebas dari campuran dedak dan bekatul, dll.
- Bahwa terhdap kegiatan pengadaan bantuan beras pershoma (CSR PT. Smelting) tersebut, telah dilakukan pemeriksaan oleh auditor pada Inspektorat Kabupaten Gresik dengan menggunakan metode *total lost*, sebagaimana ternyata dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Kasus Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dan Penyalahgunaan APBDes dan CSR Pemerintah Desa Roomo TA 2024 Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Nomor X.700/3475/437.72/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang menyimpulkan terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp150.650.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Abdul Muis (penjual beras/pemilik toko Rahma) telah mengembalikan keuntungan hasil penjualan beras kepada Kejaksaan Negeri Gresik sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal 99 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidaritas, yaitu:

Kesatu.

Primair Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidair Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan klasifikasi delik dan pasal-pasal dakwaan, maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang Oleh karena dakwaan alternatif kesatu berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Secara melawan hukum.
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Hal 100 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang."

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang pengertian setiap orang sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*), sehingga pelaku sebagai subjek hukum yang dimaksud sebagai *norm adreesaat* atau *subject norm* dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang apabila melakukan perbuatan pidana maka kepada orang tersebut dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatannya menurut hukum.

Menimbang bahwa pembuktian unsur setiap orang adalah untuk memastikan bahwa Terdakwa dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan benar-benar sebagai subjek hukum yang dituju, agar tidak terjadi kesalahan tentang orang (*error in persona*).

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan 2 (dua) orang Terdakwa, masing-masing bernama Taqwa Zainudin (Terdakwa I) dan Rudi Hermansyah, S. Kom (Terdakwa II) dengan identitas lengkap sesuai surat dakwaan. Pada awal persidangan telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh Para Terdakwa, serta pula sesuai keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa Para Terdakwa lah yang dimaksud dalam surat dakwaan. Oleh karenanya tidak terdapat kekeliruan terhadap orang dalam perkara *aquo*;

Menimbang bahwa selama persidangan, Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani, telah mengerti isi surat dakwaan, dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan dan mampu menyampaikan tanggapan atau pendapatnya secara lancar, maka menurut hukum terhadap diri Para Terdakwa dapat dipandang sebagai subjek hukum yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian, unsur setiap orang, terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Secara melawan hukum."

Hal 101 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Menimbang berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan “Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana”;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa meskipun sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 telah menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, namun Mahkamah Agung RI berdasarkan *doctrine* “*Sens-Clair (la doctrine du senclair)*” dan Yurisprudensi tetap berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, perbuatan melawan hukum dalam arti materiil meliputi fungsi positif dan negatif. Hal tersebut sesuai:

Hal 102 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Nomor: 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006, an. Terdakwa Drs. KUNTJORO HENDRARTONO, MBA.
- Putusan Nomor: 2608 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007, an. Terdakwa ACHMAD ROJADI, S. Sos.

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, demi terbinanya konsistensi hukum dan penerapan putusan dalam perkara korupsi, Majelis Hakim tetap berpedoman pada makna perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti formil maupun materiil, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, serta nilai-nilai hukum dan keadilan;

Menimbang bahwa dihadapkannya Para Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara *aquo* berkaitan pelaksanaan kegiatan pengadaan bantuan beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I sebesar Rp.150.650.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.

Menimbang bahwa terhadap kegiatan pengadaan bantuan beras tersebut telah dilakukan pemeriksaan / audit oleh Inspektorat Kabupaten Gresik, sebagaimana ternyata dalam alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Gresik Nomor: X.700/3475/437.72/2024 tanggal 6 Desember 2024 tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas kasus tindak pidana korupsi penyimpangan dan penyalahgunaan APBDes dan CSR Pemerintah Desa Roomo tahun anggaran 2024. Alat bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan para ahli yaitu Drs. Dedy Mahdie, M.AP dan Siti Khomariah S.E., yang pada pokoknya berpendapat bahwa karena kondisi beras tidak memenuhi syarat mutu dan memiliki resiko bahaya pangan serta tidak layak diedarkan, sehingga disimpulkan kerugian *total loss* yaitu besaran harga pembelian beras sebesar Rp150.650.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian jumlah beras 1.150 Kg x harga beras Rp13.100,00 per Kg.

Menimbang bahwa terhadap fakta dan keadaan demikian, terlebih dulu Majelis Hakim akan memeriksa kasualitas perbuatan Para Terdakwa berkaitan dengan kegiatan pengadaan bantuan beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I, yang dapat dipandang sebagai penyebab atas timbulnya akibat berupa kerugian keuangan negara dimaksud. Selanjutnya, Majelis akan

Hal 103 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan secara malawan hukum.

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum tersebut diatas, sebagai bentuk program CSR (*corporate social responsibility*) kepada masyarakat sekitar, PT. Smelting memberikan bantuan dana kepada Pemerintah Desa Romo sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap tahunnya. Sebagaimana ternyata dalam Surat Perjanjian Bantuan Program Pengembangan Masyarakat Nomor 970/002/437.103.4/2023, Nomor SAD-053/AGT/XII/ 2023 tanggal 13 Desember 2023, antara Hideya Sato selaku Presiden Direktur PT. Smelting dengan Pemerintah Desa Roomo yang diwakili oleh Terdakwa I Taqwa Zainudin selaku Kepala Desa Roomo dan Nurhasim, SH selaku Ketua BPD Desa Roomo.

Menimbang bahwa dana bantuan program CSR dari PT. Smelting tersebut merupakan sumber pendapatan lain-lain bagi Pemerintah Desa Roomo yang masuk dalam APB Desa tahun 2024 serta telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Roomo Nomor 7 Tahun 2023 tentang APB Desa Romo Tahun 2024 dengan kode rekening 4.3 Pendapatan Lain-Lain. Dana bantuan program CSR sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut dialokasikan untuk beberapa kegiatan di Desa Roomo, yaitu sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran
1.	Bantuan Langsung	
	Beras Warga (2 tahap penyaluran)	Rp 325.005.000,00
	Penanganan Keadaan Darurat Desa	Rp 50.000.000,00



2.	Bidang Sosial	
	Operasional Tempat Ibadah Masjid dan Mushola	Rp 133.200.000,00
	Bantuan Beras Anak Yatim Piatu	Rp 83.430.000,00
3.	Bidang Pendidikan	
	Insentif Tenaga TPQ, KB, Madin	Rp 95.700.000,00
4.	Bidang Ekonomi	
	Pembinaan UMKM	Rp 10.560.000,00
5.	Bidang Lingkungan	
	Pemeliharaan dan Operasional Sampah Desa	Rp 51.900.000,00

Hal 105 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



	Proklim (program lingkungan)	Rp 220.204.800,00
6.	Biaya Operasional	
	Pengelolaan Program CSR	Rp 30.000.000,00
TOTAL		Rp.1.000.000.000,00

Menimbang bahwa sesuai keterangan saksi Budi Setiawan S, Sos., Indra Setya Wibowo, Silviana Mursidta, Ninis Kustita Maichayani, Nurhasim, SH, MM, keterangan Para Terdakwa bersesuaian dengan barang bukti Nomor 1 berupa 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Jatim Nomor 0272959081 atas nama Pemerintah Desa Roomo, salah satu kegiatan program CSR tersebut berupa pengadaan bantuan beras pershoma (CSR PT. Smelting). Hal mana, pencairan dana CSR dari PT. Smelting ke Pemerintah Desa Roomo dilaksanakan secara bertahap atau per termin, dengan cara Pemerintah Desa Roomo membuat RAB kegiatan terlebih dulu, setelah RAB disetujui oleh PT. Smelting kemudian dana CSR ditransfer ke rekening Bank Jatim atas nama Pemerintah Desa Roomo dengan nomor rekening 0272959081 dan dileburkan ke dalam APB Desa Roomo.

Menimbang bahwa terdapat alokasi anggaran pembelian beras yang akan dibagikan kepada masyarakat Desa Roomo sejumlah Rp325.005.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta lima ribu rupiah) yang dibagi dalam 2 (dua) tahap. Untuk tahap pertama sebesar 11,5 ton beras yang akan dibagikan kepada 1.150 (seribu seratus lima puluh) warga penerima bantuan beras, masing-masing sebesar 10 Kg beras. Oleh karena anggaran bantuan beras tersebut masuk dalam rekeing desa Roomo, dimuat dalam APBDes dan telah ditetapkan dalam Perdes, maka pengelolaan anggaran tersebut sepenuhnya menjadi

Hal 106 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pemerintah Desa Roomo, yang dalam pengelolaan keuangan dan pengadaan beras tunduk pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Jo. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Jo. Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Menimbang bahwa pada kegiatan pengadaan bantuan beras pershoma tahap I, Terdakwa I Taqwa Zainudin selaku Kepala Desa Roomo secara spesifik tidak menerbitkan Surat Keputusan perihal Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), maupun menunjuk Kaur/Kasi yang bertugas sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) hasil musrenbangdes, namun hanya berpedoman pada MoU atau perjanjian Nomor 970/002/437.103.4/2023, Nomor SAD-053/AGT/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 antara PT. Smelting dengan Pemerintah Desa Roomo yang menyebutkan bahwa Terdakwa II Rudi Hermansyah, S. Kom selaku TPK serta data dalam Siskuedes, Silviana Mursidta selaku TPK.

Menimbang bahwa setelah dana CSR yang diperuntukkan pembelanjaan beras masuk di rekening Pemerintah Desa Roomo, Terdakwa II Rudi Hermansyah, S. Kom melaporkannya kepada Terdakwa I Taqwa Zainudin, kemudian Terdakwa II Rudi Hermansyah, S. Kom meminta kepada Ninis Kustitamai Cahyani (bendahara desa) untuk mencairkan anggaran kegiatan pengadaan bantuan beras pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) setelah dipotong pajak 3% menjadi sebesar Rp150.650.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Ninis Kustitamai Cahyani membuat list pengambilan dana tersebut yang disetujui dan tandatangani Terdakwa I Taqwa Zainudin selaku Kepala Desa Roomo *Ex. Officio* Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), lalu Saksi Ninis Kustitamai Cahyani menarik uang di Bank Jatim untuk selanjutnya diberikan kepada Terdakwa II Rudi Hermansyah dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

- 1) Tahap Pertama pada Agustus 2024 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui Saksi Silviana Mursidta (selaku TPK dalam Siskeudes).

Hal 107 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



2) Tahap Kedua pada akhir Agustus 2024 sebesar Rp120.650.000,00 (seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Saksi Silviana Mursidta.

Awalnya dana tersebut diambil dari uang kegiatan penghijauan yang belum terlaksana, namun atas permintaan Terdakwa II Rudi Hermansyah uang tersebut digunakan sebagai pembayaran pembelian beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I;

Menimbang bahwa setelah dana diterima oleh Terdakwa II Rudi Hermansyah, selanjutnya dana diberikan kepada Nurhasim, SH. MM untuk pembayaran pengadaan beras pershoma tahap I, karena sebelumnya Nurhasim, SH, MM telah beberapa kali mengingatkan Terdakwa II Rudi Hermansyah agar segera merealisasikan pengadaan beras, mengingat waktu pelaksanaannya sudah melebihi yang dijadwalkan (seharusnya bulan Maret 2024) dan Nurhasim, SH, MM merasa tidak enak dengan PT. Smelting mengingat tahun sebelumnya ada Silpa sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa sesuai keterangan saksi Nurhasim, SH,. MM, Isa Lailiyah dan Abdul Muis, pada tanggal 25 Agustus 2024, Nurhasim, SH., MM datang ke Toko Rahma bertemu saksi Isa Lailiyah (pemilik Toko Rahma) untuk memesan beras dengan kualitas standar selep. Selanjutnya Saksi Isa Lailiyah menghubungi saksi Siswanto selaku supplier beras, hingga akhirnya diperoleh kesepakatan harga beras sebesar Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) per Kg, dengan jumlah pemesanan 11 Ton yang dikemas dalam 1.100 zak, masing-masing zak berisi 10 Kg beras, harga tersebut sudah termasuk ongkos kirim, biaya zak, dan biaya cetak zak bertuliskan "Bantuan CSR PT. Smelting tahun 2024", dengan logo Pemerintah Desa Roomo dan BPD Desa Roomo.

Menimbang bahwa untuk memenuhi permintaan beras tersebut, saksi Siswanto bekerja sama dengan saksi Katrim (pemilik UD. Berkah) yang berlokasi / domisili di Kabupaten Lamongan.

Menimbang bahwa setelah ada kesepakatan harga dan jumlah beras, Nurhasim, SH., MM membayar uang muka sebesar Rp30.000.000,00 (tiga

Hal 108 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



puluh juta rupiah) kepada Toko Rahma (melalui saksi Isa Lailiyah) pada tanggal 27 Agustus 2024, selanjutnya Abd. Muis (suami Isa Lailiyah) mentransfer uang tersebut ke rekening saksi Siswanto sebagai uang muka pesanan beras pada tanggal 29 Agustus 2024. Kemudian pada akhir Agustus 2024, setelah Terdakwa II Rudi Hermansyah, S. Kom menerima uang sebesar Rp120.650.000,00 (seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Ninis Kustitamai Cahyani, kemudian Terdakwa II Rudi Hermansyah, S. Kom menyerahkan uang tersebut kepada Nurhasim, SH., MM untuk pelunasan pembelian beras kepada Toko Rahma. Selanjutnya, pada tanggal 1 September 2024, saksi Siswanto mengirim beras pesanan sebanyak 11.000 Kg ke Balai Desa Roomo, yang diterima dan disaksikan oleh Para Terdakwa dan Nurhasim, SH, MM. tanpa memeriksa kondisi dan kualitas barang secara keseluruhan, namun hanya melihat sepintas kemasannya saja.

Menimbang bahwa untuk melengkapi dokumen pengadaan beras tersebut, Terdakwa II Rudi Hermansyah, S. Kom membuat dokumen administrasi dengan tanggal mundur (*antidatir*) yang ditandatangani oleh saksi Siswanto mengatas namakan UD. Bumi Berkah. Beberapa dokumen tersebut terdiri dari:

- a. Surat Penawaran Harga tanggal 26 Agustus 2024, dengan lampiran harga beras sebanyak 11.500 Kg dengan harga Rp13.100,00 (tiga belas ribu seratus rupiah), dengan harga total Rp150.650.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Surat tanda bukti pengeluaran uang nomor: 00828/KWT/10.2023/2024 tanggal 30 Agustus 2024, sebesar Rp150.650.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Kwitansi pembayaran beras sebesar Rp.150.650.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Beberapa dokumen tersebut merupakan syarat administratif pengadaan beras, seolah-olah Pemerintah Desa Roomo telah melaksanakan kegiatan pengadaan beras pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024, padahal faktanya yang dibelanjakan sebanyak 11.000 Kg (sebelas ribu kilo gram);

Hal 109 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada tanggal 12 September 2024 Pemerintah Desa Romo membagikan beras pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I kepada Masyarakat Desa Roomo, dengan disaksikan secara seremonial oleh perwakilan PT. Smelting. Dan keesokan harinya, beberapa warga desa Roomo mengeluh dan protes akibat jeleknya bentuk dan kualitas beras yang diterima, dan beberapa warga ada yang mengembalikan beras bantuan tersebut ke Balai Desa Roomo. Selanjutnya, pada tanggal 17 September 2024, beberapa warga desa Roomo melakukan unjuk rasa / demo di depan Balai Desa Roomo menuntut transparansi keuangan dan pembagian beras bantuan CSR tersebut;

Menimbang bahwa terhadap rangkaian fakta dan keadaan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa penyebab utama perkara *aquo* ada pada proses pengadaan/pembelian beras serta tidak dilakukannya pemeriksaan barang sebagaimana mestinya, sehingga pada akhirnya beras yang diterima tidak memenuhi standart mutu beras.

Menimbang bahwa proses pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik seharusnya berpedoman pada Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa serta Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa. Oleh karena nilai pengadaan *aquo* kurang dari Rp200.000.000,00 (dua ratus jura rupiah), seharusnya menggunakan metode permintaan penawaran langsung kepada penyedia (vide Pasal 22 Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa).

Menimbang bahwa sesuai fakta persidangan, ternyata proses pengadaan *aquo* dilaksanakan dengan metode pembelian tidak langsung kepada penyedia. Sesuai keterangan saksi Nurhasim, SH.,MM, Isa Lailiah dan Abdul Muis bersesuaian dengan barang bukti Nomor 2 dampai dengan Nomor 8, bahwa negosiasi harga dilakukan oleh Nurhasim, SH., MM dengan Isa Lailiah selaku pemilik toko Rahma, sementara beras dikirim oleh Siswanto dan Katrim yang mengatas namakan UD. Bumi Berkah. Hal tersebut, ternyata sudah dilakukan beberapa tahun sebelumnya, sehingga diantara mereka (Pemerintah Desa Romoo selaku pengguna barang, Toko Rahma, dan/atau UD. Bumi Berkah selaku penyedia barang) sudah saling percara sehingga tidak dilakukan evaluasi dan verifikasi teknis dengan menghadirkan contoh beras.

Menimbang bahwa sesuai keterangan saksi Siswanto, Katrim,

Hal 110 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhasim, SH., MM bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa bahwa dokumen permintaan dan penawaran yang seharusnya dibuat sebelum pengiriman barang, ternyata dokumen tersebut dibuat oleh Terdakwa II Rudi Hermansyah, S. Kom pada saat pengiriman beras tanggal 1 September 2024 dengan sengaja membuat tanggal mundur (*antidatir*) untuk kemudian ditandatangani oleh penyedia barang (UD. Berkah).

Menimbang bahwa terhadap pelaksanaan pengadaan beras tersebut tidak sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

Menimbang bahwa setelah beras tersebut diterima dan ditempatkan di balai desa Roomo, meskipun tersedia waktu yang cukup lama untuk memeriksa secara seksama kondisi beras, namun Para Terdakwa dan Nurhasim, SH., MM hanya melihat kondisi luarnya / kemasannya saja, tanpa memeriksa kualitas dan mutu isi beras yang ternyata berwarna putih kusam kekuningan, terdapat kutu/benda asing dan tidak memenuhi syarat mutu beras. Bahkan telah dilakukan pembayaran lunas kepada UD. Bumi Berkah melalui Toko Rahma. Perbuatan para Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 28 Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Dengan demikian unsur secara melawan hukum terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi".

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan perbuatan memperkaya adalah perbuatan dimaksud sengaja dilakukan agar Terdakwa atau pihak lain menjadi lebih kaya yang dilakukan dengan berbagai macam cara secara melawan hukum. Untuk dapat dikualifikasi sebagai perbuatan memperkaya adalah setelah pelaku atau Terdakwa selesai melakukan perbuatannya, Terdakwa atau orang lain atau korporasi menjadi bertambah kaya, yaitu bertambah harta kekayaannya dari hasil tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa frasa kaya menggambarkan keadaan seseorang dikaitkan dengan materi yang dimilikinya sehingga memperkaya berarti bahwa orang tersebut menjadi semakin bertambah kekayaannya (baik fisik maupun non fisik), sehingga keadaannya menjadi kaya dan/atau semakin kaya dari keadaan sebelum terjadinya tindak pidana korupsi dimaksud;

Hal 111 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan menilai suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa menyebabkan bertambahnya kekayaan Terdakwa itu sendiri, bertambahnya kekayaan orang lain atau suatu korporasi. Sehingga unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguraikan suatu unsur pidana tidak dapat dipisahkan dari unsur lainnya karena setiap unsur pidana tidak dapat berdiri sendiri-sendiri tetapi saling berkaitan dengan unsur-unsur yang lain. Jika dikaitkan antara adanya suatu perbuatan secara melawan hukum dan adanya keadaan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, hal ini menggambarkan perbuatan secara melawan hukum tersebut mengakibatkan bertambahnya kekayaan si pelaku sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ataupun dapat pula gabungan antara pelaku, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dengan memperhatikan seluruh alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata tidak ada satupun yang dapat membuktikan tentang keadaan bertambahnya kekayaan Para Terdakwa, orang lain atau korporasi. Dengan demikian, unsur "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah dinyatakan tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

Hal 112 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”.
2. Unsur ‘Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi’.
3. Unsur ‘Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan’.
4. Unsur ‘Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara’.
5. Unsur “Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair adalah sama pengertiannya dengan dakwaan primair yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Maka dengan memperhatikan unsur setiap orang yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi dalam dakwaan primair tersebut diatas, Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair. Dengan demikian, unsur setiap orang, terpenuhi;

ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa secara harfiah makna dengan “tujuan” sama artinya dengan “maksud atau kehendak” (Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia). Dalam doktrin Hukum Pidana “niat atau kehendak” untuk melakukan suatu tindak pidana baru merupakan *strafbaar feit* (tindak pidana) jika telah dilaksanakan oleh orang yang mempunyai niat atau kehendak itu yang dapat dilihat dari rangkaian perbuatan yang dilakukannya, terlepas apakah pelaksanaan perbuatan itu selesai atau tidak, sehingga “dengan tujuan” mengandung pengertian niat, kehendak atau maksud (*oogmerk*);

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang. Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud

Hal 113 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(oogmerk) (Prof. DR. Andi Hamzah “Azas-Azas Hukum Pidana” Yarsif Watampone, 2005);

Menimbang, bahwa kesengajaan menurut HB. Vos., dalam *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*, 1950, bentuk kesengajaan adalah:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet oogmerk*), kesadaran mencapai tujuan dimana antara niat melakukan perbuatan dan akibatnya benar-benar terwujud.
- b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*), kesengajaan menimbulkan dua akibat, akibat pertama adalah akibat yang dikehendaki oleh sipelaku dan akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti terjadi, dan;
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*), kesengajaan terjadi dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan (Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, 2016);

Menimbang, bahwa pengertian “dengan tujuan menguntungkan” dalam tindak pidana korupsi adalah perbuatan kesengajaan meliputi kehendak atau pengetahuan (*willens en wetens*). Dengan demikian dalam unsur ini menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan tujuan yang benar-benar disadari Terdakwa atau dapat diketahui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813/K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, frasa menguntungkan berarti mendatangkan laba, menjadikan beruntung, atau memberikan keuntungan (baik dalam bentuk faedah, manfaat, dll) (*vide*, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI). Sehingga yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mendapat manfaat, keuntungan, atau faedah dari suatu peristiwa atau tindakan hukum pelaku. Perolehan keuntungan

Hal 114 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



secara materiil harus terjadi, namun tidak semata mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” bersifat alternatif, karena menggunakan kata penghubung “atau”. Oleh karenanya kualitas unsur subyek berupa “diri sendiri”, “orang lain”, atau “korporasi” adalah sama, artinya apabila perbuatan Terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu sub unsur subyek tersebut telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi, tidak perlu seluruh unsur subyek yang memperoleh keuntungan dibuktikan semua;

Menimbang bahwa sesuai fakta persidangan bahwa kegiatan pengadaan beras pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I yang dilaksanakan Pemerintah Desa Romo telah melibatkan beberapa pihak, yaitu: Terdakwa II Rudi Hermansyah, S. Kom dan Nurhasim, SH., MM yang beritindak aktif seolah-olah sebagai pelaksana kegiatan/pengguna barang, dengan Penyedia barang yaitu Toko Rahma (saksi Isa Lailiyah dan Abdul Muis) bersama dengan UD. Bumi Berkah (saksi Siswanto dan Katrim), serta Terdakwa I Taqwa Zainudin sebagai Kepala Desa Roomo Ex. Officio Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).

Menimbang bahwa sesuai keterangan saksi Isa Lailiyah, Abdul Muis Siswanto dan Nurhasim, SH. guna melaksanakan pengadaan beras tersebut, pada tanggal 25 Agustus 2024, Nurhasim, SH., MM datang ke Toko Rahma bertemu saksi Isa Lailiyah (pemilik Toko Rahma) bermaksud memesan beras dengan kualitas standar selep, termasuk ongkos kirim, biaya zak, dan biaya cetak zak bertuliskan “Bantuan CSR PT. Smelting tahun 2024”. Selanjutnya Saksi Isa Lailiyah menghubungi saksi Siswanto selaku suplier beras, hingga akhirnya diperoleh kesepakatan harga antara Nurhasim, SH, MM dengan toko Rahma sebesar Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) / Kg, padahal Pemerintah Desa Roomo telah memberikan harga sebesar Rp13.100,00 (tiga belas ribu seratus rupiah) / Kg, sebagaimana ternyata dalam barang bukti Nomor 2 sampai dengan Nomor 7 bersesuaian dengan keterangan saksi Silviana Mursidta, Ninis Kustita Maicahyani, Isa Lailiyah, Abdul Muis, Nurhasim, SH., MM dan keterangan Para Terdakwa. Selanjutnya, untuk memenuhi permintaan pengadaan beras melalui Toko Rahma tersebut, saksi Siswanto bekerja sama dengan saksi Katrim (pemilik UD. Berkah) yang berlokasi/domisili

Hal 115 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kabupaten Lamongan dengan harga jual sebesar Rp11.200,00 (sebelas ribu dua ratus rupiah) / Kg. Sementara Saksi Katrim memperoleh beras dengan cara membeli beras dari warga yang punya hajatan seharga Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa terhadap fakta dan keadaan demikian, menurut Majelis ternyata ada selisih lebih atas transaksi beras yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengadaan beras tersebut, sebesar Rp21.850.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Pihak yang bertransaksi	Harga satuan	Volume	Jumlah
Pemerintah Desa Roomo ke Terdakwa II (a)	Rp13.100	11.500 Kg	Rp150.650.000
Terdakwa II melalui Nurhasim, SH ke Toko Rahma (b)	Rp11.500	11.500 Kg	Rp132.250.000
Toko Rahma ke UD. Bumi Berkah (c)	Rp11.200	11.500 Kg	Rp128.800.000
Selisih lebih / Keuntungan (a) – (c)			Rp 21.850.000

Menimbang bahwa selisih lebih tersebut *mutatis mutandis* telah menimbulkan keuntungan bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi pengadaan beras tersebut yaitu Nurhasim, SH., MM, Toko Rahma dan UD. Bumi Berkah. Hal ini diperkuat dengan adanya barang bukti Nomor 11 berupa uang tunai sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh pemilik toko Rahma (Andul Muis dan Isa Lailiyah) kepada Kejaksaan Negeri Gresik. Dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dijelaskan apa yang dimaksud menyalahgunakan kewenangan. Maka berdasarkan ajaran *deautonomie van het materiele strafrecht*, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan, maka dipergunakan pengertian yang

Hal 116 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya. Prof.DR. Indriyanto Seno Adji, SH. MH, memberikan pengertian penyalahgunaan wewenang dengan mengutip pendapat Prof. Jean Rivero dan Prof Waline dalam kaitannya "*detournement de pouvoir*" dengan "*Freis Ermessen*" (Prof.DR. Indriyanto Seno Adji, SH.MH ; Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana ; CV. Diadit Media ; hal 429), pengertian penyalahgunaan kewenangan dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu:

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain;
- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, adalah pelaku yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan;

Menimbang bahwa menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya;

Menimbang bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;

Hal 117 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan suatu jabatan atau kedudukan adalah orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan suatu perbuatan-perbuatan tertentu. Prof. Dr.H. Abdul Latif, SH.MH menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan yang dimaksud dalam pasal 3 UUPTK adalah kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan yang dipangku oleh Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan. (Prof. Dr.H. Abdul Latif, SH.MH, Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi, Prenada Media Group, Edisi Pertama 2014, halaman 45 dan 46).

Menimbang bahwa sesuai keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa bersesuaian dengan barang bukti Nomor 16 berupa SK Bupati Gresik Nomor:141/475/HK/437.12/2023 tanggal 13 November 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Antar waktu Terpilih Sebagai Kepala Desa dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, Terdakwa I sebagai Kepala Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.

Menimbang bahwa tugas Terdakwa I selaku kepala desa diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan "Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Lebih lanjut kewenangan kepala desa diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf (c) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa". Dengan demikian Terdakwa I Taqwa Zainudin selaku kepala desa memiliki kewenangan *atributif* dalam pengelolaan keuangan dan aset desa.

Menimbang bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Terdakwa I telah mengangkat Terdakwa II Rudi Hermansyah, S.Kom selaku

Hal 118 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekretaris desa, sebagaimana ternyata dalam barang bukti Nomor 18 berupa SK Kepala Desa Roomo Nomor: 141/049/437.103.4/2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik sekaligus sebagai pelaksana kegiatan anggaran (PKA) pengadaan bantuan beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 berdasarkan rencana kegiatan CSR dan Anggaran Pemerintah Desa Roomo.

Menimbang bahwa dalam penyelenggaraan jalannya pemerintah Desa Roomo diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa. Hal mana, Nurhasim, SH., MM selaku Ketua BPD Desa Romo, sesuai SK Camat Manyar Nomor: 144/15/437.103/2023 tanggal 16 Oktober 2023 tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Selengkapnyanya struktur organisasi pemerintahan Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik pada tahun anggaran 2023/2024 sebagai berikut:

- o Tahun 2023
 - Kepala Desa : Taqwa Zainudin
 - Ketua BPD : H. Nurhasim, S.H., M.M.
 - Sekretaris Desa : Abdul Jamal Putra, S.ST
 - Kasi Perencanaan dan Pembangunan : Rudi Hermansyah, S.Kom
 - Kaur Keuangan : Ninis Kustitamai Cahyani, S.E.
 - Kasi Kesra : Silviana Mursidta
 - Kasi Pemerintahan : Zainul Arifin, S.E.
 - Kasi Pelayanan : -
- o Tahun 2024
 - Kepala Desa : Taqwa Zainudin
 - Ketua BPD : H. Nurhasim, S.H., M.M.
 - Sekretaris Desa : Perubahan di akhir Juli 2024
menjadi Rudi Hermansyah, S.Kom
 - Kasi Perencanaan dan Pembangunan : Abdul Jamal Putra, S.ST
 - Kaur Keuangan : Ninis Kustitamai Cahyani, S.E.
 - Kasi Kesra & Plt. Kaur TU & Umum : Silviana Mursidta
 - Plt. Kasi Pemerintahan : Rudi Hermansyah, S.Kom
 - Kasi Pelayanan : Zainul Arifin, S.E.

Menimbang bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur ini dihubungkan dengan akibat yang ditimbulkannya, Majelis Hakim akan memeriksa apakah Para Terdakwa mempunyai kewenangan, kesempatan atau

Hal 119 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan bantuan beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I serta pengelolaan keuangan desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, selanjutnya Majelis akan memeriksa apakah kewenangan tersebut telah digunakan oleh Para Terdakwa sesuai peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa mengulang pertimbangan hukum pada unsur “secara melawan hukum” tersebut diatas, Oleh karena anggaran bantuan beras tersebut masuk dalam rekeing desa Roomo, dimuat dalam APBDes dan telah ditetapkan dalam Perdes, maka pengelolaan anggaran tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Desa Roomo, yang dalam pengelolaan keuangan tunduk pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan pelaksanaan pengadaan beras harus sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Jo. Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Hal mana, dalam Pasal 9 Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, disebutkan “Para pihak dalam Pengadaan terdiri dari:

- b. Kepala Desa;
- c. Kasi/Kaur;
- d. TPK Pengadaan;
- e. Masyarakat; dan
- f. Penyedia.

Menimbang bahwa sesuai keterangan Silviana Mursidta, Ninis Kustita Maicahyani, Nurhasim, SH., MM bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, pada kegiatan pengadaan bantuan beras tersebut, Terdakwa I Taqwa Zainudin selaku Kepala Desa Roomo secara spesifik tidak menerbitkan SK tentang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) maupun menunjuk Kaur/Kasi yang bertugas sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA), namun hanya berpedoman pada MoU atau perjanjian Nomor 970/002/437.103.4/2023, Nomor SAD-053/AGT/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 antara PT. Smelting dengan Pemerintah Desa Roomo yang menyebutkan bahwa Rudi Hermansyah, S. Kom selaku TPK serta data dalam Siskuedes, Silviana Mursidta selaku TPK. Hal tersebut tidak sesuai Pasal 10 huruf (a) Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, yang

Hal 120 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan "Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf (a) dalam Pengadaan adalah menetapkan TPK Pengadaan hasil Musrenbangdes;

Menimbang bahwa memperhatikan fakta persidangan, setelah dana CSR masuk di rekening desa, Terdakwa II Rudi Hermansyah, S. Kom melaporkan kepada Terdakwa I Taqwa Zainudin, lalu meminta Ninis Kustitamai Cahyani (bendahara desa) untuk mencairkannya. Setelah Saksi Ninis Kustitamai Cahyani membuat list pengambilan dana tersebut yang disetujui dan tandatangani Terdakwa I Taqwa Zainudin selaku Kepala Desa Roomo Ex. *Officio* Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), lalu Saksi Ninis Kustitamai Cahyani menarik uang di Bank Jatim untuk selanjutnya diberikan kepada Rudi Hermansyah dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

- 1) Tahap Pertama pada Agustus 2024 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui Saksi Silviana Mursidta (selaku TPK dalam Siskeudes).
- 2) Tahap Kedua pada akhir Agustus 2024 sebesar Rp120.650.000,00 (seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Saksi Silviana Mursidta (selaku TPK dalam Sikeudes).

Awalnya dana tersebut diambil dari uang kegiatan penghijauan yang belum terlaksana, namun atas permintaan Terdakwa II Rudi Hermansyah, S. Kom uang tersebut digunakan sebagai pembayaran beras Pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I;

Menimbang bahwa setelah dana tersebut diterima Terdakwa II Rudi Hermansyah, S. Kom selanjutnya diberikan kepada Nurhasim, SH. MM. Pada tanggal 25 Agustus 2024, Nurhasim, SH., MM datang ke Toko Rahma bertemu saksi Isa Lailiyah (pemilik Toko Rahma) bermaksud memesan beras dengan kualitas standar selep. Atas permintaan Nurhasim, SH., MM tersebut, Saksi Isa Lailiyah menghubungi saksi Siswanto selaku suplier beras, hingga akhirnya diperoleh kesepakatan harga beras sebesar Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah pemesanan 11 (sebelas) ton yang dikemas dalam 1.100 zak. Selanjutnya pada tanggal 1 September 2024, Siswanto mengirim beras pesanan ke Balai Desa Roomo, yang diterima dan disaksikan oleh Para Terdakwa dan Nurhasim, SH, MM. tanpa memeriksa kondisi dan kualitas barang secara keseluruhan, namun hanya melihat sepintas kemasannya saja.

Menimbang bahwa untuk melengkapi dokumen pengadaan beras tersebut, selanjutnya Terdakwa II Rudi Hermansyah membuat dokumen

Hal 121 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi dengan tanggal mundur (*antidatir*) yang ditandatangani oleh Siswanto yang mengatas namakan UD. Bumi Berkah. Beberapa dokumen tersebut terdiri dari:

- Surat Penawaran Harga tanggal 26 Agustus 2024, dengan lampiran harga beras sebanyak 11.500 Kg dengan harga Rp13.100,00 (tiga belas ribu seratus rupiah), dengan harga total Rp150.650.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Surat tanda bukti pengeluaran uang nomor: 00828/KWT/10.2023/2024 tanggal 30 Agustus 2024, sebesar Rp150.650.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Kwitansi pembayaran beras sebesar Rp.150.650.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Beberapa dokumen tersebut merupakan syarat administratif pengadaan beras, seolah-olah Pemerintah Desa Roomo telah melaksanakan kegiatan pengadaan beras pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024, padahal faktanya yang dibelanjakan sebanyak 11.000 Kg (sebelas ribu kilo gram);

Menimbang bahwa sesuai keterangan saksi Nurhasim, SH.,MM, Isa Lailiah dan Abdul Muis bersesuaian dengan barang bukti Nomor 2 dampai dengan Nomor 8, bahwa negosiasi harga dilakukan oleh Nurhasim, SH., MM dengan Isa Lailiah selaku pemilik toko Rahma, sementara beras dikirim oleh Siswanto dan Katrim yang mengatas namakan UD. Bumi Berkah. Hal tersebut, ternyata sudah dilakukan beberapa tahun sebelumnya, sehingga diantara mereka (Pemerintah Desa Romoo selaku pengguna barang, Toko Rahma, dan/atau UD. Bumi Berkah selaku penyedia barang) sudah saling percara sehingga tidak dilakukan evaluasi dan verifikasi teknis dengan menghadirkan contoh beras.

Menimbang bahwa terhadap metode pemilihan penyedia pada pelaksanaan pengadaan beras *aquo*, Majelis Hakim menilai, oleh karena pengadaan *aquo* nilainya kurang dari Rp200.000.000,00 (dua ratus jura rupiah), seharusnya menggunakan metode permintaan penawaran kepada penyedia, bukan pembelian langsung sebagaimana fakta tersebut diatas. Hal tersebut

Hal 122 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Pasal 22 Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

Menimbang bahwa sesuai pendapat ahli Dr. Rian Pramana Suwanda, S.Stp., M.HP (kepala bidang bina pemerintahan desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik) semestinya yang diprioritaskan sebagai penyedia adalah masyarakat sekitar Desa Roomo atau setidaknya penyedia yang berlokasi di Kabupaten Gresik, bukan penyedia dari Lamongan atau diluar kabupaten Gresik. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip dan etika pengadaan yang mensyaratkan pemberdayaan masyarakat sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelolah pembangunan desa (vide Pasal 4 huruf (e) 22 Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

Menimbang bahwa setelah beras tersebut diterima dan ditempatkan di balai desa Roomo, meskipun tersedia waktu yang cukup lama untuk memeriksa secara seksama kondisi beras, namun Para Terdakwa dan Nurhasim, SH., MM hanya melihat kondisi luarnya / kemasannya saja, tanpa memeriksa kualitas dan mutu isi beras yang ternyata berwarna putih kusam kekuningan, terdapat kutu/benda asing dan tidak memenuhi syarat mutu beras. Namun demikian, Terdakwa II Rudi Hermansyah, S. Kom tetap melakukan pembayaran lunas kepada UD. Bumi Berkah melalui Toko Rahma dan Nurhasim, SH. MM. Hal tersebut juga sepengetahuan Terdakwa I Taqwa Zainudin. Perbuatan para Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 28 Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Dengan demikian unsur secara melawan hukum terpenuhi.

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta tersebut, Majelis menilai bahwa Terdakwa II Rudi Hermansyah telah menyalah gunakan kewenangannya sebagai pelaksana kegiatan anggaran (PKA) dengan sengaja tidak melaksanakan proses pengadaan sebagaimana mestinya sesuai Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Begitu juga terhadap Terdakwa I Taqwa Zainudin yang langsung menyetujui surat permintaan pembayaran beserta lampirannya yang dibuat oleh Terdakwa II Rudi Hermansyah, S. Kom, tanpa memeriksa kebenaran dokumen tersebut, serta sengaja tidak melakukan pemeriksaan secara cermat atas kualitas dan kuantitas beras, sebagai upaya untuk menjamin adanya manfaat yang diperoleh atas pengeluaran kas desa dimaksud.

Hal 123 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Menimbang bahwa menyalahgunakan kewenangan dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri Para Terdakwa tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang seharusnya dilakukan. Atau dengan kata lain, bahwa kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang yang seharusnya dilakukan. Dengan demikian, unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Menimbang, berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- (a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- (b) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang bahwa oleh karena ada kata hubung “atau” pada unsur ini sehingga bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh elemen unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terpenuhi. Cukup salah satu elemen unsur terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang bahwa pengertian kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (22) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang,

Hal 124 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 25/PUPP-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 menyatakan bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*), namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk diterapkan dalam tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa penerapan unsur merugikan kerugian keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan pada adanya akibat, bukan lagi pada perbuatan. Dengan kata lain, kerugian keuangan negara adalah implikasi dari perbuatan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis akan memeriksa terlebih dulu anggaran yang dipergunakan dalam kegiatan pengadaan bantuan beras pershoma (CSR PT. Smelting) tahap I tahun 2024 dalam perkara *aquo*, terkualifikasi sebagai keuangan negara (ic. Pemerintah Desa Roomo), selanjutnya akan memastikan adanya kerugian sebagai akibat perbuatan-perbuatan yang telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya yang telah dinyatakan terpenuhi,

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, sebagai bentuk program CSR (*corporate social responsibility*) kepada masyarakat sekitar, PT.

Hal 125 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smelting memberikan bantuan dana kepada Pemerintah Desa Romo sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap tahunnya. Sebagaimana ternyata dalam barang bukti Nomor 9 berupa Surat Perjanjian Bantuan Program Pengembangan Masyarakat Nomor 970/002/437.103.4/2023, Nomor SAD-053/AGT/XII/ 2023 tanggal 13 Desember 2023 bersesuaian dengan keterangan saksi Budi Setiawan S, Sos., Indra Setya Wibowo, Silviana Mursidta, Ninis Kustita Maicahyani, Nurhasim, keterangan Para Terdakwa dan keterangan ahli. Hal mana, dana bantuan program CSR tersebut merupakan sumber pendapatan lain-lain bagi Pemerintah Desa Roomo yang masuk dalam APB Desa tahun 2024 serta telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Roomo Nomor 7 Tahun 2023 tentang APB Desa Romo Tahun 2024 dengan kode rekening 4.3 Pendapatan Lain-Lain. Dengan demikian, *mutatis mutandis* anggaran yang dipergunakan dalam kegiatan pengadaan bantuan beras pershoma (CSR PT. Smelting) tahap I tahun 2024 dalam perkara *aquo*, merupakan keuangan negara (ic. Pemerintah desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik).

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka dengan mengulang pertimbangan hukum unsur-unsur sebelumnya yang telah dinyatakan terpenuhi, Majelis Hakim akan memeriksa kerugian sebagai akibat penggunaan keuangan negara tersebut.

Menimbang bahwa setelah kegiatan pengadaan beras pershoma (CSR PT. Smelting) tahun 2024 tahap I diperoleh dan disimpan dibalai desa, selanjutnya pada tanggal 12 September 2024 Pemerintah Desa Romo membagikan beras tersebut kepada masyarakat Desa Roomo, dengan disaksikan secara seremonial oleh perwakilan PT. Smelting. Keesokan harinya, beberapa warga desa mengeluh dan protes akibat jeleknya bentuk dan kualitas beras yang diterima, dan beberapa warga ada yang mengembalikan beras ke Balai Desa Roomo. Puncaknya, pada tanggal 17 September 2024, beberapa warga desa Roomo melakukan unjuk rasa / demo di depan Balai Desa Roomo menuntut transparansi keuangan dan pembagian beras bantuan CSR tersebut;

Menimbang bahwa atas kejadian tersebut, Para Terdakwa telah berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Desa, Camat serta muspika setempat, dan disepakati adanya permintaan maaf dan upaya penggantian beras. Terdakwa I Taqwa Zainudin telah menyampaikan permintaan maafnya, dan Terdakwa II Rudi Hermansyah, S. Kom telah berupaya dengan uang pribadinya mendatangkan beras rojole sebagai tambahan dan/atau pengganti beras

Hal 126 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Namun demikian, dalam persidangan Majelis tidak menemukan alat bukti saksi, surat dan barang bukti yang relevan dan bersesuaian tentang jumlah penggantian beras dimaksud yang terperinci dapat dijadikan nilai pengurang atas kerugian.

Menimbang bahwa telah dilakukan pemeriksaan sampel beras bantuan tersebut pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Surabaya, sesuai laporan pengujian No. LHU.096.K.06.13.24.0002 tanggal 12 November 2024 dengan hasil pengujian pemerian / organoleptis: berupa butiran padat, berwarna putih kusam, terdapat kutu, ulat, dan lain sebagainya, dengan kesimpulan TMS (tidak memenuhi syarat) benda asing / kotoran. Lebih lanjut ahli Fitriana Kartika Dewi, S. Farm., Apt berpendapat bahwa kondisi beras tidak sesuai SNI 6128-2020, yang mensyaratkan mutu beras meliputi bebas hama dan penyakit, bebas bau apek, asam atau bau asing lainnya, bebas dari campuran dedak dan bekatul, dll. Sehingga apabila beras tersebut dikonsumsi dapat menimbulkan resiko bahaya keamanan pangan, karena akan meningkatkan resiko bahaya kesehatan, serta pula beras dengan hasil uji tidak memenuhi syarat mutu benda asing akan meningkatkan resiko bahaya keamanan pangan, baik bahaya fisik maupun mikrobiologi. Benda asing jika masuk dalam tubuh manusia, tidak ada yang dapat memastikan benda asing tersebut membawa mikro organisme atau tidak, sehingga akan meningkatkan resiko kesehatan, seperti mual, muntah, diare, atau gejala kesehatan lainnya.

Menimbang terhdap kegiatan pengadaan bantuan beras tersebut, telah dilakukan pemeriksaan oleh auditor pada Inspektorat Kabupaten Gresik dengan menggunakan metode *total lost*, sebagaimana ternyata dalam bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Kasus Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dan Penyalahgunaan APBDes dan CSR Pemerintah Desa Roomo TA 2024 Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Nomor X.700/3475/437.72/2024 tanggal 6 Desember 2024, bersesuaian dengan keterangan ahli Drs. Dedy Mahdie, M. AP dan Siti Khomariah S.E. yang menyimpulkan terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp150.650.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap fakta dan keadaan demikian, Majelis Hakim sependapat dengan keterangan ahli dan alat bukti surat tersebut, bahwa jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan dalam perkara *aquo* adalah sejumlah uang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Roomo sejumlah

Hal 127 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp150.650.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian beras, yang pada akhirnya beras tersebut tidak bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya karena menimbulkan resiko bahaya kesehatan dan tidak layak konsumsi. Dengan demikian unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, terpenuhi.

Ad. 5 Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana tentang penyertaan.

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan “Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat di hukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan”;

Menimbang bahwa menurut unsur ini, yang dapat dipidana sebagai “pelaku tindak pidana” adalah orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri, atau orang yang menyuruh melakukan tindak pidana, atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penyertaan atau *deelnemings* ini secara teoritis terdapat dua pandangan yang melihat *deelnemings* sebagai alasan memperluas dapat dipidananya orang dan sebagai dasar untuk memperluas dapat dipidananya perbuatan tertentu. Dasar memperluas dapat dipidananya orang berdasarkan kepada alasan bahwa penyertaan dipandang sebagai masalah pertanggung-jawaban pidana dan penyertaan bukan merupakan suatu delik karena dianggap sebagai delik yang tidak sempurna, sedangkan pandangan yang berdasarkan penyertaan sebagai alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan berdasarkan *deelnemings* dipandang sebagai bentuk khusus dari tindak pidana dan penyertaan merupakan suatu delik, hanya bentuknya istimewa (Prof.Dr.HC (AIMS) HM. Rasyid Ariman, SH.MH, dan Fahmi Raghib, SH., MH., ADV, Hukum Pidana, Setara Press, Malang 2015);

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, terdapat perbedaan antara *Pleger* dengan pembuat tunggal (*dader*), perbedaan itu adalah seorang *pleger* masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal satu orang, baik secara psikis atau secara fisik. Seorang *pleger* memerlukan sumbangan perbuatan peserta lain untuk mewujudkan tindak pidana. Seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dikategorikan sebagai *doenplegen* paling sedikit harus ada dua orang di mana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab *doenplegen* adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang

Hal 128 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (instrument) belaka dan perbuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan (Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana: Percobaan dan Penyertaan (Bagian 3), Jakarta: Rajawali Press, 2014);

Menimbang, bahwa didalam praktek peradilan dalam hal penyertaan (*deelneming*), selalu terdapat seorang pelaku (*pleger*) dan seorang atau lebih pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana (*mede pleger / mede dader*) dalam kapasitas masing-masing pelaku, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi MARI tanggal 22 Desember 1995 No.1/1995/M.Pid menguraikan turut serta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja bersama (pelaku-pelaku lain) sama-sama sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan;
- Bahwa selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang bahwa terwujudnya tindak pidana korupsi *aquo* terjadi akibat pelaksanaan pengadaan barang berupa beras tidak dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, para Terdakwa yang terlibat dalam serah-terima barang sengaja tidak melakukan pemeriksaan secara cermat atas kualitas dan kuantitas beras, sehingga barang/beras yang diterima tidak membawa manfaat.

Menimbang bahwa mengulang pertimbangan hukum pada unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" tersebut diatas yang telah dinyatakan terpenuhi, telah cukup menggambarkan adanya kerjasama antara Terdakwa I Taqwa Zainudin selaku Kepala Desa Roomo Ex. Officio Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) yang menyetujui permintaan pembayaran tanpa melakukan uji verifikasi atas surat permintaan pembayaran beserta lampirannya yang telah dibuat oleh Terdakwa II Rudi Hermansyah, S. Kom, serta Para Terdakwa sengaja tidak melakukan pemeriksaan secara

Hal 129 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat atas kualitas dan kuantitas beras, sebagai upaya untuk menjamin adanya manfaat yang diperoleh atas pengeluaran kas desa.

Menimbang bahwa peran Terdakaa II Rudi Hermansyah, S. Kom tidak bisa dilepaskan dari peran Nurhasim, SH, MM (Terdakwa dalam perkara lain / splitsing) yang telah berperan aktif menghubungi Terdakwa II Rudi Hermansyah, S. Kom, Saksi Isa Lailiyah (Toko Rahma) dan Siswanto (UD. Berkah) guna melaksanakan pembelian beras tanpa preses pengadaan sebagaimana mestinya. Oleh karenanya, terbukti peran para Terdakwa menjadi turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Nurhasim, SH, MM. Dengan demikian unsur yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair.

Menimbang bahwa menanggapi pledoi Penasehat Hukum tentang kondisi beras yang menjadi penyebab perkara *aquo*. Mejlis telah mempertimbangkan berdasarkan ketengan para saksi (baik saksi *a charge* maupun *ade charge*) didukung oleh keterangan ahli dan barang bukti Nomor 20 berupa 1 (satu) plastik berisi beras CSR yang diperlihatkan dan diperiksa dipersidangan dengan kondisi beras berwarna putih kusam.kekuningan, terdapat patahan beras / *meneer*, ada butiran batu kecil/kerikil dan berkutu. Terhadap kondisi beras tersebut oleh ahli Fitriana Kartika Dewi, S. Farm., Apt tidak sesuai SNI 6128-2020 sehingga apabila beras tersebut dikonsumsi dapat menimbulkan resiko bahaya keamanan pangan. Pendapat ahli tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa laporan pengujian No. LHU.096.K.06.13.24.0002 tanggal 12 November 2024 dengan hasil pengujian pemerian / organoleptis: berupa butiran padat, berwarna putih kusam, terdapat kutu, ulat, dan lain sebagainya, dengan kesimpulan TMS (tidak memenuhi syarat) benda asing / kotoran. Sehingga kondisi beras yang demikian, tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Hal 130 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai tidak ada laporan ataupun informasi warga yang sakit atau bahkan meninggal dunia dalam mengonsumsi beras tersebut, menurut Majelis hal tersebut tidak serta-merta mengaburkan adanya kerugian keuangan Negara/Desa Roomo, terbukti sesuai fakta hukum bahwa beberapa warga desa Roomo mengeluh dan protes/demo akibat jeleknya bentuk dan kualitas beras yang diterima, dan beberapa warga ada yang mengembalikan beras. Keadaan tersebut cukup meyakinkan bagi Majelis bahwa kondisi beras tidak membawa manfaat sesuai yang diharapkan. *Quood noon* ada warga yang sakit atau bahkan meninggal seperti alasan Penasehat Hukum tersebut, maka tentunya nilai kerugian keuangan negara akan lebih besar dari sekedar harga pembelian beras tersebut diatas.

Menimbang bahwa dipersidangan Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi (vide Pasal 37 UU PTPK), namun demikian dipersidangan tidak ditemukan alat bukti surat dan/atau ahli yang dapat membantah pendapat ahli Fitriana Kartika Dewi, S. Farm. Apt yang didukung bukti surat berupa laporan pengujian No. LHU.096.K.06.13.24.0002 tanggal 12 November 2024 yang diterbitkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tersebut diatas. Oleh karenanya dengan berpedoman pada sistem pembuktian negatif sesuai Pasal 183 Hukum Acara Pidana, Majelis berkeyakinan berdasarkan alat bukti yang sah dipersidangan, bahwa Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Menimbang terhadap keberatan lain dan selebihnya, yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti bersalah, maka dengan telah dipertimbangkan seluruh unsur-unsur pasal dakwaan yang dinyatakan terpenuhi, maka pembelaan Penasehat Hukum tersebut patut dikesampingkan.

Menimbang bahwa menanggapi permohonan Para Terdakwa yang secara terus terang mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai hal yang meringankan hukuman, sebagaimana akan diuraikan dalam bagian lain putusan ini.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa

Hal 131 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti bersifat kumulatif alternatif artinya di dalam ancaman hukuman dapat bersifat kumulatif maupun dapat bersifat alternatif. Bersifat kumulatif maksudnya adalah selain ancaman pidana penjara juga ditambah dengan pidana denda sedangkan bersifat alternatif hanya menjatuhkan pidana penjara tanpa ditambah dengan pidana denda. Oleh karena besaran kerugian keuangan negara diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka kepada Para Terdakwa layak dijatuhi pidana penjara dan denda yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti sebagaimana dimaksud Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang juga di *junto* kan dalam pasal dakwaan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan "Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan";

Menimbang bahwa mengulang pertimbangan hukum pada unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tersebut diatas yang telah dinyatakan terpenuhi, Majelis tidak menemukan fakta bahwa Para Terdakwa telah memperoleh harta benda sebagai keuntungan atas tindak pidana korupsi. Dengan demikian, kepada Para Terdakwa tidak layak dibebani pembayaran uang pengganti.

Menimbang mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan

Hal 132 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp150.650.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), termasuk dalam kategori paling ringan (vide Pasal 6 ayat (2) huruf e Perma Nomor 1 Tahun 2020).
- Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa dalam perkara *aquo*, pada pokoknya termasuk dalam kategori rendah (vide Pasal 10 Perma Nomor 1 tahun 2020), dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Aspek kesalahan rendah, yaitu:
 - 1. Kapasitas Terdakwa I Taqwa Zainudin selaku kepala desa *Ex Officio* Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Terdakwa II Rudi Hermansyah, S. Kom selaku Sekretaris Desa sekaligus sebagai Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) yang telah berbuat seolah-oleh sebagai TPK yang sah, memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, yang dilakukan secara bersama-sama.
 - 2. Para Terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama
 - 3. Para Terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya.
 - 4. Para Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi.
 - b. Aspek dampak rendah, yaitu:
 - 1. Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Gresik.
 - 2. Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan hasil kegiatan pengadaan beras CSR tahun 2024 tahap I tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna.
 - c. Aspek keuntungan terdakwa sedang, yaitu:
 - 1. Para Terdakwa tidak memperoleh harta benda dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara *aquo*.
 - 2. Tidak ada pengembalian kerugian keuangan negara.

Menimbang bahwa berdasarkan nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang masuk katagori paling ringan, dihubungkan dengan

Hal 133 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa yang masuk dalam katagori rendah. Maka, Majelis Hakim memilih rentang penjatuhan pidana sebagaimana angka romawi I yang tercantum dalam Lampiran Tahap III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perma RI Nomor 1 Tahun 2020, yaitu penjatuhan pidana penjara dalam rentang waktu antara 1 (empat) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun, dan pidana denda antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100. 000.000,00 (seratus juta rupiah).

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, serta memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI Nmomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari Terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya. Selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap seluruh barang bukti yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2025/PN. Sby atas nama Terdakwa Nurhasim, SH., MM, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa merupakan penyelenggara pemerintahan desa pada saat melakukan tindak pidana.

Keadaan yang meringankan:

Hal 134 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dipidana.
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Taqwa Zainudin dan Terdakwa II Rudi Hermansyah, S. Kom tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I Taqwa Zainudin dan Terdakwa II Rudi Hermansyah, S. Kom tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan kesatu subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Taqwa Zainudin dan Terdakwa II Rudi Hermansyah, S. Kom oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dan denda masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 135 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- 1) 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Jatim Nomor 0272959081 atas nama Pemerintah Desa Roomo yang sudah dilegalisir.
- 2) 1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembayaran pengadaan beras CSR PT Smelting 2024 Tahap I, 11.500kg x Rp.13.100,- dari Pemerintah Desa Roomo kepada UD Bumi Berkah yang ditandatangani oleh SISWANTO, sebesar Rp.150.650.000,- tertanggal 30 Agustus 2024
- 3) 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00828/Kwt/10.2023/2024 tertanggal 30 Agustus 2024, yang menerima UD Bumi Berkah ditandatangani oleh SISWANTO.
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi asli untuk pembayaran Pelunasan beras CSR PT Smelting Tahap I harga Rp.13.100 x 11.500kg sebesar Rp. 120.659.000,-, dari Pemerintah Desa Roomo kepada ABDUL MUIS (ditandatangani) tertanggal 30 Agustus 2024;
- 5) 1 (satu) lembar kwitansi asli untuk pembayaran DP beras CSR PT Smelting Tahap I harga Rp.13.100 x 11.500kg sebesar Rp. 30.000.000,-, dari Pemerintah Desa Roomo kepada ABDUL MUIS (ditandatangani) tertanggal 27 Agustus 2024;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Penawaran Nomor: 460/205/437.103.4/2024 tanggal 19 Agustus 2024, ditandatangani oleh Rudi Hermansyah S.Kom selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan Bantuan Beras Pershoma (CSR PT Smelting) dan Kepala Desa Roomo Taqwa Zainudin ditujukan kepada UD BUMI BERKAH.
- 7) 2 (dua) lembar Surat Penawaran Harga tanpa nomor tertanggal 26 Agustus 2024, ditandatangani Siswanto (UD Bumi Berkah) ditujukan kepada Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Roomo, berikut lampiran surat penawaran harga sebesar Rp.150.650.000,-
- 8) 1 (satu) sak berisi beras dalam kondisi tidak utuh bertuliskan pemerintah desa roomo (disertai logo), BPD desa roomo (disertai logo), PT. Smelting (disertai logo), bantuan CSR PT. Smelting Tahun 2024.
- 9) 1 (satu) bendel surat perjanjian bantuan program pengembangan masyarakat antara PT. Smelting dan Pemerintah Desa Roomo nomor : 970/002/437.103.4/2023, Nomor : SAD-053/AGT/XII/2023 tanggal 01

Hal 136 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Presiden Direktur PT. Smelting, Kepala Desa Roomo, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Roomo, masing-masing tertanggal 27 Desember 2023.

- 10) 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV pertemuan antara Sdr. Saksi Nurhasim, Sdr. Rudi Hermansyah, dan Sdr. Siswanto, bertempat di kediaman Sdr. Katrim yang beralamat di Dusun. Kalisogo RT/01 RW/08 Desa Soko Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.
- 11) Uang tunai sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- 12) 1 (satu) lembar catatan rincian pesan ke Pak Siswanto alias Pak Narto dan uang yang diterima dari Sdr. H. NUR HASIM, S.H., M.M.
- 13) 1 (satu) lembar tangkapan layer/Screenshoot dari handphone nomor 08123115805 tertanggal 20 September 2024 pukul 11.15 Wib.
- 14) Surat Keputusan Kepala Desa Roomo Nomor : 40 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Terpilih Sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
- 15) Surat Keputusan Camat Manyar Nomor : 144/15/437.103/2023 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (Desa Roomo Tentang Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa) Desa Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
- 16) Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor :141/475/HK/437.12/2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Antar waktu Terpilih Sebagai Kepala Desa dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
- 17) Surat Keputusan Kepala Desa Roomo Nomor : 141/049/437.103.4/2024 Tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
- 18) Print out/cetakan 5 (lima) halaman dokumen SISKEUDES (aplikasi sistem keuangan desa) Bendahara Desa Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik untuk pelaksanaan setiap program kegiatan Desa

Hal 137 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- 19) 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) karung dengan logo Desa Roomo dan PT. Smelting berisi beras CSR dari PT. Smelting kepada Pemerintah Desa Roomo
- 20) 1 (satu) plastik besar berisi beras CSR dari PT. Smelting kepada Pemerintah Desa Roomo;
- 21) 1 (satu) plastik kecil berisi beras CSR dari PT. Smelting kepada Pemerintah Desa Roomo.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2025/PN. Sby atas nama Terdakwa Nurhasim, SH., MM.

9. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025, oleh I Made Yuliada, SH., MH selaku Hakim Ketua, dan Hakim *Ad hoc* Tindak Pidana Korupsi yaitu Manambus Pasaribu, S.H., M.H. dan Lujianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Susanawati, SH. MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Alfin Nurahmana Wanda, SH., MH selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Manambus Pasaribu, S.H., M.H.

I Made Yuliada, SH., MH

Lujianto, SH., MH.

Hal 138 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Panitera Pengganti,

Susanawati, SH., MH.

Hal 139 dari 139 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)